2026년 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 산림관계법규 (기본서) 발행번호 Legistlation V 08.26

- 1 - 본 자료는 산림경영지도원 임용전형 필기시험을 준비하시는 응시생의 학습편 의를 제공하기 위하여 관련 지침, 법령, 대학교재, 산림청 기술서 등 산림경영지 도원 업무수행에 필요한 사항을 발췌하여 정리하였습니다. 본 자료는 기본서로 산림경영지도원이 반드시 알아야 할 필수 지식이며, 본 자료 외에서도 시험문제가 출제될 수 있으니 p93'참고자료 목록'과 전공서적 등을 활용하여 학습하시기 바라며, 다른 자료와 상충되는 내용이 발생하는 경우 본 자료를 기준으로 필기시험 평가가 진행될 예정이니 참고하시기 바랍니다. 감 사합니다.

- 2 - 목 차 Ⅰ. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 3 Ⅱ. 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 30 Ⅲ. 산림조합법 44

개 정 일 람 표 번호 개정일자 변경내용 발행번호 01 2021.08.25. · 도시림·생활림 용어 개정 및 관련 내용 일부 삭제 V 03.21 02 2022.03.30. · 산림조합법 개정 V 04.22 03 2023.03.13. · 임촉법 시행규칙(p38) · 산림조합법 시행령(p101) 개정 V 05.23 04 2024.03.15. · 산림조림계획의 수립 · 시행 등(p5) · 산림사업의 실행(p11~12) V 06.24 05 2024.03.15. · 산림조합법·시행령·시행규칙(p42~) 개정 V 06.24 06 2025.07.30. · 산림관리기반시설의 범위 및 기준 등(7p) · 임의로 하는 입목벌채 등(21p) · 임업기계장비의 범위(31p) · 산림조합법·시행령(p44~) 개정 V 07.25 07 2026.08.30. · 선도 산림경영단지 선정 요건(24p) · 산림조합법·시행령·시행규칙(p00~) 개정 V 08.26 08 09 10 11 12 13

- 3 - Ⅰ. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률

1. 용어 정의 1-1. "산림"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다만, 농지, 초지(草地), 주택지, 도로, 그 밖의 대통령령으로 정하는 토지에 있는 입목(立木) · 대나무와 그 토지는 제외한다. 가. 집단적으로 자라고 있는 입목 · 대나무와 그 토지 나. 집단적으로 자라고 있던 입목 · 대나무가 일시적으로 없어지게 된 토지 다. 입목 · 대나무를 집단적으로 키우는 데에 사용하게 된 토지 라. 산림의 경영 및 관리를 위하여 설치한 도로[이하 "임도(林道)"라 한다] 마. 가목부터 다목까지의 토지에 있는 암석지(巖石地)와 소택지(沼澤地: 늪과 연못으로 둘 러싸인 습한 땅) "대통령령으로 정하는 토지"란
2. 과수원, 차밭, 꺾꽂이순 또는 접순의 채취원(採取園)
3. 입목(立木) · 대나무가 생육하고 있는 건물 담장 안의 토지
4. 입목 · 대나무가 생육하고 있는 논두렁 · 밭두렁
5. 입목 · 대나무가 생육하고 있는 하천 · 제방 · 도랑 또는 연못 1-2. "산림자원"이란 다음 각 목의 자원으로서 국가경제와 국민생활에 유용한 것을 말한다. 가. 산림에 있거나 산림에서 서식하고 있는 수목, 초본류(草本類), 이끼류, 버섯류 및 곤충 류 등의 생물자원 나. 산림에 있는 토석(土石) · 물 등의 무생물자원 다. 산림 휴양 및 경관 자원 1-3. "산림사업"이란 산림의 조성 · 육성 · 이용 · 재해예방 · 복구 · 복원 등 산림의 기능을 유 지 · 발전 또는 회복시키기 위하여 산림에서 이루어지는 사업과 도시숲 · 생활숲 · 가로수 · 수목원의 조성 · 관리 등 산림의 조성 · 육성 또는 관리를 위하여 필요한 사업으로서 대 통령령으로 정하는 사업을 말한다.

- 4 - "대통령령으로 정하는 사업"이란

1. 임도사업, 산불예방 · 진화시설 등 산림관리기반시설의 설치를 위하여 시행하는 사업 1의2. 조림(造林), 숲가꾸기, 벌채 등 산림의 조성 · 육성 · 이용을 위하여 시행하는 사업 1의3. 산림복원을 위하여 시행하는 사업
2. 산불의 예방 및 진화를 위하여 시행하는 사업
3. 「산지관리법」에 따른 산지의 보전 · 이용, 토석채취 및 재해방지 · 복구 등을 위하여 시행하는 사업

4. 「백두대간보호에 관한 법률」에 따른 백두대간의 보호를 위하여 시행하는 사업
5. 「산림재난방지법」에 따른 산림병해충의 예방 및 방제를 위하여 시행하는 사업
6. 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」에 따른 국유림의 경영 및 관리 등을 위하여 시행하는 사업
7. 「산림문화 · 휴양에 관한 법률」에 따른 산림문화 · 휴양을 위한 시설의 조성 등을 위 하여 시행하는 사업 7의2. 「산림교육의 활성화에 관한 법률」에 따른 산림교육을 위한 시설의 조성 등을 위하여 시행하는 사업 7의3. 「장사 등에 관한 법률」 제2조제14호에 따른 수목장림의 조성 · 관리 등을 위하여 시행하는 사업
8. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」에 따른 임업의 구조개선, 임업진흥권역의 지 정 및 산촌의 진흥 등을 위하여 시행하는 사업
9. 「수목원 · 정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」에 따른 수목원의 조성 및 수목원의 등 록 · 운영 등을 위하여 시행하는 사업
10. 「사방사업법」에 따른 사방사업 10의2. 도시숲 · 생활숲 · 가로수(이하 “도시숲등”이라 한다)의 조성 · 관리 등을 위하여 시행하는 사업. 다만, 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 건설업 중 조경 공사업과 조경식재공사업으로 시행하는 사업은 제외한다.
11. 그 밖에 산림자원의 조성 · 육성 · 관리 또는 산림의 공익기능 증진을 위하여 필요한 사업으로서 농림축산식품부령이 정하는 사업 1-4. “임산물(林産物)”이란 목재, 수목, 낙엽, 토석 등 산림에서 생산되는 산물(産物), 그 밖 의 조경수(造景樹), 분재수(盆栽樹) 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

• 5 -

“그 밖의 조경수, 분재수 등 대통령령으로 정하는 것”이란

1. 조경수 · 분재수
2. 가지 · 꽃 · 열매 · 생잎 · 장작 · 톱밥 · 나무조각 등 수목의 일부분
3. 대나무류 · 초본류 · 덩굴류 · 이끼류
4. 산림버섯 · 떼
5. 숯(톱밥숯을 포함한다) · 수액(수목 또는 대나무를 태워서 얻는 응축액을 포함한다)
6. 합판 · 단판 · 섬유판(fiberboard) · 집성재 · 성형재 · 마루판 · 목재펠릿 등 「목재의 지속 가능한 이용에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 목재제품
7. 산림의 구분 산림은 그 소유자에 따라 다음과 같이 구분한다. 가. 국유림(國有林): 국가가 소유하는 산림 나. 공유림(公有林): 지방자치단체나 그 밖의 공공단체가 소유하는 산림 다. 사유림(私有林): 가목과 나목 외의 산림
8. 산림의 관할 행정청 산림별 관할 행정청은 다음과 같다. 가. 산림청 소관 국유림: 산림청장 또는 그 소속 기관의 장 나. 가목 외의 국유림 · 공유림 및 사유림: 산림 소재지의 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구 청장
9. 산림조림계획의 수립 · 시행 등 4-1. 산림청장은 산림조림계획을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 10년마다 수립 · 시행하 여야 한다. 4-2. 산림조림계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. 가. 산림조림계획 기본목표 및 추진방향 나. 산림조림실적 및 전망에 관한 사항 다. 연차별 조림계획에 관한 사항 라. 그 밖에 산림조림계획에 관하여 대통령령으로 정하는 사항
10. 산림의 기능별 구분 · 관리 4-1. 산림청장은 산림의 위치, 입지조건, 이용방향 및 사회 · 경제적 여건 등을 고려하여 전국

• 6 - 의 산림을 다음 각 목의 기능별로 구분하고 그에 따라 도면(이하 “기능구분도”라 한 다)을 작성하여야 한다. 가. 수원함양림 : 수자원함양과 수질정화를 위하여 필요한 산림 나. 산림재난방지림 : 산사태, 토사유출, 대형산불, 산림병해충 등 각종 산림재난의 방지 및 임지의 보전에 필요한 산림 다. 자연환경보전림 : 생태 · 문화 · 역사 · 경관 · 학술적 가치의 보전에 필요한 산림 라. 목

재생산림 : 생태적 안정을 기반으로 하여 국민경제활동에 필요한 양질의 목재를 지 속적 · 효율적으로 생산 · 공급할 수 있는 산림 마. 산림휴양림 : 산림휴양 및 휴식공간의 제공을 위하여 필요한 산림 바. 생활환경보전림 : 도시 또는 생활권 주변의 경관유지, 쾌적한 생활환경의 유지를 위하 여 필요한 산림 4-2. 기능구분도는 10년마다 작성한다. 다만, 산림의 이용 방향이 변하거나 산림의 기능구분 을 대규모로 변경할 필요가 있는 경우에는 기능구분도를 수시로 작성할 수 있다. 기능 구분도는 축척 2만5천분의 1 이상의 지도로 작성하여야 한다.

5. 임상도의 작성 5-1. 산림청장은 전국의 산림에 대하여 수목의 종류 · 지름 · 나이 등 산림의 현황을 종합적으 로 표시한 도면(이하 “임상도”라 한다)을 작성하여야 한다. 5-2. 임상도는 5년마다 작성한다. 다만, 산지전용 및 벌채 등으로 인한 산림의 변화결과를 반 영할 필요가 있는 경우에는 임상도를 수시로 작성할 수 있다. 임상도는 항공사진, 위성영 상 및 현지조사를 기초로 작성하되, 축척 2만5천분의 1 이상의 지도로 작성하여야 한다.
6. 산림관리기반시설의 설치 6-1. 산림청장, 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 산림의 생산기반 확립과 공익적 기능 증진을 위하여 필요하다고 인정하면 산림소유자의 동의를 받아 임도와 산불예방 · 진화 시설 등 산림의 기능을 유지하고 보호하기 위한 시설을 설치할 수 있다. 6-2. 산림관리기반시설의 범위 및 기준 가. 임도시설

- 7 - ㅇ 간선임도 : 산림의 경영관리 및 보호상 중추적인 역할을 하는 임도로서 도로와 도로 를 연결하는 임도 ㅇ 산불진화임도: 산불 위험이 높은 산림 내의 산림경영, 산림보호 및 산불진화를 목적 으로 산불 대응에 특화된 기준을 적용하여 설치하는 임도 ㅇ 작업임도 : 일정구역의 산림사업 시행을 위하여 간선임도·산불진화임도 또는 도로에 서 연결하여 설치하는 임도 나. 산림청장은 임도의 효율적 설치 · 관리를 위하여 전국임도기본계획을 10년 단위로 수립 하여야 한다. 시 · 도지사 또는 지방산림청장은 전국임도기본계획에 따라 산림관리기반 시설 중 임도의 효율적인 설치를 위하여 임도 설치계획을 5년 단위로 수립하여야 한다.

7. 벌채지 등에서의 산림 조성 7-1. 벌채를 하거나 조림지(造林地)를 훼손한 자는 벌채지나 훼손지에 조림(造林)을 하여야 한다. 다만, 자연적으로 산림이 조성되는 다음의 경우에는 그러하지 아니하다 가. 벌채지 안에 어린나무가 1헥타르당 2만본 정도 자라고 있는 경우 나. 벌채지 안에 상수리나무 · 굴참나무 · 갈참나무 등 참나무류의 어린나무가 1헥타르당 5 천본 정도 자라고 있는 경우 다. 상수리나무 · 굴참나무 · 갈참나무 등 참나무류의 벌채지로서 그 안에 움싹발생이 왕성한 참나무류 그루터기가 1헥타르당 900개 정도 균일하게 분포되어 있는 경우 7-2. 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장은 다음의 자에게 기간을 정하여 조 림을 명할 수 있다. 가. 벌채를 하거나 조림지를 훼손한 자로서 제1항에 따른 조림을 하지 아니한 자 나. 산불이나 산림병해충 등으로 입목이 말라죽은 산림의 소유자 다. 산사태나 토사유출(土砂流出) 등 산림재난이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 산림의 소유자
8. 산림경영계획의 수립 및 인가 8-1. 지방자치단체의 장은 소유하고 있는 공유림별로 산림경영계획을 10년 단위로 수립하고, 그 계획에 따라 산림을 경영하여야 한다. 지방자치단체의 장 외의 공유림 소유자나 사유림 소 유자[정당한 권원(權原)에 의하여 사용하거나 수익(收益)할 수 있는 자를 포함]는 향후 10년

- 8 - 간의 경영계획이 포함된 산림경영계획서를 작성하여 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장에게 인가(認可)를 신청할 수 있다. 8-2. 산림경영계획서는 산림소유자가 직접 작성하거나 산림기술자 중 대통령령으로 정하는 기술 자가 작성하여야 한다. 8-3. 산림경영계획은 다음의 경영계획구별로 작성하여야 한다. 가. 공유림경영계획구 : 해당지역에 소재하는 공유림으로서 그 소유자가 산림경영계획을 작성 할 산림의 단위 나. 사유림경영계획구 : 해당지역에 소재하는 사유림으로서 그 소유자가 산림경영계획을 작성 할 산림의 단위 ㅇ 일반경영계획구 : 사유림의 소유자가 자기 소유의 산림을 단독으로 경영하기 위한 경 영계획구 ㅇ 협업경영계획

구 : 서로 인접한 사유림을 2인 이상의 산림소유자가 협업으로 경영하기 위한 경영계획구 ㅇ 기업경영림계획구 : 기업경영림을 소유한 자가 기업경영림을 경영하기 위한 경영계획 구

8-4. 산림경영계획을 작성하는 자는 산림경영계획서에 다음의 사항이 포함되도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사항 중 경영계획구의 현지상황에 비추어 산림경영계획서에 포함하는 것이 적합하지 않은 사항은 포함하지 않을 수 있다. 가. 조림면적 · 수종별 조림수량 등에 관한 사항 나. 어린나무 가꾸기 및 솎아베기 등 숲가꾸기에 관한 사항 다. 벌채 · 굴취방법, 벌채량 및 수종별 벌채시기 등에 관한 사항 라. 임도 · 작업로 · 운재로 등 시설에 관한 사항 마. 그 밖에 산림소득의 증대를 위한 사업 등 산림경영에 필요한 사항

9. 산림경영계획의 실행 9-1. 산림경영계획을 인가받은 산림소유자는 그 산림경영계획을 실행하여야 한다. 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장은 산림경영계획을 인가받은 산림이 15헥타르 규모 이하이거나 그 밖의 사유로 효율적인 경영이 필요하다고 인정되면 산림소유자에게 「산림조 합법」에 따른 산림조합 등 산림 전문단체가 대리경영하도록 권장할 수 있으며, 이에 따라

- 9 - 대리경영을 하는 산림에는 그 사업비를 우선적으로 지원할 수 있다. 9-2. 입목벌채등을 수반하는 산림사업을 하려는 자는 신고서에 다음의 서류를 첨부하여 산림사업 착수 5일 전까지 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 독림가 또는 임업후계자가 직접 신고하거나 임도를 설치하려는 경우에는 가 및 나의 서류를 제출하지 아니한다. 가. 사업구역도(축척 6천분의 1부터 1천200분의 1까지의 임야도에 사업면적을 표시한 것을 말 한다.) 또는 위성위치확인시스템(GPS)을 이용한 실측도 1부 나. 산림청장이 정하여 고시하는 조사 방법 및 기준에 따라 작성된 벌채예정수량조사서 또는 굴취 · 채취예정수량조사서 1부 다. 설계도서 1부(임도를 설치하는 경우에 한함) 다의2. 사업계획서(입목벌채등의 목적, 사업기간, 임산물의 활용계획, 조림계획 등이 포함되어야 함) 1부 라. 「산지관리법 시행규칙」 제15조의3제2항에 따른 서류(작업로 및 임산물 운반로를 설치하는 경우만 해당하며, 설치 및 복구 계획 등이 포함되어 있어야 함) 마. 법 제64조제1항에 따른 산림사업비의 보조와 관련하여 산림청장이 정하여 고시하는 서류[영 제68조제3호에 따른 조림(의무조림을 포함)사업을 하는 경우만 해당함] 9-3. 신고를 하려는 경우에는 벌채구역 및 벌채대상입목에 대하여 다음의 기준에 따라 표시하여 야 한다. 다만, 자연경계 또는 임상이 현저하게 차이가 있어 경계가 확실한 벌채구역과 숲가 꾸기를 위한 솎아베기에 있어서 평균가슴높이의 지름이 20센티미터 이하인 솎아베기 대상지 에 대하여는 표시를 생략할 수 있다. 가. 벌채구역의 경계는 30미터 이내의 간격으로 경계목의 가슴높이 부분에 백색 페인트로 띠를 둘러 표시할 것 나. 솎아베기 및 골라베기의 대상이 되는 나무(이하 “대상목”)는 가슴높이 부분에 적색 페인 트로 띠를 둘러 표시할 것 다. 모두베기 및 어미나무작업에서 존치시킬 대상목은 가슴높이 부분에 황색 페인트로 띠를 둘 러 표시 할 것. 다만, 존치시킬 대상목을 벌채하려는 경우에는 이미 표시한 황색 페인트 아 래에 적색 페인트로 띠를 둘러 표시한다.

10. 종묘생산업자의 등록 10-1. 산림용 종자와 산림용 묘목을 판매할 목적으로 생산하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준을 갖추어 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장에게 등록하여야 한다. 등록한 사

- 10 - 항 중 기술자격자의 종류 또는 수, 생산시설의 규모를 변경하려는 경우에도 또한 같다.

“대통령령으로 정하는 기준”이란

1. 산림용 종묘생산업자: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자일 것 가. 임업종묘기능사 이상의 자격을 가진 사람 나. 임업직렬 또는 녹지직렬 공무원으로서 임업 또는 조경분야에서 4년 이상 근무하고 종묘기술 관계 분야에서 1년 이상 종사한 사람 다. 학교의 임업, 원예 또는 조경 분야 학과를 졸업(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력이 있다고 인정되는 경우를 포함)한 후 종묘기술 관

계 분야에서 1년 이상 종사한 사람 라. 농업 분야의 특성화고등학교에서 임업 또는 조경 분야 학과를 졸업한 후 종묘기술 관계 분야에서 2년 이상 종사한 사람 마. 가목부터 라목까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 사람을 상시 고용하고 있는 개 인 또는 법인

2. 버섯종균생산업자: 다음 각 목의 요건을 모두 갖출 것 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 자일 것

1) 버섯종균기능사의 자격을 가진 사람
2) 학교의 농업, 생물 또는 미생물 분야 학과를 졸업(법령에 따라 이와 같은 수준의 학력 이 있다고 인정되는 경우를 포함)한 후 버섯종균 제조업무에 3년 이상 종사한 사람
3) 외국의 버섯종균 관련 기술교육기관 또는 연구기관에서 1년 이상 연수한 사람으로 서 해당기관에서 발급하는 수료증 또는 자격증을 받은 후 버섯종균 제조업무에 3년 이상 종사한 사람
4) 농업 분야의 특성화고등학교를 졸업한 후 버섯종균 제조업무에 5년 이상 종사한 사람
5) 1)부터 4)까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 사람을 상시 고용하고 있는 개인 또 는 법인 나. 살균실 · 접종실 등 농림축산식품부령으로 정하는 시설을 갖출 것 10-2. 등록한 자(이하 “종묘생산업자”)는 산림용 종자나 산림용 묘목을 출하(出荷)하려는 경우에 는 그 종자의 용기 또는 묘목의 포장 외부에 해당 종자나 묘목의 생산지 및 규격 등의 품질 표시를 하여야 한다.

11. 묘목생산사업의 대행 등 11-1. 국가나 지방자치단체는 종묘생산업자 중 대통령령으로 정하는 자격기준을 갖춘 자에게 묘목 생산사업을 대행하게 할 수 있다.



“대통령령으로 정하는 자격기준을 갖춘 자”란

1. 종묘생산업 등록을 한 후 2년 이상 경과한 자로서 취급구분이 묘목인 자
2. 5천제곱미터 이상의 포지(圃地: 묘목을 생산 및 관리하여 배출하는 곳을 말하며, 임차 포지를 포함)를 보유한 자
3. 간이온실을 보유한 자(용기묘 생산에 한한다) 11-2. 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 묘목생산사업의 대행자에서 제외할 수 있다. 가. 최근 3년 동안 계속하여 묘목생산실적이 천재 · 지변 등 불가피한 사유 없이 생산지정량의 90퍼센트에 미달된 자 나. 최근 5년 동안 묘목생산을 하도급이나 도급의 형태로 제3자에게 위탁한 사실이 있는 자 다. 산림용 종묘생산과 관련한 행정처분 종료일부터 1년이 경과되지 아니한 자
4. 산림사업의 시행 12-1. 산림사업은 산림소유자가 시행하되, 국가나 지방자치단체가 산림경영을 위하여 필요하다고 인정하면 산림소유자의 동의를 받아 시행할 수 있다. 다만, 산불 피해로 인하여 산사태 등 안전사고의 우려가 높아 피해 입목의 제거 등 긴급히 산림사업의 실행이 필요하다고 인정되 는 경우로서 국가나 지방자치단체가 제2항에 따른 개인정보로 산림소유자에게 연락을 취하 였으나 산림소유자의 주소불명, 우편물 반송 등의 사유로 산림소유자의 동의를 받기 어려울 때에는 특별자치시 · 특별자치도 · 시 · 군 · 자치구의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 30일 이상 피해목 벌채 계획 등 산림사업 내용을 공고하는 것으로 산림소유자의 동의를 갈음할 수 있다. 12-2. 국가나 지방자치단체는 제1항에 따른 산림소유자의 동의를 받기 위하여 불가피한 경우에는 과세 등의 목적을 위하여 수집 · 보유하고 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 산림소 유자의 개인정보를 이용할 수 있다. 12-3. 관계 행정기관의 장은 개인정보 이용을 위하여 필요한 요청을 받은 경우 특별한 사정이 없 으면 이에 따라야 한다. 12-4. 국가나 지방자치단체는 산불, 산사태 등에 따른 2차 피해를 예방하기 위한 산림사업을 추진 하려는 경우로서 제2항 각 호의 개인정보를 이용하여 산림소유자의 동의를 받을 수 없을 때 에는 해당 산림소유자의 전화번호(휴대전화번호를 포함한다)를 대통령령으로 정하는 바에

- 12 - 따라 「전기통신사업법」 제6조에 따른 기간통신사업자(이하 이 조에서 “기간통신사업자” 라 한다)에게 요청할 수 있다. 이 경우 정보제공을 요청받은 기간통신사업자는 정당한 사유 가 없으면 이에 따라야 한다.

13. 산림사업의 대행 등 13-1. 국가 또는 지방자치단체는 다음의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하 게 하거나 위탁하여 시행할 수 있다. 가. 산림병해충 · 산사태 · 산불 등 재해의 예방 · 방제 및 복구사업 나. 산림자원의 조성 · 육성 · 관리를 위하여 설계 · 감리를 실시하여야 하는 사업 다. 국가 또는 지방자치단체의 산림시책 수행을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업

“대통령령으로 정하는 사업”이란

1. 국가 산림자원의 조사사업
2. 산림경영계획의 작성사업
3. 산림문화 · 휴양을 위한 시설의 조성사업
4. 도시숲등의 조성사업
5. 산림교육을 위한 시설의 조성사업 13-2. 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장은 산림경영계획을 인가받은 자가 정당한 사유 없이 인가받은 내용대로 산림사업을 하지 아니하면 산림소유자의 동의를 받아 다음의 어느 하나에 해당하는 자에게 산림사업을 대행하도록 할 수 있다. 다만, 숲가꾸기(풀베기, 어린나무가꾸기, 솎아베기 등) 사업의 경우 주소불명, 우편물 반송 등의 사유로 산림소유자의 동의를 받기 어려울 때에는 특별자치시 · 특별자치도 · 시 · 군 · 자치구의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 30일 이상 대행 사유 및 대행자 등을 공 고하는 것으로 산림소유자의 동의를 갈음할 수 있다. 가. 산림조합 또는 산림조합중앙회 나. 임업후계자 또는 독림가(篤林家: 모범 임업경영인) 등 산림경영능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 자

- 13 -

“대통령령으로 정하는 기준”이란

1. 50헥타르 이상의 산림을 소유하고 이를 경영하고 있는 법인 또는 단체
2. 기술중급 이상의 산림경영기술자 13-3. 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장은 산림경영계획을 인가받지 아니 하였거나 산림소유자가 산림사업을 소홀히 하여 대기(大氣) 정화나 수원(水源) 함양 등 공익적 기능이 현저히 떨어지는 산림으로서 지속가능한 산림보전 및 이용을 위하여 산림사업의 실행이 필요하다고 인정되는 산림에 대하여는 해당 산림소유자의 동의를 받아 산림사업을 직접 시행하거나 대행하게 할 수 있다. 다만, 숲가꾸기(풀베기, 어린 나무가꾸기, 솎아베기 등) 사업의 경우 주소불명, 우편물 반송 등의 사유로 산림소유자 의 동의를 받기 어려울 때에는 특별자치시 · 특별자치도 · 시 · 군 · 자치구의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 30일 이상 대행 사유 및 대행자 등을 공고하는 것으로 산림소유자 의 동의를 갈음할 수 있다. 13-4. 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우로서 산림소유자의 동의를 받을 시간적 여유가 없는 경우에는 산림소유자의 동의 없이 산림사업을 할 수 있다. 이 경우 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구 청장은 그 사실을 산림소유자에게 지체 없이 알려야 한다. 가. 병해충방제 등을 위하여 긴급히 산림사업을 하여야 하는 경우 나. 산사태, 바람, 비, 눈 등의 자연현상으로 인한 피해가 예상되어 피해발생을 예방하거나 피해가 발생하여 긴급히 복구하여야 하는 경우 다. 그 밖에 긴급히 산림보호를 하여야 할 필요가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

“대통령령으로 정하는 경우”이란

1. 산사태 · 지진 또는 해일이 발생하여 복구 등 응급조치가 필요한 경우
2. 산불의 예방 및 진화를 위하여 필요한 경우
3. 산림사업법인의 등록 14-1. 산림사업을 하려는 자는 다음의 요건을 모두 갖추어 대통령령으로 정하는 산림사업의 종류별로 시 · 도지사에게 등록을 신청하여야 한다. 등록한 사항 중 대통령령으로 정하 는 중요 사항을 변경한 경우에는 농림축산식품부령으로 정하는 기간 안에 변경등록을 신청하여야 한다.

• 14 - 가. 「민법」에 따른 법인 또는 「협동조합 기본법」 제2조에 따른 협동조합 및 협동조합 연합회 나. 기술수준과 자본금 등 대통령령으로 정하는 요건

"대통령령으로 정하는 산림사업의 종류"란

1. 산림경영 계획 및 산림조사를 위하여 시행하는 사업
2. 숲가꾸기 및 병해충 방제를 위하여 시행하는 사업
3. 산림토목 관련 사업
4. 자연휴양림 등의 조성 사업
5. 도시림등의 조성 사업
6. 숲길 조성 · 관리를 위하여 시행하는 사업 "대통령령으로 정하는 중요 사항"이란
7. 법인의 명칭
8. 법인의 대표자
9. 법인의 소재지(주소지)
10. 기술자격자의 종류 또는 수 14-2. 다음의 어느 하나에 해당하는 자는 산림사업법인의 등록을 하지 아니하고 산림사업 을 할 수 있다. 가. 국가 또는 지방자치단체 나. 산림소유자 다. 산림조합 또는 산림조합중앙회 라. 국유림영림단 마. 목재생산업자 중 원목생산업을 등록한 자(목재생산을 위한 입목의 벌채 사업을 하는 경우로 한정하며, 숲가꾸기 및 산림병해충 방제를 위한 입목의 벌채 사업을 하는 경우 는 제외함) 바. 나무병원의 등록을 한 자(수목을 대상으로 하는 산림병해충 방제사업을 하는 경우에 한정함)
11. 산림사업 도급계약의 원칙 15-1. 산림사업 도급계약 당사자는 각기 대등한 입장에서 합의에 따라 공정하게 계약을 체결

• 15 - 하고, 신의에 따라 성실하게 계약을 이행하여야 한다. 15-2. 산림사업 도급계약 당사자는 그 계약을 체결할 때 도급금액, 사업기간, 그 밖에 대통령 령으로 정하는 사항을 계약서에 명시하여야 하며, 서명 · 날인한 계약서를 서로 주고받 아 보관하여야 한다.

"대통령령으로 정하는 사항"이란

1. 사업의 구체적인 내용
2. 도급금액 중 노임(勞賃)에 해당하는 금액
3. 사업의 착수 시기와 완성 시기
4. 도급금액의 선급금이나 기성금 지급을 약정한 경우에는 각각 그 지급의 시기 · 방법 및 금액
5. 도급계약 당사자 어느 한쪽이 설계변경, 사업의 중지 또는 도급계약 해제 요청을 하는 경우의 손해부담에 관한 사항
6. 천재지변이나 그 밖의 불가항력으로 인한 면책의 범위에 관한 사항
7. 설계변경, 물가변동 등에 따른 도급금액 및 사업 내용의 변경에 관한 사항
8. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」제14조에 따른 하도급대금의 직접 지급 사유, 지 급 방법 및 절차에 관한 사항(하도급계약의 경우로 한정한다)

9. 해당 사업과 관련하여 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법 률」, 「국민연금법」 및 「국민건강보험법」에 따른 보험료 등 관계 법령에 따라 부 담하는 비용 및 그 부담방법에 관한 사항
10. 도급목적물의 인도를 위한 검사 및 인도 시기
11. 사업 내용의 완성 후 도급금액의 지급 시기
12. 계약 이행이 지체되는 경우의 위약금 및 지연이자 지급 등 손해배상에 관한 사항
13. 하자담보책임기간 및 하자담보방법
14. 해당 사업의 시행과정에서 발생된 폐기물의 처리방법과 재활용에 관한 사항
15. 그 밖에 다른 법령 또는 계약당사자 양쪽의 합의에 따라 명시되는 사항
16. 영업정지처분 등을 받은 후의 산림사업 시행 16-1. 영업정지처분 또는 등록취소처분을 받은 산림사업법인이라도 그 처분을 받기 전에 도 급계약을 체결한 산림사업은 계속하여 시행할 수 있다. 16-2. 시 · 도지사는 영업정지처분 또는 등록취소처분을 한 경우에는 그 처분의 내용을 인터 넷 홈페이지 등에 게시하여야 하고, 지체 없이 해당 산림사업의 발주자(發注者)에게 알 려야 한다.

- 16 - 16-3. 산림사업의 발주자는 해당 산림사업법인으로부터 통지를 받거나 그 법인의 영업정지처 분 또는 등록취소처분 사실을 안 날부터 30일 이내까지만 도급계약을 해지할 수 있다. 16-4. 등록이 취소된 산림사업법인이 산림사업을 계속하는 경우 해당 산림사업을 완성할 때 까지는 산림사업법인으로 본다.

17. 특수산림사업지구의 지정 등 17-1. 산림의 조성 · 육성사업을 장기간에 걸쳐 대규모로 하려는 산림소유자(이하 “특수산림 사업자”)는 특수산림사업지구 경영계획서(이하 “특수산림사업계획서”)를 작성하여 산림청장 또는 시 · 도지사에게 해당 지역을 특수산림사업지구로 지정하여 줄 것을 신 청할 수 있다. 17-2. 산림청장 또는 시 · 도지사는 신청된 산림이 다음에 해당하고 특수산림사업계획서의 내 용이 타당하다고 인정되면 기후에너지환경부장관과의 협의를 거쳐 해당 지역을 특수산 림사업지구로 지정할 수 있다. 가. 산림의 면적이 하나의 특수산림사업지구의 면적이 300헥타르 이상일 것 나. 산림사업 대상 면적과 산림경영이 가능한 지역이 대통령령으로 정하는 기준 이상일 것

“대통령령으로 정하는 기준”이란

1. 자원조성(조림 · 수종갱신 · 솎아베기 등 숲가꾸기를 포함)의 대상이 되는 면적이 50퍼 센트 이상일 것
2. 특수산림사업지구 내 산림경영가능지역이 70퍼센트 이상일 것 17-3. 특수산림사업자는 특수산림사업지구의 경영 효율성 증진을 위하여 필요한 경우에는 다 음의 어느 하나에 해당하는 산림사업을 함께 시행할 수 있다.

   가. 자연휴양림이나 수목원 조성사업 나. 청소년수련사업 다. 임업기술의 시험 · 연구 및 개발 · 보급사업 라. 농촌 · 산촌 주민의 정주(定住) 기반 또는 산림 소득원 조성사업 마. 조경수 및 분재수 재배사업 바. 수목장림(樹木葬林)의 조성 · 관리사업

- 17 -

18. 산림경영지도원 18-1. 산림청장은 사유림의 경영 활성화와 산림 · 임산물 관련 기술의 지도 · 보급을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 산림조합중앙회장이 요청하면 산림조합이나 산림조합 중앙회에 산림경영지도원을 배치할 수 있다. 18-2. 산림경영지도원은 사유림 소유자에 대한 산림경영지도 업무와 산림 · 임산물 관련 기술 의 조사 · 연구 · 지도 및 보급 업무를 수행한

다. 18-3. 산림청장은 산림경영지도원을 배치한 경우 그에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조 할 수 있다. 18-4. 산림경영지도원의 자격기준은 대통령령으로 정한다.

“산림경영지도원의 자격기준”이란

1. 임산가공산업기사 · 산림기능사 · 임업종묘기능사 · 목재가공기능사 · 펄프제지기능사 또 는 조경기능사 이상의 자격을 가진 사람 1의2. 학교의 임업 또는 조경 분야 학과를 졸업한 사람 또는 법령에 따라 이와 같은 수 준의 학력이 있다고 인정되는 사람
2. 농업 분야의 특성화고등학교에서 임업 분야 학과를 졸업한 사람
3. 고등학교를 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람으 로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 산림조합 · 산림조합중앙회의 임업기술 분야에서 2년 이상 종사한 사람 나. 산림청장이 지정하는 산림사업 관련 단체에서 2년 이상 실무에 종사한 사람
4. 산림조합 · 산림조합중앙회의 임업기술 분야에서 3년 이상 종사한 사람 또는 산림청장 이 지정하는 산림사업 관련 단체에서 3년 이상 실무에 종사한 사람 18-5. 산림경영지도원의 배치기준 등에 관한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.



“산림경영지도원의 배치기준”이란

1. 산림조합 및 산림조합중앙회에 배치하는 산림경영지도원의 정원은 산림청장이 정하여 고시한다.
2. 산림경영지도원은 자격을 가진 사람 중에서 산림조합중앙회장이 선발 · 배치한다.
3. 산림경영지도원의 선발기준 및 배치 · 교육 등에 관하여 필요한 사항은 산림조합중앙 회장이 정한다.
4. 산림조합중앙회장은 임산물에 대한 전문적인 기술지도 및 보급업무를 수행하기 위하 여 산림경영지도원 중에서 전문지도원을 선정하여 배치할 수 있다.
5. 산림조합중앙회장은 매년 12월말까지 다음 연도의 산림경영지도원 운영계획을, 매년 2 월말까지 이전 연도의 산림경영지도원 평가보고서를 각각 작성하여 산림청장 제출하 여야 한다.
6. 산림자원의 조사 19-1. 산림청장은 산림자원을 정기적으로 조사하여야 한다. 산림자원의 조사는 매년 실시하 고 그 결과는 5년마다 공표한다. 19-2. 조사를 하는 자는 조사에 필요한 경우에는 타인의 산림이나 토지에 출입할 수 있다. 이 경우 타인의 산림이나 토지에 출입하려는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 해당 산림이나 토지의 소유자 또는 점유자에게 내보여야 한다. 19-3. 타인의 산림이나 토지에 출입하려는 경우에는 출입할 날의 3일 전까지 그 뜻을 해당 산림이나 토지의 소유자 또는 점유자에게 통지하여야 한다. 19-4. 산림청장은 조사의 정확도와 효율성을 높이기 위하여 산림의 소유자 또는 점유자의 동 의를 받아 산림에 필요한 표지(標識)를 설치할 수 있다. 19-5. 산림자원 조사의 내용은 다음과 같다. 가. 임목자원 나. 초본 및 관목(작은키나무) 등 산림식생 다. 고사목, 산림피해목, 그루터기 라. 토양 등 입지환경 마. 산림의 이용형태 그 밖의 산림청장이 조사할 필요가 있다고 인정하는 사항



20. 입목벌채등의 허가 및 신고 등 20-1. 산림(채종림등과 산림보호구역은 제외함) 안에서 입목의 벌채, 임산물(석재 및 토사는 제외함)의 굴취 · 채취(이하 “입목벌채등”)를 하려는 자는 농림축산식품부령으로 정하 는 바에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장이나 지방산림청장 의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려 는 경우에도 또한 같다.

“(입목벌채등의 허가사항 변경)대통령령으로 정하는 중요 사항”이란

1. 구역면적

2. 벌채 · 굴취 · 채취면적
3. 허가수량(벌채의 경우 30퍼센트 이상 변경하는 경우에 한함) 20-2. 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장이나 지방산림청장은 국토와 자연 의 보전, 문화재와 국가 중요 시설의 보호, 그 밖의 공익을 위하여 산림의 보호가 필 요한 지역으로서 명승지 · 유적지 · 휴양지 · 유원지 등 자연경관 보존을 위하여 시장 · 군수 · 구청장 또는 지방산림청장이 고시한 지역과 산사태 위험지역에서는 입목벌채등 의 허가를 하여서는 아니 된다. 다만, 병해충의 예방 · 방제 등 대통령령으로 정하는 사유로 입목벌채등을 하려는 경우에는 이를 허가할 수 있다.

"(허가 또는 신고에 따른 입목벌채등)대통령령으로 정하는 사유"란

1. 병충해의 예방 · 제거를 위한 벌채
2. 산불 · 산사태 등 각종 재해 피해임지의 벌채
3. 어린나무가꾸기 · 솎아베기 등 숲가꾸기를 위한 벌채 20-3. 병해충 · 산불 등 자연재해를 입은 임목(林木)의 제거 등 대통령령으로 정하는 사유로 입목벌채등을 하려는 자는 제1항 및 제2항 단서에도 불구하고 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장이나 지방산림청 장에게 신고하고 할 수 있다.



"(허가 또는 신고에 따른 입목벌채등)대통령령으로 정하는 사유"란

1. 산지전용허가 · 산지전용신고 · 산지일시사용허가 또는 산지일시사용신고(다른 법령에 따라 허가 또는 신고가 의제되거나 배제되는 행정처분을 받아 산지전용 · 산지일시사 용하는 경우를 포함)에 따른 형질변경 계획면적 외의 면적에 대하여 목적사업 수행 등을 위하여 형질변경 기간 내에 불가피하게 추가로 입목을 벌채하는 경우
2. 입목벌채로 토사유출 · 산사태 등의 재해발생이 우려되지 아니하는 지역에서 병해충 · 산불피해 · 풍설해 또는 자연적인 재해로 인하여 넘어지거나 줄기가 부러진 입목을 벌 채하는 경우
3. 불량치수림의 수종갱신을 위하여 벌채를 하는 경우
4. 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 경미한 벌채 또는 굴취를 하는 경우

"(신고에 따른 입목벌채 등)경미한 벌채 또는 굴취를 하는 경우"란

1. 벌채를 하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 오동나무 · 현사시 · 이태리포플러 · 양버들 · 옻나무 · 황칠나무 및 미루나무를 벌채하 는 경우 나. 솎아베기 대상 임지로서 평균 가슴높이의 지름이 20센티미터 이하인 입목을 솎아내 기 위하여 벌채하는 경우 다. 표고재배용으로 이용하기 위하여 연간 50세제곱미터 이내의 입목을 벌채하는 경우 라. 입목 · 죽이 자라고 있고 지적공부상 지목이 전 · 답 또는 과수원으로 되어 있는 일단 (一團)의 면적이 5천제곱미터 이상인 토지 위의 입목을 벌채하는 경우
2. 굴취를 하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 대나무를 굴취하는 경우(1천제곱미터 이내의 규모로 한정함) 나. 임도 또는 방화선의 설치를 위하여 지장목을 굴취하는 경우 다. 농경지, 주택 또는 건축물에 연접되어 있어 해가림이나 그 밖의 피해 우려가 있는 입 목을 굴취하는 경우(농경지, 주택 또는 건축물의 외곽 경계선으로부터 그 입목까지의 거 리가 나무높이에 해당하는 거리 이내인 경우로 한정함) 라. 철도선로로부터 10미터 이내에 있는 입목을 굴취하는 경우 마. 입목 · 죽이 자라고 있고 지적공부상 지목이 전 · 답 또는 과수원으로 되어 있는 일단의 면적이 5천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만인 토지 위의 입목을 굴취하는 경우 바. 솎아베기 대상 임지에서 평균 가슴높이의 지름이 20센티미터 이하인 입목을 솎아내 기 위하여 굴취하는 경우 20-4. 풀베기, 가지치기 또는 어린나무 가꾸기를 위한 벌채 등 대통령령으로 정하는 입목벌 채등은 허가나 신고 없이 할 수 있다.

• 21 -

“(임의로 하는 입목벌채등)허가 또는 신고 없이 입목벌채등을 할 수 있는 경우”란

1. 풀베기 · 가지치기 또는 어린나무 가꾸기를 위한 벌채를 하는 경우 1의2. 지목이 임야가 아닌 토지에 목재펠릿, 목재칩 등 산림바이오매스에너지를 생산하기 위하여 새로 조림을 하고 5년 이내의 기간마다 수시로 벌채를 하는 경우 1의3. 산불 피해를 예방하기 위하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물 및 가설 건축물의 외곽 경계선으로부터 25미터 이내에 있는 입목을 산림소유자의 동의를 받아 벌채하는 경우 가. 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(적법한 절차가 아닌 방법으로 건축한 건축물은 제외한다) 나. 「건축법 시행령」 제15조제5항제8호에 따른 임시숙소 또는 같은 항 제16호에 따 라 임시숙소와 비슷한 것으로서 건축조례로 정하는 가설건축물
2. 국유림경영계획의 승인을 받은 경우
3. 자연휴양림조성계획의 승인을 얻은 산림의 경우
4. 수목원조성계획의 승인을 얻은 산림의 경우
5. 산림청장 소속의 시험연구기관이 소관 국유림에서 시험 · 연구에 필요한 사업을 하는 경우
6. 국가유산청장이 소관 국유림에서 국가유산보호를 위한 사업을 하는 경우
7. 산지전용허가 · 산지일시사용허가를 받거나 산지전용신고 · 산지일시사용신고를 한 자 (다른 법령에 따라 허가 또는 신고가 의제되거나 배제되는 행정처분을 받은 자를 포 함)가 산지전용에 수반되는 입목벌채등을 하려는 경우
8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 토석의 굴취 · 채취에 수반되는 입목벌채등 을 하려는 경우 가. 토석채취허가를 받거나 채석신고를 한 자 나. 토사채취신고를 한 자 다. 국유림의 산지에서의 토석의 매각 또는 무상양여를 받은 자
9. 그 밖에 국민생활의 편의를 위한 행위로서 농림축산식품부령이 정하는 경우
10. 입목벌채등을 수반하는 산림사업 실행신고 21-1. 입목벌채등(이하 “입목벌채등”)을 수반하는 산림사업을 하려는 자는 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 산림사업 착수 5일 전까지 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하 여야 한다. 다만, 독림가 또는 임업후계자가 직접 신고하거나 임도를 설치하려는 경우 에는 제1호 및 제2호의 서류를 제출하지 아니한다. 가. 사업구역도(축척 6천분의 1부터 1천200분의 1까지의 임야도에 사업면적을 표시한 것을

• 22 - 말함) 또는 위성위치확인시스템(GPS)을 이용한 실측도 1부 나. 산림청장이 정하여 고시하는 조사 방법 및 기준에 따라 작성된 벌채예정수량조사서 또 는 굴취 · 채취예정수량조사서 1부 다. 설계도서 1부(임도를 설치하는 경우에 한함) 다의2. 사업계획서(입목벌채등의 목적, 사업기간, 임산물의 활용계획, 조림계획 등이 포함 되어야 함) 1부 라. 「산지관리법 시행규칙」 제15조의3제2항에 따른 서류(작업로 및 임산물 운반로를 설 치하는 경우만 해당하며, 설치 및 복구 계획 등이 포함되어 있어야 함) 마. 산림사업비의 보조와 관련하여 산림청장이 정하여 고시하는 서류 [조림(의무조림을 포함 함)사업을 하는 경우만 해당함] 21-2. 신고를 하려는 경우에는 벌채구역 및 벌채대상입목에 대하여 다음의 기준에 따라 표시 하여야 한다. 다만, 자연경계 또는 임상이 현저하게 차이가 있어 경계가 확실한 벌채구 역과 숲가꾸기를 위한 솎아베기에 있어서 평균가슴높이의 지름이 20센티미터 이하인 솎아베기 대상지에 대하여는 표시를 생략할 수 있다. 가. 벌채구역의 경계는 30미터 이내의 간격으로 경계목의 가슴높이 부분에 백색 페인트로 띠를 둘러 표시할 것 나. 솎아베기 및 골라베기의 대상이 되는 나무(이하 “대상목”)는 가슴높이 부분에 적색 페인트로 띠를 둘러 표시할 것 다. 모두베기 및 어미나무작업에서 존치시킬 대상목은 가슴높이 부분에 황색 페인트로 띠 를 둘러 표시 할 것. 다만, 존치시킬 대상목을 벌채하려는 경우에는 이미 표시한 황색 페인트 아래에 적색 페인트로 띠를 둘러 표시한다. 21-3. 시장 · 군수 · 구청장은 신고를 한 산림사업에 대하여는 산림사업 착수 전까지 표시의 적정성 여부, 별기준벌기령, 벌채 ·

굴취기준 및 임도 등의 시설기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 현지확인을 하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 는 그 현지확인을 생략할 수 있다. 가. 산림조합이 사업구역도를 작성하고 벌채구역 및 벌채대상입목에 대한 표시를 행한 경우 나. 설계 또는 감리를 하는 산림사업으로서 설계도서를 통하여 표시의 적정성을 확인할 수 있는 경우

22. 입목벌채의 허가

- 23 - 22-1. 입목의 벌채허가를 받으려는 자는 벌채구역 및 벌채대상 입목에 대하여 표시하고 별신 청서에 다음의 서류를 첨부하여 관할 시장 · 군수 · 구청장 또는 지방산림청국유림관리 소장에게 제출하여야 한다. 가. 벌채구역도 또는 위성위치확인시스템을 이용한 실측도 1부 나. 산림청장이 정하여 고시하는 조사 방법 및 기준에 따라 작성된 벌채예정수량조사서 1 부 나의2. 사업계획서(입목벌채의 목적, 사업기간, 임산물의 활용계획, 조림 및 조림지 사후관 리계획 등이 포함되어야 함 1부 다. 「산지관리법 시행규칙」 제15조의3제2항에 따른 서류(작업로 및 임산물 운반로를 설 치하는 경우만 해당하며, 설치 및 복구 계획 등이 포함되어 있어야 함) 라. 벌채를 하려는 산림의 소유권 또는 사용권 · 수익권을 증명할 수 있는 서류(토지 등기 사항증명서로 확인할 수 없는 경우만 해당하고, 사용권 · 수익권을 증명할 수 있는 서 류에는 사용권 · 수익권의 범위와 존속기간이 명시되어 있어야 함) 마. 산림사업비의 보조와 관련하여 산림청장이 정하여 고시하는 서류[조림(의무조림을 포 함)사업을 하는 경우만 해당함] 바. 조림지 사후관리사업에 대한 산림소유자 동의서(국가나 지방자치단체가 산림사업으로 조림지 사후관리사업을 시행하는 경우로서 산림소유자가 조림지 사후관리사업에 동의 하는 경우만 해당함) 22-2. 시장 · 군수 · 구청장 또는 지방산림청국유림관리소장은 제1항에 따른 신청을 받은 경우 에는 다음 각 호의 사항을 조사 · 확인(제5호 및 제6호는 작업로 및 임산물 운반로를 설치하는 경우만 해당한다)하여 허가를 하는 것이 타당하다고 인정되는 때에는 별지 제35호서식에 따른 허가증을 발급하여야 한다. 다만, 제10조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1호부터 제4호까지의 조사 · 확인을 생략할 수 있다. 가. 벌채구역의 경계표시의 적정성 여부 나. 대상목의 선정 및 표시의 적정성 여부 다. 잔존시킬 입목의 선정 및 표시의 적정성 여부(모수작업만 해당함) 라. 기준벌기령, 벌채 · 굴취기준 및 임도 등의 설치기준에 적합한지 여부 마. 산지일시사용신고 사항에 적합한지 여부 바. 복구비의 예치 여부

23. 임산물의 굴취 · 채취허가

- 24 - 23-1. 임산물의 굴취 또는 채취의 허가를 받으려는 자는 신청서에 다음의 서류를 첨부하여 시장 · 군수 · 구청장 또는 지방산림청국유림관리소장에게 제출하여야 한다. 이 경우 시 장 · 군수 · 구청장 또는 지방산림청국유림관리소장은 행정정보의 공동이용을 통하여 토지 등기사항증명서를 확인하여야 한다. 가. 굴취 · 채취 예정구역도(축척 6천분의 1부터 1천200분의 1까지의 임야도에 굴취 · 채취 예정면적을 표시한 것을 말함) 또는 위성위치확인시스템을 이용한 실측도 1부 나. 산림청장이 정하여 고시하는 조사 방법 및 기준에 따라 작성된 굴취 · 채취예정수량조 사서 1부 다. 복구계획서 1부 라. 굴취 · 채취를 하려는 산림의 소유권 또는 사용권 · 수익권을 증명할 수 있는 서류(토지 등기사항증명서로 확인할 수 없는 경우만 해당하고, 사용권 · 수익권을 증명할 수 있는 서류에는 사용권 · 수익권의 범위와 존속기간이 명시되어 있어야 함) 마. 사업계획서(굴취 또는 채취의 목적, 사업기간, 임산물의 활용계획, 조림 및 조림지 사후 관리계획 등이 포함되어야 함) 1부 바. 「산지관리법 시행규칙」 제15조의3제2항에 따른 서류(작업로 및 임산물 운반로를 설 치하는 경우만 해당하며, 설치 및 복구 계획 등이 포함되어야 함) 사. 조림지 사후관리사업에 대한 산림소유자 동의서(국가나 지방자치단체가 산림사업으로 조림지 사후관리사업을 시행하는 경우로서 산림소유자가 조림지 사후관리사업에 동의 하는 경우만 해당함) 23-2. 시장 · 군수 · 구청장 또는 지방산림청국유림관리소장은 제1항에 따른 신청을 받은 경우 에는 제44조제

2항을 준용하여 굴취 또는 채취 대상의 적정성 여부를 조사 · 확인한 후 허가를 하는 것이 타당하다고 인정되는 때에는 허가증을 발급하여야 한다.

24. 목재의 이용 증진 등 24-1. 산림청장은 임산물의 이용 증진과 목재산업의 발전을 위한 다음의 사항이 포함된 시책 을 수립하여 추진할 수 있다. 가. 목재가공 및 목조주택등 목재산업의 육성 나. 목재제품의 개발 및 기술보급 다. 폐목재의 재활용

• 25 - 24-2. 산림청장은 목재의 안정적인 수요 · 공급과 우량 목재의 증식(增殖)을 위하여 지속적인 관리가 필요하다고 인정되는 산림을 경제림육성단지로 지정하여 관리할 수 있다.

“경제림육성단지를 지정한 경우에는 다음의 자료를 작성해야 함”

1. 경제림육성단지의 구역이 표시된 지형도(수치지형도를 포함함)
2. 경제림육성단지의 구역에 포함되어 있는 토지의 필지별 위치 및 면적 등 상세내역 24-3. 산림청장은 산림경영을 선도하기 위하여 필요한 경우에는 제2항에 따른 경제림육성단 지 중 경영 여건이 우수한 단지를 선도 산림경영단지로 선정하여 육성할 수 있다. 이 경우 다음 각 호의 요건을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다. 가. 규모화된 산림경영이 가능할 만큼 산림이 집단화된 지역 나. 입목의 축적, 조림한 산림 비율 등 산림 여건 다. 임도시설, 지역 내 목재 유통 · 가공 시설 등 산림경영기반
3. 산림생물다양성 기본계획의 수립 25-1. 산림청장은 산림생물다양성기본계획을 5년마다 수립하여야 하며 산림생물다양성기본계 획에는 다음의 사항이 포함되어야 한다. 가. 산림생물(법 제2조 제2호에 따른 산림자원 중 생물자원을 말함)의 다양성 보전을 위한 정책의 목표와 기본방향 및 그 추진에 관한 사항 나. 산림생물의 조사 · 보호 · 증식 및 연구 · 개발 다. 그 밖에 산림생물다양성의 보전 · 관리를 위하여 필요한 사항 25-2. 산림청장은 제1항에 따른 계획을 수립하는 때에는 기후에너지환경부장관과 미리 협의 하여야 하며, 계획이 수립된 때에는 시 · 도지사 또는 지방산림청장에게 이를 통보하여 야 한다. 25-3. 산림청장과 지방자치단체의 장은 관할 지역 산림의 산림생물다양성의 보전 · 관리를 위 하여 생태숲 · 수목원 조성 등 대통령령으로 정하는 사업을 하도록 노력하여야 한다.

• 26 -

“대통령령으로 정하는 사업” 이란

1. 생태숲과 수목원의 조성 사업
2. 산림생물의 조사 및 관리 사업
3. 산림생물의 보호 및 증식 사업
4. 산림생물의 연구 및 개발 사업
5. 그 밖에 산림생물다양성의 보전 · 관리를 위하여 산림청장이 필요하다고 인정하는 사업
6. 산림복원의 기본원칙 산림복원은 다음의 기본원칙에 따라야 한다. 가. 산림생태계가 모든 국민의 자산으로서 공익에 적합하게 보전 · 관리되고 지속가능한 이용이 이루어지도록 한다. 나. 산림내 생물이 생태적으로 보호되고 산림생물다양성이 유지 · 증진될 수 있도록 한다. 다. 산림내 서식공간 및 기능이 확보되도록 지형 · 입지에 적합한 자생식물 · 자연재료를 사용하 여 식생을 복원한다. 라. 산림내 생태계 균형이 파괴되거나 그 가치가 낮아지지 않도록 한다. 마. 산림복원 시 계획, 모니터링, 평가의 유기적 연계를 강화한다.
7. 산림복원 기본계획의 수립 27-1. 산림청장은 산림복원을 효율적으로 추진하기 위하여 산림복원 기본계획을 10년마다 수 립 · 시행하여야 한다. 27-2. 기본계획에는 다음의 사항이 포함되어야

한다. 가. 산림복원의 기본목표 및 추진방향 나. 산림복원의 촉진을 위한 시책 다. 산림복원 대상지(제4조에 따른 산림을 말함), 산림복원사업 및 사후관리에 관한 사항 라. 산림복원에 관한 정보관리에 관한 사항 마. 산림복원 기술인력의 육성에 관한 사항 바. 산림복원 기술의 국제교류에 관한 사항 사. 그 밖에 산림복원의 증진에 관한 사항

8. 산림복원사업의 계획 · 시행 등

- 27 - 28-1. 산림복원사업은 국가 또는 지방자치단체의 사업으로 한다. 28-2. 산림복원사업을 하려는 자(이하 “산림복원사업자”)는 타당성 평가 결과 산림복원사 업의 타당성이 있다고 인정되면 산림복원사업의 시행에 관한 계획서(이하 “산림복원 사업계획서”)를 작성하여야 한다. 28-3. 산림복원사업계획서에는 다음의 사항이 포함되어야 한다. 가. 사업의 필요성과 목표 나. 사업대상지역의 위치, 현황, 사업기간, 총 사업비 다. 주요 사용공법 및 전문가 활용계획 라. 사후 모니터링 및 평가계획 마. 그 밖에 사업시행에 필요하다고 인정되는 사항 28-4. 산림복원사업의 시공은 산림사업법인 중 산림토목 분야의 산림사업법인과 산림조합 또 는 산림조합중앙회가 할 수 있다.

29. 산림복원의 재료 등 29-1. 산림청장 및 지방자치단체의 장은 다음의 기준에 따른 자생식물 및 자연재료를 사용하 여 산림복원사업을 시행해야 한다. 가. 자생식물: 산림복원 대상지 주변 지역 또는 산림복원 대상지와 고도 · 기후대가 유사한 지역에서 채집한 종자를 사용해 산림복원 대상지 주변 지역의 수목원 또는 종묘생산업 자가 생산한 식물일 것 나. 자연재료: 산림복원 대상지 주변 지역 또는 산림복원 대상지와 고도 · 기후대가 유사한 지역에서 채취한 흙, 돌, 나무 등의 재료일 것 29-2. 산림청장 및 지방자치단체의 장은 자생식물 또는 자연재료의 공급이 어려운 경우에는 산림복원 분야의 연구기관 또는 산림복원지원센터(이하 “지원센터”) 등 산림복원 전 문기관에 자문하여 다른 식물 또는 재료로 대체할 수 있다.
30. 녹색자금 30-1. 산림청장은 산림환경을 보호하고 산림의 기능을 증진하며 해외산림자원을 조성하는 데

- 28 - 에 드는 경비 및 사업비를 지원하기 위하여 산림환경기능증진자금(이하 “녹색자금”) 을 설치한다. 30-2. 녹색자금은 산림청장이 운용 · 관리한다. 30-3. 녹색자금은 다음의 재원(財源)으로 조성한다. 가. 정부 외의 자의 출연금(出捐金) 나. 복권수익금 다. 녹색자금의 운용으로 생기는 수익금 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 수익금

“대통령령으로 정하는 수익금” 이란

1. 한국산림복지진흥원(이하 “한국산림복지진흥원”)이 국유 또는 공유의 시설 · 물품 그 밖의 재산을 무상으로 사용 · 수익하거나 대부받은 경우 그로 인한 수익금
2. 기부금, 후원금 그 밖에 산림청장이 인정하는 수익금 30-4. 녹색자금은 산림의 환경기능증진 및 해외산림자원의 조성에 관한 다음의 사업에 사용 할 수 있다. 가. 맑은 물 공급을 위한 산림환경개선사업 나. 공해(公害) 방지와 경관 보전을 위한 산림 및 도시림 조성사업 다. 청소년 등을 위한 산림체험활동시설의 설치 · 운영 및 교육 · 홍보사업 라. 수목원 · 휴양림 · 수목장림의 조성 · 운영사업 마. 산림환경기능증진과 관련한 임업인의 교육 및 복지증진사업 바. 해외산림 환경기능증진 사업 사. 해외에서 산림자원을 확보하기 위한 사업 아. 산림복지 진흥을 위한 사업 자. 그 밖에 산림의 환경기능증진을 위하여 대통령령으로 정하는 사업

- 29 -

“대통령령으로 정하는 사업” 이란

1. 법 제58조제4항제1호부터 제8호까지의 사업에 관한 연구 · 개발 및 홍보지원
2. 야생동식물생태공원의 조성 및 운영의 지원

3. 산림환경기능 증진을 위한 국제교류 및 협력사업
4. 산림재난 공제사업 지원
5. 산림재난 방지 · 산지복구 등 산림보전에 필요한 사업
6. 탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 사업
7. 한반도 산림복원에 필요한 사업
8. 임업후속세대 및 임업인의 자녀를 위한 장학사업
9. 임업 및 산림과학기술분야 공헌자에 대한 포상사업
10. 자금지원 31-1. 국가나 지방자치단체는 다음의 산림사업에 대하여 그 사업비의 전부 또는 일부를 융자 하거나 보조할 수 있다. 가. 산림경영계획의 작성 · 변경 나. 산림사업의 실행 다. 임업기술지도 · 조림(의무조림을 포함함) 및 숲가꾸기의 장려 라. 산림관리기반시설의 조성 · 관리 마. 종묘 · 종균의 생산 및 개발 바. 채종림, 산림유전자원보호림 및 시험림의 조성 · 관리 및 보호수의 관리 사. 특수산림사업지구 사업 아. 도시림 및 가로수의 조성 · 관리 자. 자연휴양림의 조성, 관리 및 운영 차. 산불예방시설 및 진화장비의 확보, 유지 및 관리 카. 산림병해충의 예방 · 제거 타. 산림조합 · 산림조합중앙회의 운영과 사업의 추진 파. 국가가 임업단체에 위탁하는 사업 하. 해외산림개발조사 및 개발사업 거. 황사 · 사막화방지 조림사업 및 관련 연구 · 조사사업 너. 무궁화의 증식 · 보급 · 개발 및 이용촉진사업 더. 수목원의 조성 · 관리 및 운영 러. 그 밖에 산림의 경영 · 개발 및 산림소득증대를 위하여 산림청장이 필요하다고 인정하 는 사업 31-2. 자금을 융자할 때에는 해당 임야와 입목을 담보로 할 수 있다. 이 경우 아직 수확기에 이르지 아니한 입목은 그 가격을 미리 평가하여 담보로 할 수 있다.

• 30 - Ⅱ. 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률

1. 용어 정의 1-1. “임업”이란 영림업, 임산물생산업, 임산물유통.가공업, 야생조수사육업과 이에 딸린 업 으로서 분재생산업, 조경업, 수목조사업 등 임업 관련 서비스업을 말한다. 1-2. “임업인”이란 임업에 종사하는 자로서 대통령령으로 정하는 자를 말한다. “대통령령으로 정하는 자”란
2. 3헥타르 이상의 산림에서 임업을 경영하는 자
3. 1년 중 90일 이상 임업에 종사하는 자
4. 임업경영을 통한 임산물의 연간 판매액이 120만원 이상인 자
5. 「산림조합법」제18조에 따른 조합원으로서 임업을 경영하는 자 1-3. “임산물”이란 목재, 수목, 낙엽, 토석 등 산림에서 생산되는 산물, 그 밖의 조경수, 분 재수 등 대통령령으로 정하는 것을 말한다. “그 밖의 조경수, 분재수 등 대통령령으로 정하는 것”이란
6. 조경수·분재수
7. 가지·꽃·열매·생잎·장작·톱밥·나무조각 등 수목의 일부분
8. 대나무류·초본류·덩굴류·이끼류
9. 산림버섯·떼
10. 숯(톱밥숯을 포함한다)·수액(수목 또는 대나무를 태워서 얻은 응축액을 포함한다)
11. 합판 · 단판 · 섬유판(fiberboard) · 집성재 · 성형재 · 마루판 · 목재펠릿 등 「목재의 지속 가능한 이용에 관한 법률」제2조제2호에 따른 목재제품 1-3-1. “특별관리임산물”이란 소비자의 보호 및 품질향상을 위하여 특별한 관리가 필요한 임산물로서 산양삼(건조된 것을 포함한다)을 말한다. 1-3-2. “산양삼”이란 산지에서 재배하고, 품질검사에 합격한 오갈피나무과(科) 인삼속(人 蔘 屬) 식물을 말한다. 1-3-3. “임업기계장비”란 임업분야에 사용되는 기계, 장비 및 도구로서 농림축산식품부령

• 31 - 으로 정하는 것을 말한다. 임업기계장비의 범위

1. 임업기계 구분 범위 임업용 동력기계톱 체인톱날, 가이드 바(guide bar: 이동 방향 제한 장치), 브레이크 등을 갖추고 나무베기, 가지치기 및 통나무자르기 등을 하는 휴대형 기계 임업용 동력천공

기 나무주사를 사용한 방제작업, 종균 접종 등을 목적으로 나무에 일정한 깊이의 구멍을 뚫는 휴대형 기계 임업용 윈치(Winch: 중량 물을 끌어올리거나 당겨 올리는 기계설비) 밧줄이나 와이어로프(wire rope: 쇠밧줄)를 이용하여 나무를 끌 어올리거나 당겨 올리는 다음 각 목의 기계 가. 휴대형윈치: 작업하는 사람 1명이 사용 가능한 소형 윈치 나. 썰매형윈치: 썰매형태의 소형 윈치를 장착한 지면끌기식 집재기계 반송기(Carriage) 도르래, 견인고리, 제동장치 및 짐내림줄(짐내림줄은 필요한 경 우에만 갖출 수 있다)을 갖추고, 산지의 공중으로 설치된 줄을 타고 주행하면서 나무를 올리는 기계 임업용 동력집재기 산지의 공중으로 설치된 줄에 윈치 및 반송기(반송기는 필요한 경우에만 갖출 수 있다)를 이용하여 나무를 수집하는 집재기계 타워야더 (Tower-Yarder) 자주식(自走式) 기본차량에 동력집재기 및 고정식 타워 등을 갖추고 타워에서 산지의 공중으로 설치한 줄에 반송기와 윈치를 이용하여 나무를 수집하는 공중 가선식(架線式) 집재기계 스윙야더(Swing-Yarder) 자주식 기본차량에 동력집재기, 좌우로 회전하는 크레인 등을 갖 추고 크레인에서 산지의 공중으로 설치한 줄에 반송기와 윈치를 이용하여 나무를 수집하는 공중 가선식 집재기계 임업용 예불기(刈拂機) 회전하는 칼날 등을 갖추고 풀베기, 어린나무 가꾸기에 사용되 는 휴대형 기계 동력상하차기 자주식 기본 차량에 크레인 및 그래플(grapple: 부피가 큰 물건을 집는 기계)을 갖추고 수집된 원목을 운반차량에 싣고 내리는 기계 임업용 굴착기 목재수확작업용 작업기와 산림토목작업용 작업기를 장착하여 구동할 수 있는 기본차량으로서, 임업에 사용되는 자체중량 23톤 미만의 자주식 굴착기 임업용 트랙터 임업용 부속 작업기를 부착하거나 견인하고, 이를 구동하기 위 한 기본차량으로서, 동력을 이용한 구동장치, 견인장치 및 승강 장치 등을 갖춘 자주식 원동기계 동력임내차(林內車) 원목을 적재할 수 있는 구조물 등을 갖추고, 산림 내에서 목재운반을 할 수 있는 자주식 기본차량

- 32 - 원목크레인 크레인 및 그래플, 수평 유지 장치 등을 갖추고 원목을 들어 올리거나 회전하여 옮기는 기계 프로세서(Processor) 칼날, 원목 이송 · 절단 장치 등을 갖추고, 가지치기 및 통나무 자르기를 한꺼번에 처리하는 자주식 기계 하베스터(Harvester) 틸팅(tilting: 기울기 조절)장치, 가지치기에 필요한 칼날 및 원목 이송 · 절단 장치 등을 갖추고, 나무베기, 가지치기 및 통나무자 르기를 한꺼번에 처리하는 자주식 기계 펠러번처(Feller buncher) 나무를 베는 자주식 기계 포워더(Forwarder) 자주식 기본 차량에 원목을 적재할 수 있는 구조물, 운전실 등 을 갖추고, 원목을 싣고 운반하는 기계 스키더(Skidder) 베어진 나무를 고정시켜 잡는 작업기, 크레인(크레인은 필요한 경우에만 갖출 수 있다) 및 운전실 등을 갖춘 지면끌기식 집재 기계 또는 소량의 나무를 운반하는 자주식 기계 압축결속기(Bundler) 목재 수확으로 인한 목재 부산물을 압축 · 결속(結束)하는 기계 목재파쇄기 원판형 디스크 또는 원통 위에 설치된 칼날이나 돌기를 회전시 켜 목재조각(wood chip)을 생산하는 기계 톱밥제조기 원통 위에 설치된 다수의 소형 절삭(切削)날을 회전시켜 목재를 5mm 이하의 작은 크기로 절삭 · 파쇄하여 톱밥(sawdust)을 생산 하는 기계 임업용 모노레일 산림 내에 주행레일을 설치하여 작업하는 사람이나 임산물을 운반하는 자주식 기계 임업용 드론 산림 조사, 목재 수확, 산불 · 산사태 · 병해충 등 산림재해의 예 방을 위한 예찰 등 산림자원의 조성 · 관리에 활용되는 무인헬 기 및 멀티콥터(multicopter) 자동지타기(枝打機) 동력을 통해 나선형 또는 수직으로 나무를 타고 오르내리면서 칼날 또는 소형 체인톱으로 나무의 가지를 치는 기계 임업용 식혈기(植穴機) 묘목심기 등을 할 수 있도록 토양에 구덩이를 파는 휴대형 기계 산불지휘차 산불진화 지휘에 필요한 장치를 갖추고 산불진화에 필요한 인력 및 장비의 운용 등 방제현장을 지휘하기 위한 다인승 차량 산불진화차 산불 진화에 필요한 장비를 갖추고, 산불현장에 급수를 하거나 직접 산불을 진화하는 차량 산불진화기계화시스템 동력펌프, 간이수조, 분배기, 간선호스, 지선호스, 호스 도르래, 연결소켓 및 분사총 등을 갖추고 산불을 진화하는 기계 묘목이식기 토양에 구덩이를 파서 식재기구로 묘목을 이식하고, 필요한 경 우 진압용 롤러로 진압하는 자주식 기계 양묘조상기(造床機) 양묘장에서 토양을 쇄토(碎土: 굳어서 덩이진 흙을 부스러뜨림) 하고, 고랑 · 두둑을 형성하는 등의 작업을 수행하여 상(床)을

- 33 - 1-4. “임업후계자”란 임업의 계승 · 발전을 위하여 임업을 영위할 의사와 능력이 있는 사람으로서 농림축산식품부령으로 정하는 요건을 갖춘 사람을 말한다. “농림축산식품부령으로 정하는 요건”이란

1. 55세 미만의 사람으로서 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제13조에 따른 산 림경영계획에 따라 임업을 경영하거나 경영하려는 사람 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령」 제3조제1호에 따른 개인독림가의 자녀 나. 3헥타르 이상의 산림을 소유(세대를 같이 하는 직계존 · 비속, 배우자 또는 형제자매 의 명의로 소유하는 경우를 포함한다)하고 있는 사람 다. 10헥타르 이상의 국유림 또는 공유림을 대부받거나 수익분배림(분수림)을 설정받은 사람
2. 산림청장이 정하여 고시하는 기준 이상의 산림용 종자, 산림용 묘목(조경수를 포함한 다), 버섯, 분재, 야생화, 산채, 그 밖의 임산물을 생산하거나 생산하려는 사람 1-5. “독림가(篤林家)”란 산림을 모범적으로 경영하고 있는 자로서 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자를 말한다. 만드는 기계 나무열매류 수확기 진동을 발생시키는 회전체에 의해 나뭇가지 또는 줄기에 진동 을 주어 나뭇가지에서 열매를 떨어뜨리는 방법으로 나무열매류 를 분리 · 수확하는 기계 수목굴취기(掘取機) 삽날(spade blade) 또는 반원 형태의 칼날을 토양 속에 삽입하 거나 회전시켜 토양과 수목뿌리를 절단하여 분(盆)을 만드는 기계 그 밖의 임업기계 그 밖에 임업용으로 사용되는 기계로서 산림청장이 정하여 고 시하는 것
3. 임업 장비 및 도구 구분 범위 산림작업용 장비 및 도구 산림작업복, 산림작업 안전모 · 안전화 · 안전장갑 등 산림의 조 성 · 육성 · 이용 등에 쓰이는 장비 및 도구 산불진화용 장비 및 도구 산불진화복, 방염(防炎) 안전모 · 안전화 · 안전장갑 및 텐트 등 산불진화에 쓰이는 장비 및 도구 그 밖의 임업 장비 및 도구 그 밖에 임업용으로 사용되는 장비 및 도구로서 산림청장이 정 하여 고시하는 것

- 34 - “대통령령으로 정하는 요건”이란

1. 개인독림가(個人篤林家) 가. 모범독림가 : 300헥타르 이상의 산림을 산림경영계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 사람 또는 조림 실적이 100헥타르 이상이고 산림경영계획에 따라 산림을 모범 적으로 경영하고 있는 사람 나. 우수독림가 : 100헥타르 이상의 산림을 산림경영계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 사람 또는 조림 실적이 50헥타르 이상{유실수(有實樹)는 20헥타르 이상}이고 산 림경영계획에 따라 산림을 모범적으로 경영하고 있는 사람 다. 자영독림가: 5헥타르 이상의 산림을 산림경영계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 사람 또는 유실수를 3헥타르 이상 조림하여 산림을 산림경영계획에 따라 모범적으 로 경영하고 있는 사람
2. 법인독림가: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인 가. 300헥타르 이상의 산림을 산림경영계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 법인 또 는 조림 실적이 100헥타르 이상이고 산림경영계획에 따라 산림을 모범적으로 경영 하고 있는 법인 나. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 농업법인 중 10헥 타르 이상의 산림을 산림경영계획에 따라 모범적으로 경영하고 있는 법인 또는 조 림 실적이 5헥타르 이상이고 산림경영계획에 따라 산림을 모범적으로 경영하고 있 는 법인 1-6. “산촌”이란 산림면적의 비율이 현저히 높고 인구밀도가 낮은 지역으로서 행정구역면 적에 대한 산림면적의 비율이 70퍼센트 이상, 인구밀도가 전국 읍 · 면의 평균 이하, 행 정구역면적에 대한 경지면적의 비율이 전국 읍 · 면의 평균 이하를 말한다. 1-7. “산촌진흥지역”이란 시 · 도지사가 산촌의 진흥을 위하여 필요한 지역을 산촌진흥지역 으로 지정한 지역을 말한다. 1-8. “산촌진흥특화사업”이란 산촌지역에 특화된 산림과 산림자원을 활용하여 산촌을 자연 친화적으로 개발함으로써 산촌에 거주하는 주민의 소득을 안정적으로 확보하고 삶의 질을 개선하기 위한 사업을 말한다.

3. 임업경영의 기본원칙 2-1. 임업경영은 산림의 보전과 이용이 조화를 이룰 수 있도록 다음 각 호의 기본원칙에 따

- 35 - 라 이루어져야 한다. 가. 산림은「산지관리법」제4조에 따른 산지의 구분에 따라 계획적으로 관리하여야 한다. ㅇ 보전산지 - 임업용산지: 임업생산 기능의 증진을 위하여 필요한 산지로서 산림청장이 지정하는 산지 - 공익용산지: 임업생산과 함께 재해 방지, 수원 보호, 자연생태계 보전, 산지경관 보 전, 국민보건휴양 증진 등의 공익 기능을 위하여 필요한 산지로서 산림 청장이 지정하는 산지 ㅇ 준보전산지 : 보전산지 외의 산지 나. 산림은 자연생태계의 자정능력, 생물다양성, 야생 동 · 식물의 서식조건 및 자연경관의 특성이 유지될 수 있도록 조성 · 관리하여야 한다. 다. 산림은 국민의 보건 · 휴양의 증진에 기여할 수 있도록 조성 · 관리하여야 한다. 라. 산림생태계 및 동 · 식물 보존 등 환경에 미치는 영향을 고려하여 산촌을 자연친화적으 로 개발하여야 한다.

3. 산촌진흥의 기본원칙 3-1. 산촌진흥은 다음 각 호의 기본원칙에 따라 이루어져야 한다. 가. 산촌을 산림관리의 거점지역으로 육성하여 산림자원의 보전 · 증식을 적극 도모하여야 한다. 나. 산림생태계 및 동 · 식물 보존 등 환경에 미치는 영향을 고려하여 산촌을 자연친화적으 로 개발하여야 한다. 다. 산촌의 고유한 문화와 전통을 계승 · 발전하도록 하여야 한다.
4. 임업인의 날 4-1. 임업 · 산촌의 소중함을 국민에게 알리고, 임업인의 긍지와 자부심을 고취하기 위하여 매년 11월 1일을 임업인의 날로 정한다.
5. 재정지원 5-1. 국가 및 지방자치단체는 임업의 구조개선과 임업진흥을 위하여 다음 각 호의 사업을 하 는 자에게 그 사업비의 전부 또는 일부를 융자하거나 보조할 수 있다.

- 36 - 가. 조림 또는 육림 나. 임업종묘의 생산 다. 임산물의 생산 · 유통 · 이용 · 가공 또는 보관 라. 임도의 조성 · 유지 또는 관리 마. 임업인의 산촌정착을 위한 시설 또는 장비의 지원 바. 임업기계장비의 개발 · 보급 및 교육 사. 임업경영규모를 늘리기 위한 산림의 취득 아. 그 밖에 임업경영 및 산림소득증대를 위하여 대통령령으로 정하는 사업

6. 협업경영 6-1. 생산성을 높이고 경영비용을 줄이기 위하여 사유림의 소유자 상호간에 조림사업, 숲가 꾸기 사업, 임산물의 생산 · 판매 · 가공산업을 공동으로 실시하는 임업경영을 말한다.
7. 대리경영 7-1. 대리경영이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 자본이나 기술이 부족하여 스스 로 임업을 경영하기 어려운 사유림 소유자와 체결한 계약에 따라 행하는 임업경영을 말한다. 가. 임업인 나. 산림조합 및 산림조합중앙회 다. 시장 · 군수 또는 구청장 라. 지방산림청장 또는 지방산림청국유림관리소장 마. 임업분야의 학과가 설치된 대학(전문대학을 포함한다) 바. 다음의 산림사업을 모두 할 수 있는 법인으로 등록한 산림사업법인 ㅇ 산림경영계획 및 산림조사 ㅇ 숲가꾸기 및 병해충 방제 ㅇ 산림토목 사. 그 밖에 산림경영을 주 업무로 하는 법인
8. 겸업임업 등 8-1. 겸업임업 · 전업임업 및 기업임업이란 다음 각 호의 임업을 말한다.

- 37 - 가. 겸업임업 : 3헥타르 이상의 산림에서 임업을 경영하고 있거나 임산물을 주원료로 하는 생산활동을 1년 중 90일 이상 할 수 있는 임업 나. 전업임업 : 50헥타르 이상의 산림에서 임업을 경영하고 있거나 임산물을 주원료로 하 는 생산활동을 1년 중 200일 이상 할 수 있는 임업 다. 기업임업 : 500헥타르 이상의 산림에서 임업을 경영하는 법인으로서 임산물을 주원료 로 하는 생산 활동을 1년 중 200일 이상 할 수 있는 임업

9. 임산물 가공업의 지원 등 9-1. 산림청장 또는 시 · 도지사는 임산물의 원활한 수급 및 가격안정을 위하여 임산물 가공 업자에게 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다. 가. 임산물의 생산 · 공급 · 수매 또는 비축에 필요한 자금 나. 임산물가공시설의 신설 · 증설 또는 현대화에 드는 자금 다. 임산물가공시설의 운영자금 라. 임산물의 이용 증진을 위한 제품개발 및 기술보급 마. 임산물의 유통 · 가격정보의 제공

10. 산림의 이용 · 지원 10-1. 산림청장 또는 시 · 도지사는 공유림 또는 사유림의 소유자가 「산지관리법」 제4조에 따른 산지의 구분의 목적을 저해하지 아니하는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해 당하는 사업을 하려는 경우에는 이를 지원할 수 있다. 가. 산림욕장의 조성사업 나. 산림 안의 주차휴양단지의 조성사업 다. 목조주택전원단지의 조성사업 라. 그 밖에 임업진흥촉진을 위하여 필요하다고 대통령령으로 정하는 사업 ○ 자연관찰원 조성사업 ○ 분재생산사업 10-2. 산림청장 또는 시 · 도지사는 사업을 하려는 공유림 또는 사유림의 소유자에게 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다. 가. 시설 및 운영에 필요한 자금의 보조 및 융자 나. 조성 및 생산에 관련된 기술 지원 다. 조성 및 생산에 필요한 정보 제공



11. 임업후계자 등의 육성 11-1. 산림청장 또는 시 · 도지사는 임업후계자를 선발하고, 임업후계자가 지역사회의 임업을 선도할 수 있도록 필요한 지원을 하여야 한다.

11-2. 산림청장 또는 시 · 도지사는 독림가를 선정하고 독림가의 육성에 필요한 지원을 하여 야 한다. 11-3. 산림청장 또는 시 · 도지사는 제1항 또는 제2항에 따라 임업후계자로 선발된 자 또는 독림가로 선정된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선발 또는 선정을 취소 할 수 있다. 가. 임업후계자 또는 독림가가 선발 · 선정 요건을 상실한 경우 나. 임업후계자 또는 독림가가 사망한 경우 다. 이 법 또는 「산지관리법」 · 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 · 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받은 경우 라. 임업후계자 또는 독림가로 선발되거나 선정된 자가 그 취소를 원하는 경우 마. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임업후계자 또는 독림가로 선발되거나 선정된 경우 12. 임업기능인의 양성 12-1. 산림청장 및 시 · 도지사는 임업분야 기능인을 양성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 실시할 수 있다. 가. 임업분야 기능인의 직업훈련 나. 임업분야 기능인의 취업알선 및 고용안정 다. 제2항에 따른 영림단(營林團)에 대한 임업기계장비의 지원 라. 작업장의 안전관리와 임업 분야 기능인의 후생복지 등 근로조건의 개선 12-2. 산림청장 및 시 · 도지사는 임업분야 기능인의 취업알선과 고용안정을 위하여 임업분야 기능인에게 영림단을 조직하게 하여 다음 각 호의 사업을 도급사업으로 하게 할 수 있다. 가. 조림사업 나. 숲가꾸기 사업

 다. 산림 병해충 방제사업 라. 양묘사업 마. 입목의 벌채 · 굴취 또는 이식사업 바. 그 밖에 산림청장이 임업분야 기능인의 취업알선과 고용안정에 필요하다고 인정하여 고시하는 사업 12-3. 영림단의 구성원 수는 6명 이상 30명 이하로 하되, 영림단의 종류와 필수인력기준은 다음 각 호와 같다. 가. 기능인영림단 ○ 기능2급 이상의 산림경영기술자가 다음 각 목의 구분에 따른 비율 이상일 것 - 구성원 수가 6명 이상 10명 이하인 경우: 60퍼센트 - 구성원 수가 11명 이상 30명 이하인 경우: 50퍼센트 나. 기계화영림단 ○ 기능인영림단의 요건을 갖춘 단체로서 임업훈련기관에서 임업기계장비에 관한 기술 교육을 이수한 자가 전체 구성원의 30퍼센트 이상일 것

13. 특별관리임산물 생산 13-1. 특별관리임산물을 생산(특별관리임산물의 종자 · 종묘의 생산을 포함한다.)하려는 자는 전문기관(한국임업진흥원)에서 조사한 생산적합성조사 결과를 첨부하여 산림청장에게 신고하여야 한다. 13-2. 특별관리임산물을 생산하려는 자가 토양 · 종자 또는 종묘가 특별관리임산물의 생산에 적합한지에 대한 조사(이하 “생산적합성조사”라 한다)를 받으려는 경우에는 특별관리 임산물 생산적합성조사신청서에 토지의 소유권 또는 사용권 · 수익권을 증명할 수 있는 서류(토양이 특별관리임산물의 생산에 적합한지에 대한 조사를 받으려는 경우로서 토 지 등기사항증명서로 확인할 수 없는 경우만 해당한다)를 첨부하여 전문기관(한국임업진흥원)에 제출하여야 한다. 13-3. 생산적합성조사 신청서를 제출받은 전문기관의 장은 신청내용에 토양이 특별관리임산 물의 생산에 적합한지에 대한 조사가 포함된 경우에는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 신청인의 다음 각 호의 서류를 확인해야 한다. 가. 토지 등기사항증명서(신청인이 토지의 소유자인 경우만 해당한다)

• 40 - 나. 임야대장 다. 임야도 13-4. 특별관리임산물을 생산하는 자는 다음 각 호의 기준에 따라 특별관리임산물의 생산과 정을 기록 · 관리하여야 한다.

가. 작업일자별로 구분할 것 나. 종묘 및 종자별로 구분할 것 다. 세부적인 작업내용이 포함될 것 라. 농약 또는 비료의 사용에 관한 사항이 포함될 것 마. 그 밖에 생산과정의 특성, 면적 및 수량 등을 고려하여 산림청장이 필요하다고 인정하 는 방법에 따라 기록 · 관리할 것 13-5. 생산자는 특별관리임산물의 생산과정에서 대통령령으로 정하는 농약 또는 비료를 사용 하여서는 아니 된다.

14. 임업진흥권역의 지정 14-1. 산림청장, 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 임업진흥을 촉진하기 위하여 조림 · 육림 및 임도시설 등 임업의 생산기반 조성과 임산물의 유통 · 가공 시설이 필요한 지 역에 대하여는 다음 각 호의 구분에 따라 관계 행정기관의 장과 협의하여 권역별로 임 업진흥권역을 지정한다. 가. 산림청장: 국유림, 100만제곱미터 이상의 공유림 및 사유림 나. 시 · 도지사: 3만제곱미터 이상 100만제곱미터 미만의 공유림 및 사유림 다. 시장 · 군수 · 구청장: 3만제곱미터 미만의 공유림 및 사유림 14-2. 임업진흥권역은 임산물소득원을 개발 · 육성하여 임업경영을 활성화할 수 있는 지역으 로서 임업용산지에 한정하여 지정하되, 다음 각 호의 기준에 맞아야 한다. 가. 시 · 군 또는 자치구의 행정구역면적에 대한 산림면적의 비율이 70퍼센트 이상인 지역 나. 시 · 군 · 구의 행정구역면적에 대한 산림면적의 비율이 70퍼센트 미만인 지역 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지역 ㅇ 일단의 산림이 집단적으로 분포하여 임업진흥권역 설정이 가능한 지역 ㅇ 협업경영을 실시하는 구역으로서 계속하여 집약적인 임업경영이 필요하다고 인정되

• 41 - 는 지역 ㅇ 연접된 시 · 군 · 구의 임업진흥권역과 연결되어 임업경영이 필요하다고 인정되는 지 역 15 산촌진흥기본계획의 수립 15-1. 산림청장은 관계 중앙행정기관의 장과 시 · 도지사의 의견을 들어 10년에 한 번씩 산촌 진흥기본계획을 다음 각 호에 관한 사항을 포함하여 수립하여야 한다. 가. 산촌의 산림자원 조성 · 경영 기반을 확충하는 등 산림의 종합 정비에 관한 사항 나. 농림수산물의 생산 · 가공 · 판매 및 산림휴양자원을 활용한 산촌주민의 소득증대에 관 한 사항 다. 산촌의 도로 · 주택 · 상하수도 등 주거환경의 조성 · 정비에 관한 사항 라. 산촌의 고유한 문화와 전통의 계승 · 발전에 관한 사항 마. 도시와의 교류 촉진에 관한 사항 바. 도시민의 산촌 정착 지원에 관한 사항 사. 산촌의 녹색관광 및 생태관광 육성에 관한 사항 아. 임업기능인의 양성과 영림단의 운영 등 산촌 인력육성에 관한 사항 자. 다른 법률에 따른 지역개발계획과의 연계와 지원에 관한 사항

16. 산촌진흥특화사업계획 수립 16-1. 시장 · 군수 · 구청장은 관할지역 안의 산촌진흥지역에서 산촌진흥특화사업을 추진하려 는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 산촌진흥특화사업계획을 수립하여 시 · 도지 사에게 승인을 요청하여야 한다. 가. 산촌진흥특화사업의 목적 · 추진방향 · 기대효과 나. 산촌진흥특화사업의 시행기간 · 시행지역 등 사업개요 다. 산촌진흥특화사업에 필요한 사업비의 조달계획 및 연차별 투자계획 라. 산촌진흥특화사업에 필요한 시설의 설치 · 관리 · 운영에 관한 사항 마. 자연환경, 지역의 역사와 문화, 인적자원 등 사업에 활용할 수 있는 기반에 관한 사항 바. 그 밖에 산촌진흥특화사업의 시행에 필요한 사항으로서 특별시 · 광역시 · 도 · 특별자치 도의 조례(이하 “시 · 도 조례”라 한다)로 정하는 사항
17. 산촌진흥특화사업의 시행자

• 42 - 17-1. 시장 · 군수 · 구청장은 산촌진흥특화사업을 직접 시행하거나 다음 각 호의 자에게 그 사업의 전부 또는 일부를 위탁하여 시행하게 할 수 있다. 가. 산림조합중앙회 나. 한국농어촌공사 다. 자연휴양림조성 및 산촌생태마을 조성 사업을 할 수 있는 산림사업법인 라. 그 밖에 산림청장이 산촌진흥특화사업을 시행하기에 적합하다고 인정하는 자

18. 산촌진흥특화사업비의 지원 18-1. 시장 · 군수 · 구청장은 산촌진흥특화사업 시행지역 안에 있는 산림을 관리하기 위하여 다음 각 호의 산림사업을 하는 자에게는 우선적으로 사업비의 전부나 일부를 지원할 수 있다. 가. 임산물소득원의 개발 · 육성사업 나. 산림의 복합경영사업 다. 임산물가공업 라. 산림의 이용사업 마. 임업기능인의 양성사업 바. 임업의 기계화사업
19. 한국임업진흥원의 사업 19-1. 한국임업진흥원은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 가. 임업인의 산림경영정보 및 임산물의 생산 · 유통 정보에 관한 지원 나. 특별관리임산물의 품질관리 다. 특별관리임산물의 품질인증 라. 임업에 관한 시험 · 분석 · 조사 · 감정 및 기술지원 마. 임업연구 성과의 기술 사업화 촉진 및 기술이전 지원 바. 산림자원 및 입지 조사 설계 · 평가 사. 해외산림자원개발 및 국제산림협력사업 아. 산림탄소상쇄제도의 운영 · 관리 및 산림분야 탄소배출권 확보사업 자. 임업 · 산촌 분야 고용 창출 및 창업 활성화를 위한 지원사업

- 43 - 차. 임산물 홍보 및 판매촉진에 관한 지원사업 카. 그 밖에 임업 · 산촌 진흥을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업 “대통령령으로 정하는 사업”이란

1. 산림자원에 대한 생태체험 지원
2. 산림자원의 브랜드가치 제고 및 지원
3. 산림자원관리 사업에 필요한 국제협력 및 인력양성
4. 산림바이오매스 에너지의 품질시험, 검사 · 제조 및 수입에 대한 지원
5. 산림바이오매스 에너지를 사용하는 연소기의 기술 개발, 성능 검사 및 보급
6. 산림경영인증 및 그에 관한 컨설팅
7. 산림탄소 흡수량 인증 및 탄소상쇄 우수제품 인증
8. 임업가구 경제조사, 임업경영실태조사, 임산물 생산비조사, 목재이용 실태조사 및 임업 기계장비의 운영 · 작업 실태조사 등 임업통계조사
9. 임상도(林相圖) 및 산림입지도 제작, 국가산림자원조사 결과 분석 및 활용
10. 산림항공사진 데이터베이스 구축 등 온실가스통계 기반 구축
11. 임업 및 산림 분야 계열학교에 대한 임업분야 교육 지원
12. 산촌진흥특화사업 및 산촌주민의 소득증대 사업 지원
13. 임업인 등의 산촌정착 지원
14. 그 밖에 한국임업진흥원의 설립목적 달성을 위하여 필요한 사업

- 44 - Ⅲ. 산림조합법 산림조합법 [시행2025. 1. 31.] [법률제20434호, 2024. 9. 20., 타법개정] 제1장총칙<개정 2013. 4. 5.> 제1조(목적) 이법은산림소유자와임업인의자주적인협동조직을통하여지속가능한산림경영을촉진하 고산림생산력을증진시키며그구성원의경제적 · 사회적 · 문화적지위향상을도모함으로써국민경제의 균형있는발전에이바지함을목적으로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제2조(정의) 이법에서사용하는용어의뜻은다음과같다.

1. “조합”이란지역조합과전문조합을말한다.
2. “지역조합”이란이법에따라설립된지역산림조합을말한다.
3. “전문조합”이란이법에따라설립된품목별 · 업종별산림조합을말한다.
4. “중앙회”란이법에따라설립된산림조합중앙회를말한다.
5. “산림”이란「산림자원의조성및관리에관한법률」제2조제1호에따른산림을말한다.
6. “임산물”이란「산림자원의조성및관리에관한법률」제2조제7호에따른임산물을말한다.
7. “산림소유자”란정당한권원에의하여산림을소유하는자를말한다.
8. “특수산림사업지구”란「산림자원의조성및관리에관한법률」제28조에따른특수산림사업지구를 말한다.
9. “임업”이란「임업및산촌진흥촉진에관한법률」제2조제1호에따른임업과산림용종자 · 묘목또 는균류(버섯종균을포함한다. 이하같다)의생산업을말한다.

10. “임업인”이란임업에종사하는자로서대통령령으로정하는자를말한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제3조(명칭) ①지역조합은지역명을붙인산림조합의명칭을, 전문조합은그지역명과품목명또는업종명 을붙인산림조합의명칭을, 중앙회는산림조합중앙회의명칭을각각사용하여야한다. ②이법에따라설립된조합과중앙회가아니면산림조합 · 산림조합중앙회또는이와유사한명칭을사 용하지못한다. 다만, 다음각호의어느하나에해당하는법인이조합또는중앙회의정관으로정하는 바에따라승인을받은경우에는이를사용할수있다. <개정2020. 3. 24.>
11. 조합또는중앙회가출자하거나출연한법인
12. 그밖에중앙회가필요하다고인정하는법인 [전문개정2013. 4. 5.] 제4조(법인격등) ①이법에따라설립되는조합과중앙회는각각법인으로한다. ②조합과중앙회의주소는그주된사무소의소재지로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제5조(최대봉사의원칙) ①조합과중앙회는그업무에있어서조합원또는회원을위하여최대로봉사하 여야한다. ②조합과중앙회는일부조합원또는일부회원의이익에편중되는업무를하여서는아니된다. ③조합과중앙회는영리또는투기를목적으로하는업무를하여서는아니된다. [전문개정2013. 4. 5.] 제6조(중앙회의책무) ①중앙회는그회원의건전한발전을도모하기위하여적극노력하여야한다.

- 45 - ②중앙회는회원의사업과직접경합(競合)되는사업을함으로써회원의사업을위축시켜서는아니된 다. [전문개정2013. 4. 5.] 제7조(공직선거관여금지) ①조합및제86조의3에따른조합공동사업법인(이하“조합등”이라한다)과중 앙회는공직선거에서특정정당을지지하거나특정인을당선되게하거나당선되지아니하도록하는행위 를하여서는아니된다. ②누구든지조합등과중앙회를이용하여제1항에따른행위를하여서는아니된다. [전문개정2013. 4. 5.] 제8조(부과금의면제) 조합등과중앙회의업무및재산에대하여는국가및지방자치단체의조세및「장 애인고용촉진및직업재활법」제33조에따른장애인고용부담금외의부과금을면제한다. 다만, 그재산 이조합등과중앙회의사업(제46조제1항 · 제2항, 제86조의8, 제108조제1항에따른사업에한정한다) 외의 목적으로사용되는경우에는그러하지아니하다. <개정2019. 1. 8.> [전문개정2013. 4. 5.] 제9조(국가및공공단체의협력등) ①국가와공공단체는조합등과중앙회의자율성을침해하여서는아니 된다. ②국가와공공단체는조합등과중앙회의사업에적극적으로협력하여야한다. 이경우국가또는공공단 체는필요한경비를보조하거나융자할수있다. ③중앙회의회장(이하“회장”이라한다)은조합등과중앙회의발전을위하여필요한사항에관하여국가 와공공단체에의견을제출할수있다. 이경우국가와공공단체는그의견이반영되도록최대한노력하 여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제10조(다른조합등과의협력) 조합등과중앙회는다른조합, 제86조의3에따른조합공동사업법인, 다른 법률에따른협동조합및외국의협동조합과의상호협력, 이해증진및공동사업개발등을위하여노력하 여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제11조(다른법률과의관계) ①조합등과중앙회의사업에대하여는「보험업법」, 「여객자동차운수사업 법」제4조 · 제8조 · 제81조, 「화물자동차운수사업법」제56조및「공인중개사법」제9조를적용하지 아니한다. <개정2019. 1. 8.> ②제86조의3에따른조합공동사업법인의사업에대하여는「화물자동차운수사업법」제56조를적용하 지아니한다. ③지역조합과중앙회가제46조및제108조에따라하는조경사업과「산림자원의조성및관리에관한 법률」제2조제3호에따른산림사업중 자연휴양림등조성사업에수반되는연면적200제곱미터이하의 건축사업은「건설산업기본법」에따른건설업으로한정하며, 그업종과갖추어야할요건및범위는대 통령령으로정하되, 「건설산업기본법」제8조및제10조에서정한업무범위와등록기준에상응하도록하 여야한다. 이경우제4항에따라신고한지역조합과중앙회는「건설산업기본법」제2조제7호에따른건 설사업자로본다. <개정2023. 6. 20.> ④지역조합과중앙회가제3항에따른업종에해당하고그요건을갖추어특별시장 · 광역시장 · 특별자치 시장 · 도지사 · 특별자치도지사(이하“시 · 도지사”라한다)에게신고한경우에는「건설산업기본법」에따 라해당건설업의등록을한것으로본다. ⑤조합등과중앙회의보관사업에대하여는「상법」제155조부터제168조까지의규정을준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제11조의2(「중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률」과의관계) 조합등과중앙회가공공기관

- 46 - (「중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률」제2조제2호에따른공공기관을말한다)에직접생 산하는물품을공급하는경우에는조합등및중앙회를「중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법 률」제33조제1항각호외의부분에따른국가와수의계약의방법으로납품계약을체결할수있는자로 본다. [본조신설2019. 1. 8.] [법률제16199호(2019. 1. 8.) 제11조의2의개정규정은같은법부칙 제2조의규정에의하여2024년12월31일까지유 효함] 제2장조합<개정 2013. 4. 5.> 제1절설립<개정 2013. 4. 5.> 제12조(목적) 조합은조합원에게필요한기술, 자금및정보등을원활히제공하여 지속가능한산림경영을 촉진하고산림의생산력을증진하며, 조합원이생산한임산물의판로확대및 유통의원활화를통하여조 합원의경제적 · 사회적 · 문화적지위향상을도모함을목적으로한다. <개정2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제13조(구역과사무소) ①지역조합의구역은특별자치시 · 특별자치도 · 시 · 군 · 구(구는자치구를말하며, 이하"시 · 군 · 구"라한다)의구역으로한다. 다만, 시 · 군 · 구의구역으로조직하는것이부적당한경우 에는산림청장의승인을받아따로구역을정할수있다. ②전문조합의구역은경제권역또는주생산단지를중심으로정관으로정한다. <개정2020. 3. 24.> ③같은구역에서는지역조합을둘이상, 전문조합을둘이상각각설립할수없다. ④조합은그구역에주된사무소를두며, 정관으로정하는기준과절차에따라지사무소(支事務所)를둘 수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제14조(설립인가등) ①조합을설립하려면해당구역의30인이상의조합원자격을가진자가발기인이 되어정관을작성하고창립총회의의결을받은후시 · 도지사(전문조합의경우에는주된사무소소재지 의시 · 도지사를말한다. 이하같다)의인가를받아야한다. 이경우조합원의수, 출자금등인가에필요 한기준및절차는대통령령으로정한다. <개정2020. 2. 18.> ②창립총회의의사(議事)는개의(開議) 전까지발기인에게설립동의서를제출한자과반수의찬성으로 의결한다. ③발기인중제1항에따른설립인가의신청을거부하는자가있을때에는나머지발기인이신청서에그 사유서를첨부하여신청할수있다. ④시 · 도지사는제1항에따라조합의설립인가신청을받았을때에는다음각호의경우를제외하고는 인가하여야한다. <개정2018. 12. 11., 2020. 2. 18.>

1. 설립인가기준에미치지못하였을때
2. 설립절차, 정관및사업계획서의내용이법령을위반하였을때
3. 설립인가에필요한구비서류를갖추지못하였을때 ⑤시 · 도지사는제1항에따른조합설립인가의신청을받은날부터60일이내에인가여부를신청인에 게통지하여야한다. <신설2018. 12. 11., 2020. 2. 18.> ⑥시 · 도지사가제5항에서정한기간내에인가여부또는민원처리관련법령에따른처리기간의연 장을신청인에게통지하지아니하면그기간(민원처리관련법령에따라처리기간이연장또는재연장 된경우에는해당처리기간을말한다)이끝난날의다음날에인가를한것으로본다. <신설2018. 12. 11.,
4. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.]

- 47 - 제15조(정관기재사항) ①조합의정관에는다음각호의사항이포함되어야한다. <개정2020. 3. 24.>

1. 목적 · 명칭및구역
2. 주된사무소의소재지
3. 조합원의자격과가입 · 탈퇴및제명에관한사항
4. 출자1계좌의금액과조합원의출자계좌수한도, 납입방법및지분계산에관한사항
5. 우선출자에관한사항
6. 총회와그밖의의결기관과임원의정수 · 선출및해임에관한사항
7. 간부직원의임면(任免)에관한사항
8. 사업의종류와그집행에관한사항
9. 회계연도와회계에관한사항

10. 적립금의종류와적립방법에관한사항
11. 잉여금의처분과손실금의처리방법에관한사항
12. 경비및과태금의부과 · 징수와사용료 · 수수료에관한사항
13. 공고의방법에관한사항
14. 존립시기또는해산의사유를정하였을때에는그시기또는사유
15. 설립후현물출자를약정하였을때에는그출자자산의명칭 · 수량 · 가격, 출자자의성명 · 주소와현금출자로의전환및환매특약조건
16. 설립후양수(讓 受 )를약정한재산이있는경우에는그재산의명칭 · 수량 · 가격과양도인의성명 · 주소
17. 그밖에필요한사항 ②조합의정관을변경하려면시 · 도지사의인가를받아야한다. 다만, 제16조에따른정관례에따라변 경하는경우에는시 · 도지사의인가를받은것으로본다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제16조(정관례) 산림청장은조합의정관례를정할수있다. 이경우신용사업부문에관하여는금융위원회와 합의하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제17조(조합의성립) ① 조합은주된사무소의소재지에서제75조에따른설립등기를함으로써성립한다. ②조합의설립무효에관하여는「상법」제328조를준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제2절조합원<개정 2013. 4. 5.> 제18조(조합원의자격등) ①지역조합은다음각호의어느하나에해당하는자를조합원으로한다. 다만, 조합원은둘이상의지역조합의조합원이될수없다.
18. 해당구역에주소또는산림이있는산림소유자
19. 해당구역에주소또는사업장이있는임업인 ②전문조합은그구역에주소나사업장이있는임업인으로서정관으로정하는자격을갖춘자를조합원 으로한다. 다만, 조합원은같은품목또는업종을대상으로하는둘이상의전문조합에가입할수없다. ③조합원이될수있는산림소유자의최소산림면적에대해서는300제곱미터부터1천제곱미터까지의범 위에서정관으로정한다. <신설2021. 4. 13.> [전문개정2013. 4. 5.] 제19조(준조합원) ①조합은정관으로정하는바에따라그조합의사업을이용함이적당하다고인정되는 자를준조합원으로할수있다. <개정2018. 2. 21.>

- 48 - ②조합은준조합원에대하여정관으로정하는바에따라가입금및경비를부담하게할수있다. ③준조합원은정관으로정하는바에따라조합의사업을이용할권리를가진다. [전문개정2013. 4. 5.] 제20조(조합원의출자및책임) ①조합원은정관으로정하는계좌수이상을출자하여야한다. <개정2020.

3. 24.> ②출자1계좌의금액은균일하게정하여야한다. <개정2020. 3. 24.> ③출자1계좌의금액은정관으로정한다. <개정2020. 3. 24.> ④조합원의출자액은질권(質 權 )의목적이될수없다. ⑤조합원은출자액의납입에있어서조합에대한채권과상계(相 計 )할수없다. ⑥조합원의책임은그출자액을한도로한다. ⑦조합원은조합의운영과정에성실히참여하여야하며, 생산한임산물을조합을통하여출하하는등조 합의사업을성실히이용하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제21조(회전출자) ①조합은제20조에따른출자외에정관으로정하는바에따라그사업의이용실적에 따라조합원에게배당할금액의전부또는일부를해당조합원으로하여금출자하게할수있다. ②제1항에따른출자에관하여는제20조제5항을적용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제22조(지분의양도 · 양수와공유금지) ①조합원은조합의승인없이그지분을양도할수없다. ②조합원이아닌자가지분을양수하려면가입신청, 자격심사등가입의예에따른다. ③지분양수인은그지분에관하여양도인의권리 · 의무를승계한다. ④조합원의지분은공유할수없다. [전문개정2013. 4. 5.] 제23조(경비와과태금의부과) ①조합은정관으로정하는바에따라조합원에게경비와과태금을부과할 수있다. ②조합원은제1항에따른경비와과태금의납입에있어서조합에대한채권과상계할수없다. [전문개정2013. 4. 5.] 제24조(의결권및선거권) 조합원은출자액의다소(多少)에관계없이평등한의결권및선거권을가진다. 이경우선거권은임원또는대의원의임기만료일(보궐선거등의경우에는그선거의실시사유가확정 된날) 전180일까지해당조합의조합원으로가입한자만행사할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제25조(의

결권의대리) ①조합원은대리인으로하여금의결권을행사하게할수있다. 이경우그조합원 은출석한것으로본다. ②대리인은조합원또는본인과동거하는가족(법인의경우에는사원등그구성원을말한다)이어야하 며, 대리인이대리할수있는조합원의수는1명으로한정한다. ③대리인은대리권을증명하는서면을조합에제출하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제26조(가입및탈퇴) ①조합원의자격이있는자는누구든지자유로이조합에가입하고탈퇴할수있으 며, 조합은정당한사유없이조합원가입을거절하거나그가입에관하여다른조합원보다불리한조건 을붙일수없다. ②조합원이다음각호의어느하나에해당될때에는당연히탈퇴된다. <개정2016. 12. 27.>

4. 조합원의자격이없을때
5. 사망하였을때



3. 파산하였을때
4. 피성년후견인이되었을때
5. 조합원인법인이해산하였을때 ③조합원의가입및탈퇴에필요한사항은정관으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제27조(제명) ①조합은다음각호의어느하나에해당하는조합원을총회의의결을받아제명할수있다.
6. 1년이상조합의사업을이용하지아니한조합원
7. 출자및경비의납입이나그밖에조합에대한의무를이행하지아니한조합원
8. 그밖에정관에따라금지된행위를한조합원 ②제1항의경우에조합은총회가열리기10일전에그조합원에게제명의사유를알리고총회에서의견 을진술할기회를주어야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제28조(지분환급청구권과환급정지) ①탈퇴조합원은탈퇴당시회계연도의다음회계연도부터정관으로 정하는바에따라그지분의환급을청구할수있다. ②제1항에따른청구권은2년간행사하지아니하면소멸된다. ③조합은탈퇴조합원이조합에대한채무를완전변제할때까지는제1항에따른환급을정지할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제29조(탈퇴조합원의손실액부담) ①제28조에따른환급분을계산하는경우에조합이그재산으로조합 의채무를완전변제할수없을때에는조합은정관으로정하는바에따라탈퇴조합원이부담하여야할 손실액의납입을청구할수있다. ②제1항에따른손실액의납입청구에관하여는제28조제1항및제2항을준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제30조(의결취소의청구등) ①조합원은총회(창립총회를포함한다)의소집절차, 의결방법, 의결내용또는 임원선거가법령, 법령에따른행정처분또는정관을위반하였다는것을사유로하여그의결이나선거에 따른당선의취소또는무효확인을시 · 도지사에게청구하거나이를청구하는소(訴)를제기할수있다. <개정2020. 2. 18.> ②제1항에따라시 · 도지사에게청구할때에는의결일또는선거일부터1개월이내에조합원300인또 는100분의5 이상의동의를받아청구하여야한다. 이경우시 · 도지사는그청구서를받은날부터3개 월이내에이에대한조치결과를청구인에게알려야한다. <개정2020. 2. 18.> ③제1항에따른소에관하여는「상법」제376조부터제381조까지의규정을준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제3절기관<개정 2013. 4. 5.> 제31조(총회) ①조합에총회를둔다. ②정기총회는매년한차례정관으로정하는시기에소집하고, 임시총회는필요할때에수시로소집한 다. ③총회는조합원으로구성하며정관으로정하는바에따라조합장이소집한다. ④총회는이법에다른규정이있는경우를제외하고는조합원과반수의출석으로개의하고, 출석조합원 과반수의찬성으로의결한다. 다만, 제5항제1호 · 제2호및제4호의사항은조합원과반수의출석과출석 조합원3분의2 이상의찬성으로의결한다. ⑤다음각호의사항은총회의의결을거쳐야한다.
9. 정관의변경



2. 해산또는분할
3. 합병

4. 조합원의제명
5. 임원의선출및해임
6. 사업계획및수지예산
7. 중앙회의설립발기인이되거나중앙회에가입또는탈퇴
8. 임원의보수및실비변상
9. 사업보고서 · 재무상태표 · 손익계산서 · 잉여금처분안및손실금처리안
10. 그밖에조합장또는이사회가필요하다고인정하는사항 [전문개정2013. 4. 5.] 제31조의2(총회의결의특례) ①다음각호의어느하나에해당하는사항에대하여는조합원투표로써제 31조제5항에따른총회의의결을갈음할수있다. 이경우조합원투표의통지 · 방법과그밖에투표에필 요한사항은정관으로정한다. <개정2020. 3. 24.>
11. 해산또는분할
12. 합병
13. 제35조제4항제1호에따른총회외에서의조합장선출 ②제1항각호의사항에대한의결또는선출은다음각호의방법에따른다.
14. 제1항제1호의사항은조합원과반수의투표와투표조합원3분의2 이상의찬성으로의결
15. 제1항제2호의사항은조합원과반수의투표와투표조합원과반수의찬성으로의결
16. 제1항제3호의사항은유효투표의최다득표자를선출. 다만, 최다득표자가2명이상인경우에는연장자 를당선인으로결정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제31조의3(총회의소집청구) ①조합원은조합원300인또는100분의10 이상의동의를받아소집의목적 과이유를적은서면을제출하여조합장에게총회의소집을청구할수있다. ②조합장은제1항에따른청구를받으면2주이내에총회를소집하여야한다. ③조합장이제2항에따른기간에정당한사유없이총회를소집하지아니하면감사가5일이내에소집 하여야한다. 이경우감사가의장의직무를수행한다. ④감사가제3항에따른기간에총회를소집하지아니하면제1항에따라소집을청구한조합원의대표가 소집한다. 이경우조합원의대표가의장의직무를수행한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제31조의4(조합원에대한통지와최고) ①조합이조합원에게통지또는최고를할때에는조합원명부에 적힌조합원의주소또는거소로하여야한다. ②총회소집의통지는총회개회7일전까지회의목적등을적은총회소집통지서의발송에의한다. 다만, 같은목적으로총회를다시소집하려는경우에는개회전날까지통지한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제31조의5(의결권의제한등) ①총회에서는제31조의4제2항에따라통지한사항만의결할수있다. 다만, 제31조제5항제1호부터제5호까지의사항을제외한긴급한사항으로서조합원과반수의출석과출석조합 원3분의2 이상의찬성이있을때에는그러하지아니하다. ②조합과조합원의이해가상반되는의사에관하여해당조합원은그의결에참여할수없다. ③조합원은조합원100인또는100분의3 이상의동의를받아총회개최30일전까지조합장에대하여 서면으로일정한사항을총회의목적사항으로할것을제안(이하이항에서“조합원제안”이라한다)할수 있다. 이경우조합원제안의내용이법령또는정관을위반하는경우를제외하고는총회의목적사항으로 하여야하고, 조합원제안을한자의청구가있을때에는총회에서그제안을설명할기회를주어야한다.

- 51 - [전문개정2013. 4. 5.] 제31조의6(총회의의사록) ①총회의의사에관하여는의사록을작성하여야한다. ②의사록에는의사의진행상황및그결과를적고의장과총회에서선출한3인이상의조합원이기명날 인하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제32조(대의원회) ①조합에는정관으로정하는바에따라총회를갈음하는대의원회를둘수있다. ②대의원회는조합장과대의원으로구성한다. ③대의원은조합원(법인인경우에는그대표자를말한다)이어야하며대의원의정수와선출에관하여는 정관으로정한다. <개정2018. 2. 21.> ④대의원의임기는2년으로하되, 보궐선거로선출된대의원의임기는전임자임기의남은기간으로한 다. 다만, 임기가만료하는연도의결산기마지막달이후그결산기에관한정기총회전에임기가만료 될때에는그정기총회가끝나는날까지임기가연장된다. ⑤대의원은해당조합의조합장을제외한임직원과다른조합(다른법률에따른협동조합을포함하되,「협

동조합기본법」제2조제3호에따른사회적협동조합중산림사업및임산물과관련되지않은조합은 제외한다)의임직원을겸직하여서는아니된다. <개정2018. 2. 21., 2026. 6. 16.> ⑥대의원회에는 총회에관한규정을준용하되, 제25조에도불구하고그의결권은대리인으로하여금행 사하게할수없다. [전문개정2013. 4. 5.] 제33조(이사회) ①조합에이사회를둔다. ②이사회는조합장과이사로 구성하며, 조합장이소집한다. ③이사회는다음각호의사항을의결한다.

1. 조합원의자격심사및가입승낙
2. 간부직원의임면
3. 업무규정의제정 · 변경또는폐지
4. 법정적립금의사용
5. 차입금의최고한도
6. 기본재산의취득과처분
7. 법령또는정관에규정된사항
8. 총회에서위임한사항및총회에부칠사항
9. 그밖에조합장또는이사3분의1 이상이필요하다고인정하는사항 ④이사회는제3항에따라의결된사항에대하여조합장또는상임이사의업무집행상황을감독한다. ⑤이사회는구성원과반수의출석으로개의하고, 출석구성원과반수의찬성으로의결한다. ⑥이사회의운영에필요한사항은정관으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제34조(운영평가자문회의의구성 · 운영) ①조합은조합의건전한 발전을도모하기위하여조합원및외부 전문가15명이내로운영평가자문회의를구성 · 운영할수있다. ②제1항에따라운영되는운영평가자문회의는조합의운영상황을평가하고그개선사항을조합장에게 건의할수있다. ③조합장은운영평가자문회의의건의사항을이사회및총회에보고하고, 조합운영에적극반영하여야 한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제35조(임원의정수및선출) ①조합에임원으로서조합장1명을포함한7명이상15명이하의이사와2

- 52 - 명의감사를두되, 그정수는정관으로정한다. 이경우이사중2분의1 이상은조합원이어야한다. ②조합은정관으로정하는바에따라제1항에따른조합장을포함한이사중2명이내를상임(常任)으로 할수있다. 다만, 자산등조합의사업규모가대통령령으로정하는기준미만인경우에는조합장을상임으로하며, 조합장을비상임으로운영하는조합의경우에는상임이사를두어야한다. <개정2020. 3. 24.> ③제2항본문에도불구하고자산등조합의사업규모가대통령령으로정하는기준이상에해당하는경 우에는조합장을비상임으로한다. <신설2020. 3. 24.> ④조합장은조합원중에서정관으로정하는바에따라다음각호의어느하나의방법으로선출한다. <개정2020. 3. 24.>

1. 조합원이총회또는총회외에서직접투표로선출
2. 대의원회에서선출 ⑤조합장외의임원은총회에서선출한다. 다만, 상임이사는조합업무에대한전문지식과경험이풍부한 사람으로서대통령령으로정하는요건을갖춘사람중에서조합장이이사회의동의를받아추천한사람 을총회에서선출한다. <개정2020. 3. 24.> ⑥상임인임원을제외한조합의임원은명예직으로한다. <개정2020. 3. 24.> ⑦조합장선거에입후보하기위하여임기중그직(職)을그만둔조합의이사및감사는그사직으로인 하여공석이된이사또는감사의보궐선거의후보자가될수없다. <개정2020. 3. 24.> ⑧지역조합은이사중1명이상을여성조합원중에서선출하도록노력하여야한다. 다만, 여성조합원이 전체조합원의100분의30 이상인지역조합은이사중1명이상을여성조합원중에서선출하여야한다. <신설2014. 3. 18., 2020. 3. 24.> ⑨임원의선출및추천에관하여이법에서정한사항외에필요한사항은정관으로정한다. <개정2014.
3. 18., 2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제36조(임원의직무) ①조합장은조합을대표하며업무를집행한다. 다만, 조합장이비상임인경우에는상 임이사가업무를집행하고그업무에관하여조합을대표한다. ②조합장은총회 · 대의원회및이사회의의장이된다. ③이사(조합원이아닌이사는 제외한다)는조합장또는상임이사(조합장이비상임인조합만해당한다)가 궐위(闕位) · 구금되거나

「의료법」에따른의료기관에60일이상계속하여입원한경우등의사유로그 직무를수행할수없을때에는이사회가정하는순서에따라그직무를대행한다. <개정2014. 3. 18.> ④감사는조합의재산과업무집행상황을감사하며, 전문적인회계감사가필요하다고인정하는경우에는 중앙회에회계감사를의뢰할수있다. ⑤감사는조합의재산상황또는업무집행에관하여부정한사실이있는것을발견하였을때에는총회에 보고하여야하며, 그내용을총회에신속히보고하여야할필요가있는경우에는정관으로정하는바에 따라조합장에게총회의소집을요구하거나총회를소집할수있다. ⑥감사는총회 · 대의원회및이사회에출석하여그의견을진술할수있다. ⑦감사의직무에관하여는「상법」제412조의5, 제413조및제413조의2를준용한다. <개정2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제37조(감사의대표권) ①조합이조합장또는이사와계약을할때에는감사가조합을대표한다. ②조합과조합장또는이사간의소송에관하여는제1항을적용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제38조(임원의임기) ①조합장과이사의임기는다음각호와같고, 감사의임기는3년으로하며, 조합장 은두번까지만연임할수있다. 다만, 설립당시의조합장 · 이사및감사의임기는정관으로정하되, 2년 을초과할수없다. <개정2020. 3. 24., 2026. 6. 16.>

4. 조합장과조합원인이사: 4년



2. 상임이사및조합원이아닌이사: 2년 ②제1항에따른임원의임기만료에관하여는제32조제4항단서를준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제39조(임원의결격사유) ①다음각호의어느하나에해당하는사람은조합의임원이될수없다. 다만, 제11호와제13호는조합원인임원에게만적용한다. <개정2014. 6. 11., 2016. 12. 27., 2018. 2. 21., 2019. 1. 8.,
3. 3. 24.>
4. 대한민국국민이아닌사람
5. 미성년자 · 피성년후견인또는피한정후견인
6. 파산선고를받고복권되지아니한사람
7. 법원의판결또는다른법률에따라자격이상실되거나정지된사람
8. 금고이상의실형을선고받고그집행이끝나거나(집행이끝난것으로보는경우를포함한다) 집행이면제된날부터3년이지나지아니한사람 5의2. 「형법」제303조또는「성폭력범죄의처벌등에관한특례법」제10조에규정된죄를저지른사 람으로서300만원이상의벌금형을선고받고그형이확정된후2년이지나지아니한사람
9. 제125조제1항또는「신용협동조합법」제84조제1항에따른개선(改選) 또는징계면직의처분을받은날부터5년이지나지아니한사람
10. 금고이상의형의집행유예를선고받고그유예기간중에있는사람
11. 삭제<2020. 3. 24.>
12. 제132조또는「 공공단체등위탁선거에관한법률」 제58조(매수및이해유도죄) · 제59조(기부행위의 금지 · 제한등위반죄) · 제61조(허위사실공표죄)부터제66조(각종제한규정위반죄)까지에규정된죄를 저질러벌금100만원이상의형을선고받고4년이지나지아니한사람
13. 이법에따른임원선거에서당선되었으나제133조제1항제1호또는「 공공단체등위탁선거에관한법률」제70조(위탁선거범죄로인한당선무효)제1호에해당하게되어당선이무효로된사람으로서그무효가확정된날부터5년이지나지아니한사람
14. 선거일공고일현재해당조합의정관으로정하는출자계좌수이상의납입출자를2년이상계속보 유하고있지아니한사람. 다만, 설립또는합병후2년이지나지아니한조합의경우에는그러하지아 니하다.
15. 선거일공고일현재해당조합, 중앙회또는다음각목의어느하나에해당하는금융기관에대하여 정관으로정하는금액과기간을초과하여채무상환을연체하고있는사람 가. 「은행법」에따라설립된은

행 나.「한국산업은행법」에따른한국산업은행 다.「중소기업은행법」에따른중소기업은행 라. 그밖에대통령령으로정하는금융기관

16. 선거일공고일현재해당조합의정관으로정하는일정규모이상의사업이용실적이없는사람 ②제1항의사유가발생하였을때에는해당임원은당연히퇴직된다. ③제2항에따라퇴직한임원이퇴직전에관여한행위는그효력을상실하지아니한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제39조의2(형의분리선고)「형법」제38조에도불구하고다음각호의어느하나에해당하는경우에는 형을분리하여선고하여야한다. <개정2019. 1. 8.>
17. 제39조제1항제5호의2 및같은항제9호에규정된죄와다른죄의경합범에대하여형을선고하는경우
18. 당선인의직계존속 · 비속이나배우자에게제132조제1항제2호또는같은항제3호에규정된죄와다른 죄의경합범으로형을선고하는경우 [본조신설2016. 12. 27.]

• 54 - 제40조(선거운동의제한) ①누구든지자기또는특정인을조합의임원또는대의원으로당선되거나당선 되게하거나당선되지못하게할목적으로다음각호의어느하나의행위를할수없다.

1. 선거인(선거인명부작성전에는그선거인명부에오를자격이있는사람으로서이미조합에가입한 사람또는조합에가입신청을한사람을포함한다. 이하같다)이나그가족(선거인의배우자, 선거인또는그배우자의직계존속 · 비속과형제자매, 선거인의직계존속 · 비속및형제자매의배우자를말한다. 이하같다) 또는선거인이나그가족이설립 · 운영하고있는기관 · 단체 · 시설에금전 · 물품 · 향응, 그밖의재산상이익또는공사(公私)의직의제공, 제공의의사표시또는그제공을약속하는행위
2. 후보자가되지아니하도록하거나후보자가된사람을사퇴하게할목적으로후보자가되려는사람이나후보자에게제1호에규정된행위를하는행위
3. 제1호또는제2호에규정된이익이나직을제공받거나그제공의의사표시를승낙하는행위
4. 제1호또는제2호에규정된이익이나직의제공을요구하거나알선하는행위 ②임원또는대의원이되려는사람은선거운동을위하여선거일공고일부터선거일까지선거인을호별 로방문하거나특정장소에모이게할수없다. ③누구든지조합의임원또는대의원선거와관련하여연설 · 벽보또는그밖의 방법으로거짓의사실 을공표하거나공연히사실을적시(摘示)하여후보자를비방할수없다. ④누구든지특정임원의선거에투표할목적으로거짓된방법으로선거인명부에오르게할수없다. <개정2020. 3. 24.> ⑤누구든지해당후보자의등록이끝난때부터선거일전일까지외에선거운동을할수없다. ⑥누구든지자기또는특정인을당선되게하거나당선되지못하게할목적으로선거기간중포장된선 물또는돈봉투등다수의조합원(조합원의가족또는조합원이나그가족이설립 · 운영하고있는기관 · 단체또는시설을포함한다)에게배부하도록구분된형태로되어있는금품을운반하여서는아니된다. ⑦누구든지조합선거관리위원회의위원 · 직원, 그밖에선거사무에종사하는사람을폭행 · 협박 · 유인 또는체포 · 감금하거나폭행이나협박을가하여투표소또는선거관리위원회사무소를소요 · 교란하거나, 투표용지 · 투표지 · 투표보조용구 · 전산조직등선거관리및단속사무와관련한시설 · 설비 · 장비 · 서류 · 인장또는선거인명부를은닉 · 파손 · 훼손또는탈취하여서는아니된다. <개정2014. 6. 11.> ⑧누구든지임원선거와관련하여다음각호의행위외의선거운동을할수없다.
5. 선전벽보의부착
6. 선거공보의배부
7. 도로 · 시장등농림축산식품부령으로정하는곳으로서많은사람이왕래하거나모이는공개된장소에 서의지지호소및명함배부
8. 합동연설회또는공개토론회의개최
9. 전화(문자메시지를포함한다), 컴퓨터통신(전자우편을포함한다)을이용한지지호소 ⑨조합의임직원은다음각호의어느하나에해당하는행위를할수없다.
10. 지위를이용하여선거운동을하는행위

11. 선거운동의기획에참여하거나그기획의실시에관여하는행위
12. 후보자(후보자가되려는사람을포함한다. 이하같다)에대한조합원의지지도를조사하거나발표하는 행위 ⑩제8항에따른선거운동의방법과기준등그밖에필요한사항은농림축산식품부령으로정한다. <개정
13. 6. 20.> [전문개정2013. 4. 5.] 제40조의2(기부행위의제한) ①조합의임원선거의후보자, 그배우자및후보자가속한기관 · 단체 · 시설 은임원의임기만료일전180일(보궐선거등의 경우에는그선거의실시사유가확정된날)부터그선거 일까지선거인이나그가족또는선거인이나그가족이설립 · 운영하고있는기관 · 단체 · 시설에대하여

• 55 - 금전 · 물품또는그밖의재산상이익의제공, 이익제공의의사표시또는그제공을약속하는행위(이하 "기부행위"라한다)를할수없다. ②제1항에도불구하고다음각호의어느하나에해당하는행위는기부행위로보지아니한다. <개정

2014. 6. 11., 2018. 12. 11., 2020. 3. 24., 2023. 6. 20.>

2015. 직무상의행위 가. 후보자가소속된기관 · 단체 · 시설(나목에따른조합은제외한다)의자체사업계획과예산으로하는 의례적인금전 · 물품을그기관 · 단체 · 시설의명의로제공하는행위(포상및화환 · 화분제공행위 를포함한다) 나. 법령과정관에따른조합의사업계획및수지예산에따라집행하는금전 · 물품을그기관 · 단체 · 시설의명의로제공하는행위(포상및화환 · 화분제공행위를포함한다) 다. 물품구매 · 공사 · 역무(役務)의제공등에대한대가제공또는부담금의 납부등채무를이행하는 행위 라. 가목부터다목까지의행위외에법령에따라물품등을찬조 · 출연또는제공하는행위
2016. 의례적행위 가. 「민법」제777조(친족의범위)에따른친족의관혼상제의식이나그밖의경조사에 축의 · 부의금품 을제공하는행위 나. 후보자가「민법」제777조(친족의범위)에따른친족외의사람의관혼상제의식에일반적인범위 에서축의 · 부의금품(화환 · 화분을포함한다)을제공하거나주례를서는행위 다. 후보자의관혼상제의식이나그밖의경조사에참석한하객이나조객등에게일반적인범위에서음 식물또는답례품을제공하는행위 라. 후보자가그소속기관 · 단체 · 시설(후보자가임원이되려는해당조합은제외한다)의유급사무직 원또는「민법」제777조에따른친족에게연말 · 설또는추석에의례적인선물을제공하는행위 마. 친목회 · 향우회 · 종친회 · 동창회등각종사교 · 친목단체및사회단체의구성원으로서해당단체의 정관 · 규약또는운영관례상의의무에따라종전의범위에서회비를납부하는행위 바. 후보자가평소자신이다니는교회 · 성당 · 사찰등에일반적인예에따라헌금(물품의제공을포함 한다)하는행위
2017. 「공직선거법」제112조제2항제3호에서규정하고있는구호적 · 자선적행위에준하는행위
2018. 제1호부터제3호까지의규정에준하는행위로서농림축산식품부령으로정하는행위 ③제2항에따라일반적인범위에서1명에게제공할수있는축의 · 부의금품, 음식물, 답례품및의례적 인선물의금액범위는별표와같다. <개정2020. 3. 24.> ④누구든지제1항의행위를약속 · 지시 · 권유 · 알선또는요구할수없다. ⑤누구든지해당선거에관하여후보자를위하여제1항의행위를하거나하게할수없다. [전문개정2013. 4. 5.] 제40조의3(조합선거관리위원회의구성 · 운영 등) ①조합은임원선거를공정하게관리하기위하여대통령 령으로정하는바에따라조합선거관리위원회를구성 · 운영한다. ②조합은제35조제4항제1호및제2호에따라선출하는조합장선거의관리에대하여는정관으로정하는 바에따라그주된사무소의소재지를관할하는「선거관리위원회법」에따른구 · 시 · 군선거관리위원회 (이하"구 · 시 · 군선거관리위원회"라한다)에위탁하여야한다. <개정2020. 3. 24.> ③삭제<2014. 6. 11.> ④삭제<2014. 6. 11.> [전문개정2013. 4. 5.] 제41조(임직원의겸직금지등) ①조합장과이사는그조합의감사를겸직할수없다. ②조합의임원은그조합의직원을겸직할수없다.

- 56 - ③조합의임원은다른조합의임원또는직원을겸직할수없다. ④조합의사업과실질적인경쟁관계에있는사업을경영하거나이에종사하는사람은조합의임직원및 대의원이될수없다. <개정2018. 2. 21.> ⑤제4항에따른실질적인경쟁관계에있는사업의범위는대통령령으로정한다. <신설2018. 2. 21.> ⑥조합장및이사는이사회의승인을받지아니하고는자기또는제3자의계산으로해당조합과 정관으 로정하는규모이상의거래를할수없다. <개정2018. 2. 21.> [전문개정2013. 4. 5.] 제42조(임원의의무와책임) ①조합의임원은이법과이법에따른명령및정관의규정을준수하여충 실히그직무를수행하여야한다. ②임원이그직무를수행할때법령또는정관을위반한행위를하거나그 임무를게을리하여조합에 끼친손해에대하여는연대하여손해배상의책임을진다. ③임원이그직무를수행할때고의또는중대한과실로제3자에게끼친손해에대하여는연대하여손 해배상의책임을진다. ④제2항및제3항의행위가이사회의의결에따른것일때에는그의결에찬성한이사도연대하여손해 배상의책임을진다. 이경우의결에참가한이사중이의를제기한사실이의사록에적혀있지아니한 사람은그의결에찬성한것으로추정한다. ⑤임원이거짓의결산보고 · 등기또는공고를하여조합또는제3자에게끼친손해에대하여도제2항 및제3항과같다. [전문개정2013. 4. 5.] 제43조(임원의 해임) ①조합원은조합원5분의1 이상의동의로총회에임원의해임을요구할수있다. 이 경우총회는조합원과반수의출석과출석조합원3분의2 이상의찬성으로의결한다. ②대의원회에서선출된임원은대의원3분의1 이상의요구로대의원과반수의출석과출석대의원3분 의2 이상의찬성으로해임의결할수있다. ③총회외에서직접선출된조합장은대의원3분의1 이상의요구로대의원회의의결을거쳐조합원투 표로해임의결할수있다. 이경우대의원회의의결은제2항에따른의결정족수를준용하며, 조합원투표 에의한해임결정은조합원과반수의투표와투표조합원과반수의찬성으로한다. ④해임의의결을하려는경우에는해당임원에게해임사유를통지하고총회또는대의원회에서의견을 진술할기회를주어야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제44조(「민법」 · 「상법」의준용) 조합의임원에관하여는「민법」제35조, 제63조와「상법」제382조 제2항, 제385조제2항 · 제3항, 제386조제1항, 제402조부터제408조까지의규정을준용한다. 이경우「상 법」제385조제2항중“발행주식의 총수의100분의3 이상에해당하는주식을가진주주” 또는같은법 제402조및제403조제1항중“발행주식의총수의100분의1 이상에해당하는주식을가진주주”는각각 “조합원300인또는100분의5 이상의동의를받은조합원”으로본다. [전문개정2013. 4. 5.] 제45조(직원의임면등) ①조합의직원은정관으로정하는바에따라조합장이임면한다. 다만, 상임이사 를두는조합의경우에는상임이사의제청으로조합장이임면한다. ②조합에는정관으로정하는바에따라간부직원을두어야하며, 간부직원은회장이실시하는전형시험 에합격한사람중에서회장이배치하는사람을조합장이이사회의의결을얻어임면한다. ③간부직원은총회및이사회에참석하여의견을진술할수있다. ④간부직원에관하여는「상법」제11조제1항 · 제3항, 제12조, 제13조및제17조와「상업등기법」제23 조제1항, 제50조및제51조를준용한다. <개정2014. 5. 20.> [전문개정2013. 4. 5.]

- 57 - 제4절사업<개정 2013. 4. 5.> 제46조(사업) ①지역조합은그목적을달성하기위하여다음각호의사업의전부또는일부를한다. <개 정2016. 12. 27., 2018. 12. 11., 2020. 2. 18., 2020. 3. 24.>

1. 교육 · 지원사업 가. 임업생산및경영능력의향상을위한상담및교육 · 훈련 나. 임업생산및임산물유통관련정보의수집및제공 다. 임업인 · 영림단(營林團) 등의육성및지도 라. 농촌 · 산촌생활환경개선과문화향상을위한교육 · 지원 마. 도시와의교류촉진을위한사업 바. 그밖에산림사업의수행과관련한교육및홍보
2. 경제사업 가. 조합원의사업과생활에필요한물자의구입 · 제조 · 가공 · 공급등의사업 나. 조합원이생산하는임산물의제조 · 가공 · 판매 · 알선 · 수출등의사업 다. 조합원의사업또는생활에필요한공동이용시설의설치 · 운영, 기자재의임대사업 라. 조합원이생산한임산물의유통조절및비축사업 마. 조합원의노동력또는농촌 · 산촌의부존자원을활용한가공사업 · 관광사업등산림외소득증대사 업 바. 임산물을이용한사료및비료의생산 · 판매 · 알선 사. 산림용종묘(種苗) 등임산물의채취 · 보관 · 육성 · 판매 · 알선 아. 가로수식재(植栽) 및조경사업 자. 임목 · 임야의매매 · 임대차

· 교환등의중개 차. 임산물을소재로하는건물이나그밖의인공구조물의건설및판매 카. 보관사업 타. 조수(鳥獸) 보호사업

3. 산림경영사업 가. 산림의대리경영 나. 산림경영계획의작성과양묘장조성, 조림, 숲가꾸기, 벌채 및특수산림사업지구에서의산림사업 다. 임도의시설및보수, 사방(砂防), 산지복구나그밖의산림토목공사의시공및유지 · 관리 라. 산림복지시설, 수목원, 생태숲, 도시림, 생활림, 학교숲, 숲속수련장, 산림박물관, 수렵장의조성과그 시설의설치 · 관리 마. 산촌개발사업 바. 산림시업(山林施業)의공동화(共同化)와임업노동력의알선및제공등효율화사업 사. 산림병해충 · 산사태 · 산불등 재해의예방 · 방제및복구등산림보호사업 아. 나목부터마목까지및사목의규정에따른사업의설계 · 감리
4. 조합원을위한신용사업 가. 조합원의예금과적금의수납 나. 조합원에게필요한자금의대출 다. 내국환(內國換) 라. 조합원의유가증권, 귀금속, 중요물품의보관등보호예수업무(保護預受業務) 마. 국가, 지방자치단체등의공공단체와금융회사등의업무대행
5. 임업자금등의관리 · 운용과자체자금조성및운용
6. 공제사업



7. 복지후생사업 가. 복지시설의설치및관리 나. 공원묘지 · 수목장림 · 봉안당(奉安堂)의조성및관리, 사설묘지관리등장제사업(葬祭事業) 7의2.「신에너지및재생에너지개발 · 이용 · 보급촉진법」 제2조제2호에따른재생에너지발전사업중 산림분야와관련된사업
8. 다른경제단체 · 사회단체및문화단체와의교류 · 협력
9. 국가, 공공단체, 중앙회또는다른조합에서위탁하는사업
10. 다른법령에서지역조합의사업으로규정하는사업
11. 제1호부터제7호까지, 제7호의2 및제8호부터제10호까지의사업과관련되는부대사업
12. 그밖에설립목적의달성에필요한사업으로서시 · 도지사의승인을받은사업 ②전문조합은그목적을달성하기위하여다음각호의사업의전부또는일부를한다. <개정2020. 2. 18., 2020. 3. 24.>
13. 생산경영을위한기술지도 가. 생산력의증진과경영능력의향상을위한상담및교육 · 훈련 나. 조합원에게필요한정보의수집및제공 다. 신품종의개발, 보급및기술확산등을위한시범포(示範圃), 양묘장, 연구소의운영 라. 그밖의사업수행과관련한교육및홍보
14. 경제사업 가. 조합원의사업과생활에필요한물자의구입 · 제조 · 가공 · 공급등의사업 나. 조합원이생산하는임산물의제조 · 가공 · 판매 · 수출등의사업 다. 조합원이생산한임산물의유통조절 및비축사업 라. 조합원의사업또는생활에필요한공동이용시설의설치 · 운영및기자재의임대사업 마. 노동력의알선및제공 바. 보관사업
15. 조합원을위한복지시설의운영
16. 다른경제단체 · 사회단체및문화단체와의교류 · 협력
17. 국가, 공공단체, 중앙회, 다른조합또는조합원이위탁하는사업
18. 다른법령에서전문조합의사업으로규정하는사업
19. 제1호부터제6호까지의사업과관련되는부대사업
20. 그밖에설립목적의달성에필요한사업으로서시 · 도지사의승인을받은사업 ③조합은제1항또는제2항의사업을수행하기위하여정관으로정하는바에따라사업손실보전자금및 대손보전자금(貸損補塡資金)을조성 · 운용할수있다. ④조합은제1항제9호또는제2항제5호에따라사업의위탁을받으려면해당기관과위탁계약을체결하 여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제47조(유통지원자금의조성 · 운용) ①조합은조합원이생산한임산물및그가공품등의유통을지원하 기위하여유통지원자금을조성 · 운용할수있다. ②제1항에따른유통지원자금은다음각호의사업에운용한다. <개정2020. 3. 24.>
21. 임산물의계약재배사업

22. 임산물및그가공품의출하조절사업
23. 임산물의공동규격출하촉진사업
24. 조합원이생산한임산물등을조합이일괄구매하여직접판매하는사업
25. 그밖에조합이필요하다고인정하는유통관련사업

- 59 - ③국가 · 지방자치단체및중앙회는예산의범위에서제1항에따른유통지원자금의조성을지원할수있 다. [전문개정2013. 4. 5.] 제48조(공제규정) ①조합이제46조제1항제6호의공제사업을하려면공제규정을정하여시 · 도지사의인가 를받아야한다. 공제규정을변경하려는경우에도또한같다. <개정2020. 2. 18.> ②제1항에따른공제규정에는농림축산식품부령으로정하는바에따라공제사업실시에관한사항, 공제 계약및공제료에관한사항, 책임준비금이나그밖의준비금적립에관한사항등이포함되어야한다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제49조(차입금과그운영) ①조합은제46조의사업을하기위하여국가, 공공단체또는중앙회로부터필요 한자금을차입할수있다. ②지역조합이중앙회로부터차입한자금중신용사업자금은압류의대상으로할수없다. [전문개정2013. 4. 5.] 제50조(수익분배계약) ①조합은산림소유자와수익을분배할것을조건으로산림의보호 · 개발과그밖에 이와관련되는사업을할때에는대통령령으로정하는바에따라계약을체결하여야한다. ②제1항에따른계약이체결된산림의경우에는그소유자가조합에대하여지상권을설정한 것으로본 다. [전문개정2013. 4. 5.] 제51조(비조합원의사업이용) ①조합은조합원의이용에지장이없는범위에서조합원이아닌자에게정 관으로정하는바에따라제46조에따른사업을이용하게할 수있다. ②조합원과동일한세대에속하는사람, 다른조합또는다른조합의조합원이조합의사업을이용하는 경우에는이를해당조합의조합원이이용한것으로본다. [전문개정2013. 4. 5.] 제52조(다른법인에의출자) 조합은제46조의사업목적을달성하기위하여필요할때에는자기자본의범위 에서다른법인에출자할수있다. 이경우중앙회를제외한동일법인에대한출자한도는자기자본의 100분의20을초과할수없다. [전문개정2013. 4. 5.] 제5절관리<개정 2013. 4. 5.> 제53조(회계연도) 조합의회계연도는정관으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제54조(회계의구분등) ①조합의회계는일반회계와특별회계로구분한다. ②지역조합의일반회계는신용사업부문과신용사업외의사업부문으로구분하여야한다. ③특별회계는특정사업을운영할때, 특정자금을보유하여운영할때, 그밖에일반회계와구분할필요 가있을때에정관으로정하는바에따라설치한다. ④일반회계와특별회계간, 신용사업부문과신용사업외의사업부문간의재무관계및조합과조합원간 의재무관계에관한재무기준은산림청장이정한다. 이경우산림청장이신용사업부문과신용사업외의 사업부문간의재무관계에관한재무기준을정할때에는금융위원회와협의하여야한다. ⑤조합의회계처리기준에관하여필요한사항은회장이정한다. 다만, 신용사업의회계처리기준에관하 여필요한사항은금융위원회가따로정할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제55조(사업계획과수지예산) 조합은매회계연도의사업계획서와수지예산서를작성하여해당회계연도가
- 60 - 시작되기전에이사회의심의를거쳐총회의의결을얻어야한다. 이를변경할때에도또한같다. [전문개정2013. 4. 5.] 제55조의2(운영의공개) ①조합장은정관으로정하는바에따라사업보고서를작성하여그운영상황을공 개하여야한다. ②조합장은정관, 총회와이사회의의사록및조합원명부를주된사무소에갖추어두어야한다. ③조합원과조합의채권자는제2항에따른서류를열람하거나그서류의사본발급을청구할수있다. 이경우조합이정한비용을지급하여야한다. ④조합원은조합원100인또는100분의3 이상의동의를받아조합의회계장부및서류등의열람또는 사본발급을청구할수있으며, 조합은특별한사유가없으면이를거부할수없다. ⑤조합원은조합의업무집행에관하여부정행위또는법령이나정관을위반한중대한사실이있다고의 심이되는사유가있을때에는조합원100인또는100분의3 이상의동의를받아조합의업무와재산상 태를조사하게하기위하여법원에검사인의선임을청구할수있다. 이경우「상법」제467조를준용한 다. [전문개정2013. 4. 5.] 제56조(여유자금의운용) ①조합의업무상여유자금은다음각호의방법으로운용하여야한다.

1. 중앙회또는대통령령으로정하는금융회사등에의예치
2. 국채 · 공채또는대통령령으로정하는유가증권의매입 ②제1항제1호에따라예치하는경우그최저비율또는금액은여유자금의건전한운용을저해하지아니 하는범위에서중앙회의이사회가정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제56조의2(법정적립금, 이월금및임의적립금) ①조합은매회계연도의손실보전과재산에대한감가상각 에충당하고남는금액이있을때에는자기자본의3배에달할때까지잉여금의100분의10 이상을적립 (이하"법정적립금"이라한다)하여야한다. ②제1항에따른자기자본은납입출자금, 회전출자금, 가입금, 각종적립금및미처분이익잉여금의합계액 (이월결손금이있으면이를공제한다)으로한다. ③조합은제46조제1항제1호의사업비용에충당하기위하여잉여금의100분의20 이상을다음회계연도 에이월하여야한다. ④조합은정관으로정하는바에따라사업준비금등을적립(이하"임의적립금"이라한다)할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제56조의3(손실의보전과잉여금의배당) ①조합은매회계연도의결산결과손실금(당기손실금을말한 다)이발생하였을때에는미처분이월금, 임의적립금, 법정적립금, 자본적립금, 회전출자금의순서에따라 보전하며, 보전후에도부족할때에는다음회계연도에이월한다. ②조합은손실을보전하고제56조의2에따른법정적립금, 이월금및임의적립금을공제하기전에는잉여 금의배당을하지못한다. ③잉여금은정관으로정하는바에따라다음각호의순서에따라배당을실시한다.
3. 조합원의사업이용실적에대한배당
4. 정관으로정하는비율의한도이내에서납입출자액에대한배당
5. 준조합원의사업이용실적에대한배당 [전문개정2013. 4. 5.] 제56조의4(이익금의적립) 조합은다음각호의사유에따라발생하는금액을자본적립금으로적립하여야 한다.
6. 감자(減資)에의한차익



2. 자산재평가차익
3. 합병차익 [전문개정2013. 4. 5.] 제56조의5(법정적립금의사용금지) 법정적립금은다음각호의어느하나에해당하는경우가아니면사용 하지못한다.
4. 조합의손실금을보전할때
5. 조합의구역이다른조합의구역으로된경우에그재산의일부를다른조합에양여할때 [전문개정2013. 4. 5.] 제57조(결산보고서의제출 · 비치등) ①조합장은정기총회일1주전까지결산보고서(사업보고서, 재무상태 표, 손익계산서, 잉여금처분안또는손실금처리안등을말한다)를감사에게제출하고이를주된사무소에 갖추어두어야한다. ②조합원과채권자는제1항에따른결산보고서를열람하거나사본발급을청구할수있다. 이경우조합 이정한비용을지급하여야한다. ③조합장은제1항에따른결산보고서와감사의의견서를정기총회에제출하여그승인을받아야한다. ④제3항에따른승인을받은경우임원의책임해제에관하여는「상법」제450조를준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제58조(출자감소의의결) ①조합은출자1계좌의금액또는출자계좌수의감소(이하"출자감소"라한다) 를의결하였을때에는그의결이있은날부터2주이내에재무상태표를작성하여야한다. <개정2020. 3. 24.> ②제1항의경우이의가있는채권자는일정한기일내에이를진술하라는취지를정관으로정하는바에 따라1개월이상공고하고, 이미알고있는채권자에게는따로최고하여야한다. ③제2항에따른공고또는최고는제1항에따라의결이있은날부터2주이내에하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제59조(출자감소에대한채권자의이의) ①채권자가제58조제2항에따른기일내에조합의출자감소에관 한의결에대하여이의를진술하지아니하면이를승인한것으로본다. ②채권자가이의를진술하였을때에는조합이변제하거나상당한담보를제공하지아니하면그의결은 효력을발생하지아니한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제60조(조합의지분취득등의금지) 조합은조합원의지분을취득하거나그지분에대하여질권을설정하 지못한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제60조의2(우선출자) ①조합은자기자본의확충을통한경영의건전성을도모하기위하여정관으로정하 는바에따라조합원외의자를대상으로잉여금배당에서우선적지위를가지는우선출자를하게할수 있다. ②제1항에따른우선출자1

계좌의금액은제20조제3항에따른출자1계좌의금액과동일하여야하며, 우 선출자의총액은자기자본의2분의1을초과할수없다. <개정2020. 3. 24.> ③우선출자자는의결권및선거권을가지지아니한다. ④우선출자에대한배당은조합원에대한배당보다우선하여실시하되, 그배당률은정관으로정하는최 저배당률과최고배당률사이에서정기총회에서정한다. ⑤우선출자자의책임은그가가진우선출자의인수가액을한도로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제60조의3(우선출자증권의발행) 조합은우선출자의납입기일후지체없이우선출자증권을발행하여야한

- 62 - 다. [전문개정2013. 4. 5.] 제60조의4(우선출자의양도) ①우선출자는양도할수있다. 다만, 우선출자증권발행전의양도는조합에 대하여효력이없다. ②우선출자를양도할때에는우선출자증권을내주어야한다. ③우선출자증권의점유자는적법한소지인으로추정한다. ④우선출자증권의명의변경은취득자의성명및주소를우선출자자명부에등록하고그성명을증권에 적지아니하면조합과그밖의제3자에게대항하지못한다. ⑤우선출자증권을질권의목적으로할때에는질권자의성명및주소를우선출자자명부에등록하지아 니하면조합과그밖의제3자에게대항하지못한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제60조의5(우선출자자총회) ①조합은정관의변경에의하여우선출자자에게손해를미치게될때에는우 선출자자총회의의결을받아야한다. ②제1항에따른우선출자자총회의의결은발행한우선출자총계좌수의과반수출석과출석한출자계 좌수의3분의2 이상의찬성이있어야한다. <개정2020. 3. 24.> ③제1항에따른우선출자자총회의운영등에필요한사항은정관으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제60조의6(우선출자에관한그밖의사항) 이법에서규정하는사항외에우선출자의발행 · 모집 · 매입소 각등그밖에필요한사항은대통령령으로정한다. <개정2026. 6. 16.> [전문개정2013. 4. 5.] 제6절합병 · 분할 · 해산및청산<개정 2013. 4. 5.> 제61조(합병) ①조합이다른조합과합병할때에는합병계약서를작성하고각총회의의결을받아야한다. ②합병은시 · 도지사의인가를받아야한다. <개정2020. 2. 18.> ③합병으로조합을설립할때에는각총회에서설립위원을선출하여야한다. ④설립위원의정수는20명이상으로하고, 합병하려는각조합의조합원중에서같은수로선임한다. ⑤설립위원은설립위원회를개최하여정관을작성하고임원을선임하여제14조에따른인가를받아야 한다. ⑥설립위원회에서임원을선출할때에는설립위원이추천한사람중에서설립위원과반수의출석과출 석위원과반수의찬성이있어야한다. ⑦제3항부터제6항까지의규정에따른조합의설립에관하여는합병설립의성질에반하지아니하는범 위에서제14조부터제17조까지의규정을준용한다. ⑧조합의합병무효에관하여는「상법」제529조를준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제61조의2(합병에따른임원임기에관한특례) ①합병으로설립되는조합의설립당시조합장 · 이사및 감사의임기는제38조제1항에도불구하고설립등기일부터2년으로한다. 다만, 합병으로소멸되는조합의 조합장이합병으로설립되는조합의조합장으로선출되는경우설립등기일현재조합장의종전임기중 남은임기가2년을초과하면그조합장의임기는그남은임기로한다. ②합병후존속하는조합의변경등기당시재임중인조합장, 이사및감사의남은임기가변경등기일 현재2년미만이면제38조제1항에도불구하고그임기를변경등기일부터2년으로한다. [본조신설2015. 2. 3.] 제62조(합병지원) 국가와중앙회는조합의합병을촉진하기위하여필요하다고인정하는경우에는예산의

- 63 - 범위에서자금을지원할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제63조(합병으로인한권리 · 의무의승계) ①합병후존속하거나합병으로인하여설립되는조합은소멸 되는조합의권리 · 의무를승계한다. ②조합의합병후등기부나그밖의공적장부에표시된소멸된조합의명의는존속하거나설립된합병 조합의명의로본다. <개정2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제64조(합병등기의 효력) 조합의합병은합병후존속하거나설립되는조합이그주된사무소의소재지에 서제80조에따른등기를함으로써그효력을가진다. [전문개정2013. 4. 5.] 제65조(합병또는분할의공고 · 최고) 조합의합병또는분할에관하여는제58조및제59조를준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제66조(분할) ①조합이분할하는경우에는분할설립되는조합이승계하여야하는권리 · 의무의범위를총 회에서의결하여야한다. ②분할에의한조합설립에관하여는분할설립의성질에반하지아니하는범위에

서제14조부터제17조 까지의규정을준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제67조(해산사유) 조합은다음각호의어느하나에해당하는사유로해산한다.

1. 정관으로정한해산사유의발생
2. 총회의의결
3. 합병또는분할
4. 설립인가취소 [전문개정2013. 4. 5.] 제68조(파산선고) 조합이그채무를완전변제할수없게되었을때에는법원은조합장이나채권자의청구 에의하여또는직권으로파산을선고할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제69조(청산인) ①조합이해산하였을때에는파산으로인한경우를제외하고는조합장이청산인이된다. 다만, 총회에서다른사람을청산인으로선임하였을때에는그러하지아니하다. ②청산인은그직무의범위에서조합장과동일한권리 · 의무를가진다. ③시 · 도지사는조합의청산사무를감독한다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제70조(청산인의직무) ①청산인은취임후지체없이재산상황을조사하고재무상태표를작성하여재산 처분의방법을정한후총회에제출하여승인을받아야한다. ②제1항의경우승인을받기위하여두차례이상총회를소집하여도총회가열리지아니하여총회의 승인을받을수없을때에는시 · 도지사의승인으로갈음할수있다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제71조(청산잔여재산) 해산한조합의청산잔여재산은따로법률에서정하는것외에는정관으로정하는바 에따라처분한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제72조(청산인의재산분배제한) 청산인은채무를변제하거나변제에필요한금액을공탁하기전에는그 재산을분배하여서는아니된다.

- 64 - [전문개정2013. 4. 5.] 제73조(결산보고서) 청산사무가종결되었을때에는청산인은지체없이결산보고서를작성하고총회에제 출하여승인을받아야한다. 이경우제70조제2항을준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제74조(「민법」등의준용) 조합의해산과청산에관하여는「민법」제79조, 제81조, 제87조, 제88조제1항 · 제2항, 제89조부터제92조까지및제93조제1항 · 제2항과「비송사건절차법」제121조를준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제7절등기<개정 2013. 4. 5.> 제75조(설립등기) ①조합은출자금의납입이완료된날부터2주이내에주된사무소의소재지에서설립등 기를하여야한다. ②설립등기신청서에는다음각호의사항을적어야한다. <개정2020. 3. 24.>

1. 제15조제1항제1호 · 제2호및제14호부터제16호까지의사항
2. 총출자계좌수와납입한출자금의총액
3. 설립인가연월일
4. 임원의성명 · 주민등록번호및주소 ③설립등기를할때에는조합장이신청인이된다. ④제2항의설립등기신청서에는설립인가서, 창립총회의사록및정관의사본을첨부하여야한다. ⑤합병또는분할로인한조합의설립등기신청서에는제4항에따른서류외에제65조에따른공고또 는최고를한사실과이의를진술한채권자에게변제나담보를제공한사실을각각증명하는서류를첨 부하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제76조(지사무소의설치등기) 조합의설립후지사무소를설치하였을때에는주된사무소의소재지에서3 주일이내에그지사무소의소재지와설치연월일을등기하여야한다. <개정2024. 9. 20.> [전문개정2013. 4. 5.] 제77조(사무소의이전등기) ①조합이주된사무소를이전하였을때에는종전소재지또는새소재지에서 3주일이내에새소재지와이전연월일을등기하여야한다. <개정2024. 9. 20.> ②조합이지사무소를이전하였을때에는주된사무소의소재지에서3주일이내에새소재지와이전연 월일을등기하여야한다. <신설2024. 9. 20.> ③제1항및제2항에따른등기를할때에는조합장이신청인이된다. <개정2024. 9. 20.> [전문개정2013. 4. 5.] 제78조(변경등기) ①제75조제2항각호의사항이변경되었을때에는주된사무소의소재지에서3주일이 내에변경등기를하여야한다. <개정2024. 9. 20.> ②제75조제2항제2호의사항에관한변경등기는제1항에도불구하고회계연도말을기준으로그회계연 도종료후3개월이내에등기하여야한다. <개정2020. 3. 24.> ③제1항및제2항에따른변경등기를할때에는조합장이신청인이된다. ④제3항에따른변경

등기신청서에는등기사항의변경을증명하는서류를첨부하여야한다. ⑤출자감소, 합병또는분할로 인한변경등기신청서에는제4항에따른서류외에제58조및제59조에 따른공고또는최고를한사실과이의를진술한채권자에게변제나담보를제공한사실을각각증명하 는서류를첨부하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제79조(행정구역의명칭변경과등기) ①행정구역의명칭이변경되었을때에는 등기부및정관에적힌해

- 65 - 당조합의사무소소재지와구역에관한명칭은변경된것으로본다. ②제1항에따라명칭이변경되었을때에는조합은지체없이등기소에통지하여야한다. ③제2항에따른통지를받은등기소는등기부의기재를변경하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제80조(합병등기등) ①조합이합병하였을때에는합병한날부터2주일이내에주된사무소의소재지에서 합병후존속하는조합은변경등기를, 합병으로인하여소멸되는조합은해산등기를, 합병으로인하여설 립된조합은제75조에따른설립등기를하여야한다. <개정2024. 9. 20.> ②제1항에따른해산등기를할때에는합병으로소멸하는조합의조합장이신청인이된다. ③제2항의경우에는해산사유를증명하는서류를첨부하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제81조(해산등기) ①조합이해산하였을때에는합병과파산의경우를제외하고는주된사무소의소재지에 서2주일이내에해산등기를하여야한다. <개정2024. 9. 20.> ②제1항에따른해산등기를할때에는제4항의경우를제외하고는청산인이신청인이된다. ③해산등기신청서에는해산사유를증명하는서류를첨부하여야한다. ④시 · 도지사는설립인가의취소로인한해산등기를촉탁하여야한다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제82조(청산인등기) ①청산인은그취임일부터2주이내에주된사무소의소재지에서그성명 · 주민등록 번호및주소를등기하여야한다. ②제1항에따른등기를할때조합장이청산인이아닌경우에는신청인의자격을증명하는서류를첨부 하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제83조(청산종결등기) ①청산이종결되었을때에는청산인은주된사무소의소재지에서2주일이내에청 산종결의등기를하여야한다. <개정2024. 9. 20.> ②제1항에따른등기신청서에는제73조에따른결산보고서의승인을증명하는서류를첨부하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제84조(등기기간의기산일) 등기사항으로서시 · 도지사의 인가 · 승인등이필요한것은그인가 · 승인등 의문서가도달한날부터등기기간을기산한다. <개정2020. 2. 18., 2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제85조(등기부) 등기소는조합의등기부를갖추어두어야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제86조(「비송사건절차법」등의준용) 조합의등기에관하여이법에서정한사항을제외하고는「비송사 건절차법」및「상업등기법」중등기에관한규정을준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제2장의2 조합공동사업법인<신설 2012. 2. 1.> 제86조의2(목적) 조합공동사업법인은사업의공동수행을통하여임산물의판매 · 유통등과관련된사업을 활성화함으로써임업의경쟁력강화와임업인의이익증진에이바지하는것을목적으로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제86조의3(법인격및명칭) ①이법에따라설립되는조합공동사업법인은법인으로한다. ②조합공동사업법인은지역명이나사업명을붙인조합공동사업법인의명칭을사용하여야한다. ③이법에따라설립된조합공동사업법인이아니면제2항에따른명칭또는이와유사한명칭을사용하

- 66 - 지못한다. [본조신설2012. 2. 1.] 제86조의4(회원의자격) ①조합공동사업법인의회원은조합및중앙회로하고, 다른조합공동사업법인은 준회원으로한다. ②조합공동사업법인의회원이되려는자는정관으로정하는바에따라출자하여야하며, 조합공동사업법 인은준회원에대하여정관으로정하는바에따라가입금과경비를부담하게할수있다. 다만, 조합이 아닌회원이출자한총액은조합공동사업법인의출자총액의100분의50 미만으로한다. ③회원은출자금에비례하여의결권을가진다. [전문개정2013. 4. 5.] 제86조의5(설립인가등) ①조합공동사업법인을설립하려면회원의 자격을가진둘이상의조합이나조합 과중앙회가발기인이되어정관을작성하고창립총회의의결을거친후산림청장의인가를받아야한다. ②출자금등제1항에따른인가에필요한기준과절차는대통령령으로정한다. ③조합공동사업법인의설립인가에관하여는제14조제2항부터제6항까지의규정을준용한다. 이경우"시 · 도지사"는"산림청장"으로본다. <개정2018. 12. 11., 2020. 2. 18.> [전문

개정2013. 4. 5.] 제86조의6(정관기재사항) ①조합공동사업법인의정관에는다음각호의사항이 포함되어야한다.

1. 목적
2. 명칭
3. 주된사무소의소재지
4. 회원의자격과가입 · 탈퇴및제명에관한사항
5. 출자(현물출자를포함한다) 및가입금과경비에관한사항
6. 회원의권리와의무
7. 임원의선임및해임에관한사항
8. 사업의종류와집행에관한사항
9. 적립금의종류와적립방법에관한사항
10. 잉여금의처분과손실금의처리방법에관한사항
11. 그밖에이법에서정관으로정하도록규정한사항 ②조합공동사업법인이정관을변경하려면산림청장의인가를받아야한다. 다만, 산림청장이정하여고 시한정관례에따라변경하는경우에는산림청장의인가를받은것으로본다. [전문개정2013. 4. 5.] 제86조의7(임원) 조합공동사업법인에는임원으로대표이사1명을포함한2명이상의이사와1명이상의감 사를두되, 그정수및임기는정관으로정한다. [본조신설2012. 2. 1.] 제86조의8(사업) 조합공동사업법인은그목적을달성하기위하여 다음각호의사업의전부또는일부를 수행한다.
12. 회원을위한물자의공동구매및상품의공동판매와이에수반되는운반 · 보관및가공사업
13. 회원을위한상품의생산 · 유통조절및기술의개발 · 보급
14. 회원을위한자금대출알선과공동사업을위한국가 · 공공단체및중앙회로부터의자금차입
15. 국가 · 공공단체 · 조합 · 중앙회또는다른조합공동사업법인이위탁하는사업
16. 그밖에회원의공동이익증진을위하여정관으로정하는사업 [전문개정2013. 4. 5.] 제86조의9(회계처리기준) 조합공동사업법인의회계처리기준은산림청장이정하여고시한다.

- 67 - [본조신설2012. 2. 1.] 제86조의10(준용규정) ①조합공동사업법인에관하여는제13조제3항, 제17조, 제20조부터제23조까지, 제25 조부터제31조까지, 제31조의2부터제31조의6까지, 제33조, 제37조, 제41조부터제43조까지, 제53조, 제55 조의2, 제56조의2, 제56조의3제1항 · 제2항, 제56조의4, 제56조의5(제2호는제외한다), 제57조부터제60조까 지, 제67조부터제79조까지, 제81조부터제86조까지의규정을준용한다. 이경우"조합"은"조합공동사업 법인"으로, "조합장"은"대표이사"로, "조합원"은"회원"으로, "시 · 도지사"는"산림청장"으로보고, 제25조 제2항중"조합원또는본인과동거하는가족(법인의경우에는사원등그구성원을말한다)이어야하며, 대리인이대리할수있는조합원의수는1명으로한정한다"는"회원이어야하며, 대리인은회원의의결권수에따라대리할수있다"로, 제31조제4항본문중"조합원과반수의출석으로개의하고출석조합원과반수의찬성"은"의결권총수의과반수에해당하는회원의출석으로개의하고출석한회원의의결권과반수의찬성"으로, 같은항단서중"조합원과반수의출석과출석조합원3분의2 이상의찬성"은"의결권총수의과반수에해당하는회원의출석과출석한회원의의결권3분의2 이상의찬성"으로, 제31조제5 항제2호및제31조의2제1항제1호중"해산또는분할"은"해산"으로, 제31조의5제1항단서중"조합원과 반수의출석과출석조합원3분의2 이상의찬성"은"의결권총수의과반수에해당하는회원의출석과출 석한회원의의결권3분의2 이상의찬성"으로, 제31조의6제2항중"3인"은"2인"으로, 제41조제3항중 "다른조합"은"다른조합공동사업법인"으로, 제56조의3제2항중"법정적립금, 이월금"은"법정적립금"으 로본다. <개정2020. 2. 18.> ②조합공동사업법인의우선출자에관하여는제60조의2부터제60조의6까지의규정을준용한다. 이경우 "조합"은"조합공동사업법인"으로, "조합원"은"회원"으로보고, 제60조의2제2항중"제20조제3항"은"제86 조의10제1항에따라준용되는제20조제3항"으로본다. [전문개정2013. 4. 5.] 제3장중앙회<개정 2013. 4. 5.> 제1절통칙<개정

2013. 4. 5.> 제87조(목적) 중앙회는회원의공동이익증진과그건전한발전을도모함을목적으로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제88조(사무소와구역) ①중앙회는정관으로정하는바에따라주된사무소를두고, 정관으로정하는기준 과절차에따라지사무소를둘수있다. ②중앙회는전국을그구역으로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제89조(회원등) ①중앙회는지역조합과전문조합을회원으로한다. 다만, 지역조합의경우는조합원중 산림소유자의비율또는조합원소유산림의면적비율이중앙회의정관으로정하는기준이상이어야한 다. ②중앙회는정관으로정하는바에따라임업과관련되는법인또는단체를준회원으로할수있다. ③중앙회는조합이회원가입신청을하였을때에는다음각호의어느하나에해당하는경우를제외하고 는그신청일부터60일이내에가입을승낙하여야한다.

1. 「산림조합의구조개선에관한법률」에따른부실조합또는부실우려조합의기준에해당하는조합
2. 제명된후2년이지나지아니한조합
3. 그밖에대통령령으로정하는기준에해당되어중앙회및그회원의발전을저해할만한현저한이유가 있는조합. 이경우산림청장의동의를받아야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제90조(회원의출자및책임) ①회원은정관으로정하는바에따라출자하여야한다.

- 68 - ②출자1계좌의금액은정관으로정한다. <개정2020. 3. 24.> ③회원의책임은그출자액을한도로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제91조(당연탈퇴등) ①회원이해산하거나파산하였을때에는당연히탈퇴된다. ②회장은회원인지역조합이제89조제1항단서에따라정관으로정하는기준에미치지못하였을때에는 해당조합에대하여상당한기간을정하여시정을요구하여야하며, 그기간이내에이행하지아니하면 총회의의결을받아제명할수있다. 이경우제27조제2항을준용하되, “조합”은“중앙회”로, “조합원”은 “회원”으로본다. [전문개정2013. 4. 5.] 제92조(정관기재사항) ①중앙회의정관에는다음각호의사항이포함되어야한다.

1. 목적 · 명칭과구역
2. 사무소의소재지
3. 회원의가입과탈퇴에관한사항
4. 회원의권리 · 의무에관한사항
5. 회원의출자에관한사항
6. 우선출자에관한사항
7. 총회 · 대의원회및이사회에관한사항
8. 임원 · 집행간부및집행간부외의간부직원(이하“일반간부직원”이라한다)에관한사항
9. 재산과감사에관한사항
10. 사업의종류및업무집행에관한사항
11. 회계에관한사항
12. 적립금에관한사항
13. 잉여금의처분과손실금의처리방법에관한사항
14. 경비및과태금의부과 · 징수와사용료 · 수수료에관한사항
15. 공고의방법에관한사항
16. 정관의변경에관한사항
17. 그밖에필요한사항 ②정관의변경은산림청장의인가를받아야한다. 이경우산림청장이정관변경의인가를할때신용사 업에관한사항에관하여는금융위원회와협의하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제93조(설립) 중앙회를설립하려면50개이상의조합이발기인이되어정관을작성하고창립총회의의결을 거쳐산림청장의인가를받아야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제94조(중앙회의해산) 중앙회의해산에관하여는따로법률에서정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제2절기관<개정 2013. 4. 5.> 제95조(총회) ①중앙회에총회를둔다. ②총회는회장과회원으로구성하고정관으로정하는바

에따라회장이소집한다. ③정기총회는매년한차례정관으로정한시기에소집하고임시총회는필요할때에수시로소집한다. ④다음사항은총회의의결을받아야한다. <개정2020. 3. 24.>

18. 정관의변경



2. 회원의제명
3. 임원, 대의원및조합감사위원회위원장의선출과해임
4. 사업계획, 수지예산및결산의승인
5. 그밖에이사회및회장이필요하다고인정하는사항 [전문개정2013. 4. 5.] 제96조(대의원회) ①중앙회에정관으로정하는사항에대한총회의의결에관하여총회를갈음하는대의 원회를둔다. 다만, 제104조제1항에따른회장의선출을위한총회의경우에는그러하지아니하다. <개정
6. 3. 24.> ②대의원회는회장과대의원으로구성하며, 회장이소집한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제97조(대의원의정수및선출과임기) ①대의원의정수는회원의3분의1의범위에서정관으로정한다. ②대의원은총회에서회원중에서선출하되, 회원인지역조합및전문조합의대표성이보장될수있도록 하여야한다. ③대의원의임기는2년으로하되, 보궐선거로선출된대의원의임기는전임자임기의남은기간으로한 다. 이경우대의원의임기에관하여는제32조제4항단서를준용한다. <개정2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제98조(이사회) ①중앙회에이사회를둔다. ②이사회는회장및사업대표이사를포함한이사로구성하되, 회장및사업대표이사를제외한 이사의2 분의1 이상은회원인조합의조합장(이하“회원조합장”이라한다)이어야한다. <개정2020. 3. 24.> ③이사회는다음각호의사항을의결한다. <개정2020. 3. 24.>
7. 중앙회의경영목표설정
8. 중앙회의사업계획및자금계획의종합조정
9. 조직 · 경영및임원에대한규정의제정 · 개정및폐지
10. 조합에서중앙회에예치하는여유자금의최저비율또는금액
11. 사업대표이사소관업무의성과평가및해임건의에관한사항
12. 제98조의2에따른인사추천위원회의구성에관한사항
13. 제119조제2항제1호에따른조합감사위원회위원선출
14. 중앙회의중요한자산취득및처분에관한사항
15. 중앙회업무의위험관리에관한사항
16. 총회로부터위임된사항
17. 그밖에회장또는이사3분의1 이상이필요하다고인정하는사항 ④이사회는제3항에따라의결된사항에대하여회장및사업대표이사의업무집행상황을감독한다. <개 정2020. 3. 24.> ⑤감사및집행간부는이사회에출석하여의견을진술할수있다. ⑥이사회의운영에필요한사항은정관으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제98조의2(인사추천위원회) ①중앙회에다음각호의사람을추천하기 위하여인사추천위원회를둔다.
18. 제103조제3항에따라선출되는감사위원
19. 제104조제2항에따라선출되는사업대표이사
20. 제104조제3항에따라선출되는회원조합장이아닌이사
21. 제119조제1항에따라선출되는조합감사위원장
22. 제119조제2항제1호에따라선출되는조합감사위원 ②인사추천위원회는다음각호의위원으로구성하고, 위원장은위원중에서호선(互選)한다.



1. 이사회가위촉하는회원조합장3명

2. 임업관련단체또는학계등이추천하는학식과경험이풍부한외부전문가(공무원은제외한다) 중에서이사회가위촉하는2명 ③임업관련단체는학식과경험이풍부한외부전문가중에서제1항제3호에따른이사후보자를인사추 천위원회에추천할수있다. ④그밖에인사추천위원회의구성과운영에필요한사항은정관으로정한다. [본조신설2020. 3. 24.] 제99조(운영에관한특례) ①회장은전시 · 사변이나그밖에이에준하는비상사태의경우에회원및중 앙회를위하여긴급한조치가필요하고총회 · 대의원회및이사회를소집할수없을때에는총회 · 대의 원회및이사회의권한의범위에서필요한조치를할수있다. ②회장은제1항의조치를하였을때에는지체없이총회 · 대의원회및이사회를소집하고그조치사항 을보고하여야한다. ③총회 · 대의원회및이사회는제1항의조치를수정하거나정지하게할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제100조(임원) ①중앙회에임원으로서회장1명, 사업대표이사1명을포함한18명이내의이사와감사위원 3명을둔다. <개정2020. 3. 24.> ②제1항의임원중사업대표이사와감사위원장은상임으로한다. <개정2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제101조(회장의직무) ①회장은중앙회를대표한다. 다만, 제102조제1항에따라사업대표이사가대표하는 업무에대하여는그러하지아니하다. <개정2020. 3. 24.> ②회장은총회 · 대의원회및이사회의의장이된다. ③회장은다음각호의업무를처리하되, 정관으로정하는바에따라제1호 · 제4호 · 제5호및제8호의 업무는제100조에따른사업대표이사에게, 제2호및제6호의 업무는제118조에따른조합감사위원회의위 원장에게위임하여전결처리하게하여야한다. <개정2020. 3. 24.>
3. 제108조제1항제1호가목부터사목, 차목및카목에따른사업과그부대사업
4. 제108조제1항제1호아목에따른회원에대한감사및그부대사업
5. 제108조제1항제1호자목에따른사업과대외활동
6. 제108조제1항제7호 · 제8호 · 제10호및같은조제2항의사업중제1호에관한사업
7. 제1호및제4호의업무에관한경영목표, 사업계획및자금계획의수립
8. 제2호의업무에관한경영목표, 사업계획및자금계획의수립
9. 제3호의업무에관한사업계획및자금계획의수립
10. 제117조에따른중앙회의지도
11. 총회및이사회에서위임한사항
12. 그밖에사업대표이사의업무에속하지아니하는업무 ④회장이궐위 · 구금되거나「의료법」에따른의료기관에30일이상계속하여입원한경우등의사유 로직무를수행할수없을때에는사업대표이사가회장의직무를대행한다. <개정2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제102조(사업대표이사의직무) ①사업대표이사는다음각호의업무를전담하여처리하며그업무에관하 여중앙회를대표한다. <개정2020. 3. 24.>
13. 제108조제1항제2호부터제6호까지, 제6호의2부터제6호의4까지의사업및그부대사업
14. 제108조제1항제7호 · 제8호 · 제10호및같은조제2항의사업중제1호에관한사업과그부대사업
15. 제1호및제2호의업무에관한경영목표설정
16. 제1호및제2호의업무에관한사업계획및자금조달 · 운영계획수립



5. 총회 · 이사회및회장이위임한사항 ②사업대표이사가제101조제4항에따른사유로그직무를수행할수없을때에는정관으로정하는순서 에따른이사가그직무를대행한다. <개정2020. 3. 24.> ③제1항에따른사업대표이사의원활한업무집행을지원하기위하여조합장대표로구성되는조합장대 표자회의를둘수있다. <개정2020. 3. 24.> ④제3항에따른조합장대표자회의의구성및운영등에필요한사항은정관으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] [제목개정2020. 3. 24.] 제103조(감사위원회) ①중앙회는재산과업무집행상황을감사하기위하여감사위원회를둔다. ②감사위원회는감사위원장을포함한3명의감사위원으로구성하되, 그임기는3년으로하며, 감사위원 중2명은대통령령으로정하는요건에적합한외부전문가중에서선출하여야한다. ③감사위원은인사추천위원회

가추천한자를대상으로총회에서선출한다. ④감사위원장은감사위원중에서호선한다. ⑤감사위원회에관하여는제36조제5항부터제7항까지및제37조를준용한다. 이경우제36조제5항부터 제7항까지및제37조제1항중“감사”는“감사위원회”로, 제37조제1항및제2항중“조합”은“중앙회”로, “조합장”은“회장 · 사업대표이사”로본다. ⑥감사위원회의운영등에필요한사항은정관으로정한다. [전문개정2020. 3. 24.] 제104조(임원의선출과임기) ①회장은총회에서선출하되, 회원인조합의조합원이어야한다. ②사업대표이사는해당사업에관한전문지식과경험이풍부한사람으로서대통령령으로정하는요건을 갖춘사람중에서인사추천위원회에서추천된사람을총회에서선출한다. ③회원조합장인이사는정관으로정하는바에따라추천된사람을총회에서선출하고, 회원조합장이아 닌이사는인사추천위원회에서추천된사람을총회에서선출한다. ④회장의임기는4년으로하며, 한차례만연임할수있다. ⑤회장을제외한사업대표이사및이사의임기는2년으로한다. ⑥회원조합장이 제100조제2항에따른상임인임원으로선출된경우에는취임전에조합장의직을사임 하여야한다. ⑦중앙회는제1항에따른회장선출에대한선거관리를정관으로정하는바에따라「선거관리위원회 법」에따른중앙선거관리위원회에위탁하여야한다. [전문개정2020. 3. 24.] 제104조의2(사업대표이사의해임) ①이사회는사업대표이사의업무성과를평가한결과경영실적이부실 하여그직무를담당하기곤란하다고인정되거나, 이법이나이법에따른명령또는정관을위반하는행 위를한경우에는총회에사업대표이사의해임을건의할수있다. 이경우총회는구성원과반수의출석 과출석구성원3분의2 이상의찬성으로해임을의결한다. ②제1항에따라해임의결을할때에는사업대표이사에게해임이유를통지하여총회에서의견을진술 할기회를주어야한다. [본조신설2020. 3. 24.] 제105조(집행간부와직원의임면) ①중앙회에사업대표이사의업무를보좌하기위하여집행간부를두되, 그명칭 · 직무및임기등에관한사항은정관으로정한다. ②제1항에따른집행간부는사업대표이사가임면한다. ③직원(집행간부는제외한다)은회장이임면하되, 사업대표이사소속직원의승진, 전보등은정관으로 정하는바에따라사업대표이사가수행한다. ④집행간부및일반간부직원에관하여는「상법」제10조, 제11조제1항 · 제3항, 제12조, 제13조및제17

- 72 - 조와「상업등기법」제23조제1항, 제50조및제51조를준용한다. [전문개정2020. 3. 24.] 제106조(다른직업종사의제한) 상임인임원과집행간부및일반간부직원은직무와관련되는영리를목적 으로하는업무에종사할수없으며, 이사회가승인하는경우를제외하고는다른직업에종사할수없다. [전문개정2013. 4. 5.] 제107조(대리인의선임) 회장과사업대표이사는집행간부또는직원중에서중앙회의업무에관한재판상 또는재판외의모든행위를할수있는대리인을선임할수있다. <개정 2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제3절사업<개정 2013. 4. 5.> 제108조(사업) ①중앙회는그목적을달성하기위하여다음각호의사업을수행한다. <개정2016. 12. 27.,

2018. 12. 11., 2020. 3. 24.>

2019. 교육 · 지원사업 가. 회원의조직및경영지도 나. 회원의조합원과직원에관한교육 · 훈련및정보의제공 다. 회원과그조합원의사업에관한조사 · 연구및홍보 라. 회원과그조합원의사업및생활개선을위한정보망구축, 정보화교육및보급등을위한사업 마. 회원과그조합원및직원에대한보조금교부 바. 임업관련신기술및신품종의연구 · 개발등을위한연구소와시범사업운영 사. 회원및중앙회의사업에대한계획 · 설계및감리 아. 회원에대한감사 자. 회원과그조합원의권익증진을위한사업 차.「평생교육법」에따른평생교육시설의설치및운영 카. 제114조의2에따른명칭사용료의관리및운영

2020. 임업경제사업 가. 중앙회및회원과그조합원을위한구매 · 보관 · 이용 · 판매, 시설물조성및공동사업과그업무 대행 나. 산림의지하수를이용한먹는물의개발 · 공급 다. 임업용각종균류의배양 · 개량및공급 라. 수목의병리치료및외과수술, 조경사업 마. 임산물또는그밖의임업용기자재의수출 · 수입 바. 보관사업 사. 산림경영구조개선사업 아. 임도, 사방, 산지복구나그밖의산림토목사업등의관련사업에대한조사 · 설계 · 감리 자. 산촌개발, 수목원, 산림복지시설, 산림환경등의관련사업에대한조사 · 설계 · 감리 차. 조림, 숲가꾸기및병해충방제등산림사업

에대한조사 · 설계 · 감리 카. 산림분야안전진단, 계측및유지관리 타. 산림자원조사, 산림공간정보체계구축및활용등을위한사업

2021. 회원을위한신용사업 가. 회원의여신자금과사업자금의대출 나. 중앙회의사업부문에대한자금공급 다. 회원의예탁금수납 라. 내국환과회원을위한보호예수업무

- 73 - 마. 국가, 지방자치단체등의공공단체와금융회사등의업무대행

4. 대통령령으로정하는바에따른회원의상환준비금과여유자금의운용 · 관리
5. 공제사업
6. 산림자원조성기금의설치 · 운용 6의2. 「신에너지및재생에너지개발 · 이용 · 보급촉진법」제2조제2호에따른재생에너지발전사업중 산림분야와관련된사업 6의3. 산림분야정보기술용역및시스템구축사업 6의4. 산림분야학술 · 연구용역
7. 국가나공공단체가위탁하거나보조하는사업
8. 다른법령에서중앙회의사업으로정하는사업
9. 제1호부터제6호까지, 제6호의2부터제6호의4까지, 제7호및제8호의사업과관련되는부대사업
10. 그밖에설립목적의달성에필요한사업으로서산림청장의승인을받은사업 ②중앙회는회원의사업과직접경합되지아니하는범위에서제46조제1항각호(제4호는제외한다)의사 업을할수있다. 이경우국가나공공단체가시행하는사업은회원의사업과경합하는것으로보지아니 한다. ③중앙회는제1항에따른사업을수행하기위하여다음각호의행위를할수있다.
11. 국가 · 공공단체 · 한국은행또는다른금융회사등으로부터자금을차입하거나한국은행또는다른금 융회사등에예치하는등의방법으로자금운용
12. 대통령령으로정하는자로하여금중앙회의사업에대한자금및물자의기탁또는투자의권고
13. 해외임산자원의개발, 국제기구 · 외국또는외국인으로부터의자금차입또는물자및기술의도입
14. 정관으로정하는바에따라사업손실보전자금, 대손보전자금, 조합상호지원자금및조합합병지원자금의 조성 · 운용 [전문개정2013. 4. 5.] 제109조(비회원의사업이용) ①중앙회는회원의이용에지장이없는범위에서정관으로정하는바에따 라회원이아닌자에게제108조제1항에따른사업을이용하게할수있다. ②회원의구성원의사업이용은회원의이용으로본다. [전문개정2013. 4. 5.] 제110조(유통지원자금의조성 · 운용) ①중앙회는회원과조합원이생산한임산물및가공품등의원활한 유통을지원하기위하여유통지원자금을조성 · 운용할수있다. ②제1항에따른유통지원자금은다음각호의사업에운용한다. <개정2020. 3. 24.>
15. 임산물의계약재배사업
16. 임산물및그가공품의출하조절사업
17. 임산물의공동규격출하촉진사업
18. 회원과조합원이생산한임산물등을중앙회가일괄구매하여직접판매하는사업
19. 그밖에중앙회가필요하다고인정하는유통관련사업 ③제1항에따른유통지원자금은제114조의2에따른명칭사용료등으로조성한다. <신설2020. 3. 24.> ④국가는예산의범위에서제1항에따른유통지원자금의조성을지원할수있다. <개정2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제111조(사업의공동운영등) ①중앙회는제108조에따른사업을수행할때회원과공동으로출자하여운 영할수있다. ②중앙회는제1항에따라회원과공동으로출자하여사업을운영하는경우해당사업의이익금중일부 를공동출자를한회원에게우선적으로배당하여야한다. ③중앙회는제108조에따른사업을수행하기위하여자기자본의범위에서다른법인에출자할수있다.

- 74 - 다만, 동일법인에대한출자한도는자기자본의100분의20 이내에서정관으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제112조(전문조합협의회) ①중앙회는지역조합및전문조합의공동사업개발과전문조합의권익증진을위 하여전문조합협의회(이하이조에서“협의회”라한다)를둘수있다. ②협의회는회장에게전문조합의발전을위하여필요한사항을건의할수있다. ③회장은협의회의건의사항을

이사회에부쳐처리하되, 그건의사항이최대한반영되도록노력하여야 한다. ④협의회의운영에필요한사항은정관으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제4절관리<개정 2013. 4. 5.> 제113조(자금의관리) ①중앙회는그공급하는자금이특정된목적과계획에따라사용되도록관리하기 위하여자금이용자등에대하여감사또는그밖의조치를할수있다. ②중앙회가국가로부터차입한자금중신용사업자금(조합이중앙회로부터차입한자금을포함한다)은 압류의대상으로할수없다. [전문개정2013. 4. 5.] 제114조(사업계획및수지예산) ①중앙회는매회계연도의사업계획서와수지예산서를작성하여해당회 계연도가시작되기전에총회의의결을받아야한다. 의결후이를변경할때에도또한같다. ②중앙회는정부로부터자금(정부가관리하는기금을포함한다)이나사업비의전부또는일부를보조받 거나융자받아시행하는사업의경우에는그사업계획서에대하여산림청장의승인을받아야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제114조의2(명칭사용료) ①중앙회는임산물판매 · 유통활성화와 회원과조합원에대한교육 · 지원사업 등의수행에필요한재원을안정적으로조달하기위하여산림조합의명칭(영문명칭및한글 · 영문약칭 등정관으로정하는문자또는표식을포함한다)을사용하는 법인(영리법인에한정한다)에대하여영업수 익또는매출액의1천분의25의범위에서정관으로정하는기준에따라총회에서정하는부과율을곱하 여산정하는금액을명칭사용료로부과할수있다. 다만, 조합만이출자한법인및정관으로정하는법인 에대해서는명칭사용료를부과하지아니한다. ②제1항에따른명칭사용료는다른수입과구분하여관리하여야하며, 그수입과지출은총회의승인을 받아야한다. [본조신설2020. 3. 24.] 제115조(결산) 중앙회는매회계연도종료후2개월이내에해당사업연도의결산을완료하고, 정관으로정 하는바에따라결산보고서(사업보고서, 재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분안또는손실금처리안등을 말한다)를작성하여총회의승인을받은후재무상태표를지체없이공고하여야하며, 그결산보고서를 산림청장에게제출하여야한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제116조삭제<2007. 8. 3.> 제5절회원에대한지도 · 감사<개정 2013. 4. 5.> 제117조(중앙회의 지도) ①회장은이법에서정하는바에따라회원을지도하며, 이에필요한규정또는 지침등을정할수있다. ②회장은회원의경영상태를평가하고그결과에따라그회원에게경영개선, 합병권고등의필요한조

- 75 - 치를요구할수있다. 이경우조합장은그사실을지체없이공고하고서면으로조합원에게통지하여야 하며, 조치결과를조합의이사회및총회에보고하여야한다. ③회장은회원에대하여그업무의 건전한운영과조합원또는제3자의보호를위하여필요하다고인정 할때에는해당업무에관하여정관또는공제규정의변경, 업무의전부또는일부의정지, 재산의공탁 · 처분금지등필요한처분을시 · 도지사에게요청할수있다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제118조(조합감사위원회) ①회원의건전한발전을도모하기위하여회장소속으로회원의업무를지도 · 감사할수있는조합감사위원회(이하“위원회”라한다)를둔다. ②위원회는위원장1명을포함한5명의위원으로구성하되, 위원장은상임으로한다. ③위원회의감사사무를처리하기위하여정관으로정하는바에따라위원회에필요한기구를둔다. [전문개정2013. 4. 5.] 제119조(위원의선임등) ①위원장은인사추천위원회가추천한사람을총회에서선출한다. <개정2020. 3. 24.> ②위원은다음각호의사람으로구성한다. <개정2020. 3. 24.>

1. 인사추천위원회가추천하여이사회에서선출하는사람2명
2. 산림청장이위촉하는사람1명
3. 금융위원회의위원장이위촉하는사람1명 ③제1항및제2항에따른위원장과위원은감사, 회계또는산림행정에관한전문지식과경험이풍부한 사람으로서대통령령으로정하는요건을갖춘사람중에서선임한다. 다만, 회원조합장은위원장또는위 원이될수없다. <개정2020. 3. 24.> ④위원장및위원의임기는3년으로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제120조(의결사항) 위원회는다음각호의사항을의결한다.
4. 회원에대한감사방향및감사계획의수립
5. 감사결과에따른회원의임직원에대한징계및문책요구등필요한조치

6. 감사결과에따른변상책임의판정
7. 회원에대한시정및개선요구등필요한조치
8. 감사규정의제정 · 개정및폐지
9. 회장이요청하는사항
10. 그밖에위원장이필요하다고인정하는사항 [전문개정2013. 4. 5.] 제121조(회원에대한감사등) ① 위원회는회원의재산및업무집행상황에대하여2년마다한번이상감 사를실시하여야한다. ②위원회는회원의건전한발전을도모하기위하여필요하다고인정할때에는회원의부담으로회계법 인에회계감사를요청할수있다. ③회장은제1항및제2항에따른감사결과를해당회원의조합장과감사에게통지하여야하며감사결과 에따라해당회원에게시정또는업무정지를명하거나관련임직원에대하여다음각호의조치를할 것을요구할수있다.
11. 임원에대하여는개선(改選), 직무정지, 견책또는변상
12. 직원에대하여는징계면직, 정직, 감봉, 견책또는변상 ④회원이제3항에따라임직원에대한조치요구를받았을때에는2개월이내에필요한조치를하고그 결과를위원회에통지하여야한다. ⑤회장은 회원이제4항의기간내에필요한조치를하지아니하는경우에는1개월이내에제3항에따른

- 76 - 조치를할것을다시요구하고, 같은기간내에도이를이행하지아니하는경우에는필요한조치를 하여 줄것을산림청장에게요청할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제121조의2(분쟁조정위원회의 설치 · 운영) ①회장은조합과조합, 조합과중앙회상호간의업무구역, 사업 영역등에대한분쟁을자율적으로조정하기위하여중앙회에분쟁조정위원회를설치 · 운영할수있다. ②제1항에따른분쟁조정위원회의구성 · 운영등에필요한사항은대통령령으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제6절준용규정<개정 2013. 4. 5.> 제122조(준용규정) 중앙회에관하여는제14조제2항 · 제3항, 제17조, 제19조제2항 · 제3항, 제20조제4항 · 제5 항 · 제7항, 제21조부터제24조까지, 제26조제1항 · 제3항, 제27조부터제30조까지, 제31조제4항, 제31조의3 부터제31조의6까지, 제32조제4항단서및 같은조제5항 · 제6항, 제33조제5항, 제35조제7항 · 제9항, 제39 조(제1항제11호는회원의조합원이어야하는임원에대하여만준용하고, 제13호는제외한다), 제39조의2, 제40조, 제40조의2, 제40조의3제1항, 제41조, 제42조, 제43조제1항 · 제2항 · 제4항, 제44조, 제46조제4항, 제 48조, 제53조, 제54조(제2항및제5항은제외한다), 제55조의2, 제56조의2제1항 · 제3항 · 제4항, 제56조의3 부터제56조의5까지, 제57조부터제60조까지, 제60조의2부터제60조의6까지, 제75조부터제79조까지및제 84조부터제86조까지의규정을준용한다. 이경우"조합"은"중앙회"로, "조합장"은"회장"으로, "조합원" 은"회원"으로, "시 · 도지사"는"산림청장"으로보고, 제14조제3항중"제1항"은"제93조"로, 제19조제2항 · 제3항중"준조합원"은"준회원"으로, 제21조제1항중"제20조"는"제90조"로, 제31조제4항중"제5항제 1호 · 제2호및제4호"는"제95조제4항제1호 · 제2호"로, 제31조의3제1항중"조합원300인또는100분의 10 이상"은"회원100분의10 이상"으로, 제31조의3제3항전단중"감사"는"감사위원회"로, 같은항후단 중"감사"는"감사위원장"으로, 같은조제4항중"감사"는"감사위원회"로, 제35조제7항중"이사"는"이 사 · 사업대표이사"로, "감사"는"감사위원"으로, 제40조의3제1항중"조합선거관리위원회"는"중앙회선거 관리위원회"로, 제41조제1항및제6항중"이사"는"이사 · 사업대표이사"로, "감사"는"감사위원"으로, 제 41조제3항중"임원"은"임원(회원조합장인이사 · 감사위원은제외한다)"으로, 제43조제1항 · 제2항및제4 항중"임원"은"임원(사업대표이사는제외한다)"으로, 제46조제4항중"제1항제9호또는제2항제5호"는 "제108조제1항제7호"로, 제48조제1항중"제46조제1항제6호"는"제108조제1항제5호"로, 제56조의2제3항중 "제46조제1항제1호"는"제108조제1항제1호"로, 제57조제1항및제3항중"감사"는"감사위원회"로, 제60조 의2제2항중"제20조제3항"은"제90조제2항"으로, 제75조제2항제1호중"제15조제1항제1호 · 제2호및제 14호부터제16호까지"는"제92조제1항제1호및제2호"로본다. <개정 2014. 3. 18., 2016. 12. 27., 2018. 2. 21.,

2020. 2. 18., 2020. 3. 24.> [전문개정2013. 4. 5.] 제4장감독등<개정 2013. 4. 5.> 제123조(감독) ①산림청장또는시 · 도지사(시 · 도지사는이법에따른“조합”에대해서만해당규정을적 용한다. 이하같다)는이법에서정하는바에따라조합등과중앙회를감독하며, 대통령령으로정하는바 에따라감독에필요한명령과조치를할수있다. 다만, 금융위원회는대통령령으로정하는바에따라 조합의신용사업에대하여그경영의건전성확보를위한감독을하고, 이에필요한명령을할수있다. <개정2020. 2. 18.> ②산림청장또는시 · 도지사는이법에따른조합등에관한감독권의일부를대통령령으로정하는바에 따라회장에게위탁할수있다. 다만, 지방자치단체가보조한사업과관련된업무에대한감독권의일부 는지방자치단체의장에게위임할수있다. <개정2020. 2. 18.>

- 77 - ③산림청장또는시 · 도지사는제1항에따른직무를수행하기위하여조합과중앙회를검사할수 있으 며, 필요하다고인정할때에는금융감독원장에게조합과중앙회에대한검사를요청할수있다. <개정

2020. 2. 18.> ④산림청장또는시 · 도지사는중앙회및대통령령으로정하는기준에해당하는조합에 대하여조합원 보호를위하여외부감사가필요하다고인정하는경우에는「주식회사등의외부감사에관한법률」제2 조제7호및제9조에따른감사인의회계감사를받게할수있다. <개정 2017. 10. 31., 2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제124조(위법또는부당한의결사항의취소또는집행정지) 산림청장또는시 · 도지사는조합등과중앙회 의총회또는이사회가 의결한사항이위법하거나부당하다고인정할때에는그전부또는일부를취소 하거나집행을 정지하게할수있다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제125조(위법행위에대한 행정처분) ①산림청장또는시 · 도지사는조합등또는중앙회의업무와회계가 법령, 법령에 따른행정처분또는정관을위반한다고인정할때에는그조합또는중앙회에대하여기간 을정하여시정을명하고관련임직원에대하여다음각호의조치를할것을요구할수있다. <개정

2021. 2. 18.>

2022. 임원에대하여는개선또는직무의정지

2023. 직원에대하여는징계면직, 정직또는감봉 ②산림청장또는시 · 도지사는조합등또는중앙회가 제1항에따른시정명령또는임직원에대한조치 요구를이행하지아니하였을때에는6개월이내의기간을정하여그업무의전부또는일부를정지시킬 수있다. <개정2014. 3. 18., 2020. 2. 18.> ③제2항에따른업무정지의세부기준및그밖에필요한사항은농림축산식품부령으로정한다. <신설

2024. 3. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제126조(경영지도) ①산림청장또는시 · 도지사는조합등이다음각호의어느하나에해당되어조합원 보호에지장을초래할우려가있다고인정할때에는그 조합등에대하여경영지도를한다. <개정2020. 2. 18., 2020. 3. 24.>

2025. 조합에대한감사결과조합의부실대출합계액이자기자본의2배를초과하는경우로서단기간내에 일반적인방법으로는회수하기곤란하여자기자본전부가잠식될우려가있다고인정되는경우

2026. 조합등임직원의위법 · 부당한행위로인하여조합에재산상손실이발생하여자력으로경영정상화를 추진하는것이어렵다고인정되는경우

2027. 조합의파산위험이현저하거나임직원의위법 · 부당한행위로인하여조합의예금및적금인출이쇄 도하거나조합이예금및적금을지급할수없는상태에이른경우

2028. 제117조제2항및제121조에따른경영평가또는감사의결과경영지도가필요하다고인정하여회장이 건의하는경우

2029. 「신용협동조합법」제95조에따라조합에적용되는같은법제83조에따른검사의결과경영지도가 필요하다고인정하여금융감독원장이건의하는경우 ②제1항의경영지도란다음각호의사항에 대하여지도하는것을말한다.

2030. 불법 · 부실대출의회수및채권의확보
2031. 자금의수급및여신 · 수신에관한업무
2032. 그밖에조합등의경영에관하여대통령령으로정하는사항 ③산림청장또는시 · 도지사는제1항에따른경영지도가시작되었을때에는6개월의범위에서채무의 지급을정지하거나임원의직무를정지하게할수있다. 이경우회장으로하여금지체없이조합등의재 산상황을조사(이하"재산실제조사"라한다)하게하거나금융감독원장에게재산실제조사를요청할수있

• 78 - 다. <개정2020. 2. 18., 2020. 3. 24.> ④회장이나금융감독원장은재산실제조사의결과위법 · 부당한행위로조합등에손실을끼친임직원에 대하여는재산조회및가압류신청등손실금보전을위하여필요한조치를하여야한다. <개정2020. 3. 24.> ⑤산림청장또는시 · 도지사는제4항에따른조치에필요한자료를중앙행정기관의장에게요청할수 있다. 이경우요청을받은중앙행정기관의장은특별한사유가없으면그요청에따라야한다. <개정

2020. 2. 18.> ⑥산림청장또는시 · 도지사는재산실제조사의결과해당조합등의경영정상화가가능한경우등특별 한사유가있을때에는제3항전단에따른채무의지급정지또는임원의직무정지의전부또는일부를 철회하여야한다. <개정2020. 2. 18., 2020. 3. 24.> ⑦산림청장또는시 · 도지사는제1항에따른경영지도에관한업무를회장에게위탁할수있다. <개정
2021. 2. 18.> ⑧제1항부터제3항까지의규정에따른경영지도, 채무의지급정지또는임원의직무정지의방법, 기간 및절차등에관하여필요한사항은대통령령으로정한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제127조(설립인가의취소등) ①산림청장또는시 · 도지사는조합등이다음각호의어느하나에해당하 게되었을때에는회장의의견을들어그설립인가를취소하거나합병을명할수 있다. <개정2020. 2. 18.>
2022. 설립인가일부터90일이지나도설립등기를하지아니한때
2023. 정당한사유없이1년이상사업을실시하지아니한때
2024. 두차례이상제125조에따른처분을받고도시정하지아니하였을때
2025. 조합등의설립인가기준에미치지못하게되었을때
2026. 조합등에대한감사또는경영평가결과경영이부실하여자본을잠식한조합등으로서제117조제2항, 제121조또는제126조의조치에따르지아니하여조합원(제86조의3에따른조합공동사업법인의경우에 는회원을말한다) 및제3자에게중대한손실을끼칠우려가있을때 ②산림청장또는시 · 도지사는제1항에따라조합등의설립인가를취소하였을때에는즉시그사실을 공고하여야한다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제128조(청문) 산림청장또는시 · 도지사는제127조에따라설립인가를취소하려면청문을하여야한다. <개정2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제129조(수수료등) ①정부또는지방자치단체가조합 · 중앙회에사업을지시할때에는필요한실비및 수수료를지급할수있다. ②조합또는중앙회가구성원또는타인으로부터사업을위탁받거나알선을할때에는실비및수수료 를받을수있다. ③조합또는중앙회가구성원(준조합원및준회원을포함한다) 또는타인에게조합또는중앙회의사업 을이용하게하였을때에는사용료를받을수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제5장벌칙등<개정 2013. 4. 5.> 제130조(벌칙) ①조합등의임원또는중앙회의임원이나집행간부가조합등또는중앙회의사업목적외에 자금을사용또는대출하거나투기의목적으로조합등또는중앙회의재산을처분또는이용하였을때에 는10년이하의징역또는1억원이하의벌금에처한다. <개정2016. 12. 27.>

• 79 - ②제1항의징역형과벌금형은병과(倂 科 )할수있다. [전문개정2013. 4. 5.] 제131조(벌칙) 조합등또는중앙회의조합장, 회장, 간부직원, 상임이사, 이사, 감사, 집행간부, 일반간부직원, 파산관재인또는청산인이다음각호의어느하나에해당할때에는3년이하의징역또는3천만원이하 의벌금에처한다. <개정2016. 12. 27., 2023. 12. 31.>

1. 감독기관의인가또는승인을받아야할사항에관하여인가또는승인을받지아니하였을때

2. 부정한등기를하였을때
3. 감독기관 · 총회또는이사회에서부실한보고를하거나사실을은폐하였을때
4. 총회또는이사회의의결이필요한사항에대하여의결을받지아니하고집행하였을때
5. 제56조, 제56조의2부터제56조의5까지, 제57조(제86조의10 또는제122조에따라준용되는경우를포함 한다) 또는제58조제1항(제65조, 제86조의10 및제122조에따라준용되는경우를포함한다)을위반하였 을때
6. 제70조(제86조의10에따라준용되는경우를포함한다), 제72조(제86조의10에따라준용되는경우를포 함한다) 또는제73조(제86조의10에따라준용되는경우를포함한다)를위반하였을때
7. 감독기관또는중앙회의감사를거부 · 방해또는기피하였을때 [전문개정2013. 4. 5.] 제132조(벌칙) ①다음각호의어느하나에해당하는행위를한자는2년이하의징역또는2천만원이하 의벌금에처한다. <개정2016. 12. 27.>
8. 제7조제2항을위반한자
9. 제40조제1항(제122조에따라준용되는경우를포함한다)을위반한사람 2의2. 제40조제9항(제122조에따라준용되는경우를포함한다)을위반한사람
10. 제40조의2(제122조에따라준용되는경우를포함한다)를위반한자 ②다음각호의어느하나에해당하는자는1년이하의징역또는1천만원이하의벌금에처한다.
11. 제40조제2항및제4항부터제8항까지(제122조에따라준용되는경우를포함한다)의규정을위반한자
12. 삭제<2014. 6. 11.> ③제40조제3항(제122조에따라준용되는경우를포함한다)을위반한자는500만원이상3천만원이하의 벌금에처한다. ④제1항부터제3항까지에규정된죄의공소시효는해당선거일후6개월(선거일후에행하여진범죄는 그행위가있는날부터6개월)이지남으로써완성된다. 다만, 범인이도피하였거나범인이공범또는범 죄의증명에필요한참고인을도피시켰을때에는그기간을3년으로한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제133조(선거범죄로인한당선무효등) ①조합또는중앙회의임원선거와관련하여다음각호의어느 하나에해당하는경우에는해당선거의당선을무효로한다. <개정2020. 3. 24.>
13. 당선인이해당선거에서제132조에해당하는죄를저질러징역형또는100만원이상의벌금형을선고받았을때
14. 당선인의직계존속 · 비속이나배우자가해당선거에서제40조제1항이나제40조의2를위반하여 징역형 또는300만원이상의벌금형을선고받았을때. 다만, 다른사람의유도또는도발에의하여해당당선 인의당선을무효로되게하기위하여죄를저질렀을때에는그러하지아니하다. ②다음각호의어느하나에해당하는사람은당선인의당선무효로인하여실시되는재선거(당선인이 그기소후확정판결전에사직하여실시되는보궐선거를포함한다)의후보자가될수없다. <개정2014.
15. 11.>
16. 제1항제2호또는「공공단체등위탁선거에관한법률」제70조(위탁선거범죄로인한당선무효)제2호에 따라당선이무효로된사람(그기소후확정판결전에사직한사람을포함한다)



2. 당선되지아니한사람(후보자가되려던사람을포함한다)으로서제1항제2호또는「공공단체등위탁선거에관한법률」제70조(위탁선거범죄로인한당선무효)제2호에따른직계존속 · 비속이나배우자의죄로당선무효에해당하는형이확정된사람 [전문개정2013. 4. 5.] 제134조(과태료) ①제3조제2항또는제86조의3제3항을위반한자에게는200만원이하의과태료를부과한 다. ②조합등또는중앙회의조합장, 회장, 간부직원, 상임이사, 이사, 감사, 집행간부, 일반간부직원, 파산관 재인또는청산인이공고또는최고하여야할사항에대하여공고또는최고를하지아니하거나부정한 공고또는최고를하였을때에는200만원이하의과태료를부과한다. ③삭제<2014. 6. 11.> ④제40조의2제1항(제122조에따라준용되는경우를포함한다)을위반하여금전 · 물품또는그밖의재산 상이익을

제공받은자는그제공받은금액또는가액(價 額 )의10배이상50배이하에상당하는금액의 과태료를 부과하되, 그상한은3천만원으로한다. ⑤제1항부터제4항까지의규정에따른과태료는대통령령으로정하는바에따라산림청장또는시 · 도 지사가부과 · 징수한다. <개정2014. 6. 11., 2020. 2. 18.> [전문개정2013. 4. 5.] 제135조(선거범죄신고자등의보호) 제132조에규정된죄(제134조제4항의과태료에해당하는죄를포함한 다)의신고자등의보호에관하여는「공직선거법」제262조의2를준용한다. [전문개정2013. 4. 5.] 제136조(선거범죄신고자에대한포상금지급) 조합은제132조에규정된죄(제134조제4항의과태료에해당 하는죄를포함한다)에대하여해당조합또는조합선거관리위원회가인지하기전에그범죄행위를신고 한자에게정관으로정하는바에따라포상금을 지급할수있다. <개정2014. 6. 11.> [전문개정2013. 4. 5.] 제137조(자수자에대한특례) ①제40조(제122조에따라준용되는경우를포함한다) 및제40조의2(제122조 에따라준용되는경우를포함한다)를위반하여금전 · 물품 · 향응, 그밖의재산상이익또는공사의직 을제공받거나받기로승낙한사람이자수하였을때에는그형벌이나과태료를감경하거나면제한다. ②제1항에규정된사람이이법에따른선거관리위원회에자신의선거범죄사실을신고하여선거관리위 원회가관계수사기관에이를 통보하였을때에는선거관리위원회에신고한때를자수한때로본다. <개정

3. 6. 11.> [전문개정2013. 4. 5.] 산림조합법시행령 [시행2025. 1. 31.] [대통령령제35228호, 2025. 1. 21., 타법개정] 제1조(목적) 이영은「산림조합법」에서위임된사항과그시행에관하여필요한사항을규정함을목적으 로한다. <개정2005. 5. 2.> 제2조(임업인의범위) 「산림조합법」(이하“법”이라한다) 제2조제10호에서“대통령령으로정하는자”란 다음각호의어느하나에해당하는자를말한다. <개정2005. 5. 2., 2006. 8. 4., 2008. 6. 20., 2012. 3. 2., 2016.
4. 30., 2019. 7. 2.>
5. 3헥타르이상의산림에서임업을경영하는자
6. 1년중90일이상임업에종사하는자



3. 임업경영을통한임산물의연간판매액이120만원이상인자
4. 「산림자원의조성및관리에관한법률」제16조제1항및같은법시행령제12조제1항제1호에따라 등록된산림용종묘생산업자
5. 3백제곱미터이상의포지(圃 地 : 묘목을생산및관리하여배출하는곳)를확보하고조경수또는분재소 재를생산하거나산채등산림부산물을재배하는자
6. 대추나무1천제곱미터이상을재배하는자
7. 호두나무1천제곱미터이상을재배하는자
8. 밤나무5천제곱미터이상을재배하는자
9. 잣나무1만제곱미터이상을재배하는자
10. 연간표고자목20세제곱미터이상을재배하는자 제3조(조경사업 · 건축사업의범위등) ①법제11조제3항에따라지역조합또는중앙회가행하는조경사업 의업종은조경식재 · 시설물공사업(조경식재공사로한정한다. 이하같다)으로하고, 해당조경식재 · 시설 물공사업을위하여갖추어야할 요건및범위는별표1과같다. <개정2017. 11. 28., 2018. 8. 22., 2020. 12. 29., 2023. 12. 19.> ②법제11조제3항에따라지역조합또는중앙회가행하는건축사업의업종은건축공사업으로하고, 해당 건축공사업을위하여갖추어야할요건및범위는별표1의2와같다. <개정2023. 12. 19.> ③지역조합과중앙회는법제11조제4항에따라신고를하려는경우에는별지서식의신고서에다음각 호에따른서류를첨부하여특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 도지사 · 특별자치도지사(이하“시 · 도지 사”라한다)에게제출해야한다. <신설2023. 12. 19.>
11. 별표1 또는별표1의2에따른기술능력을갖추었음을증명하는서류각1부
12. 직전회계연도의재무상태표1부

13. 토지및수목보유현황을기재한서면과시장 · 군수또는구청장(자치구의구청장을말한다. 이하같다) 이확인한수목보유증명서각1부(조경식재 · 시설물공사업의경우만해당한다) ④제3항에따른신고서를제출받은담당공무원은「전자정부법」제36조제1항에따른행정정보의공동 이용을통하여다음각호의사항을확인해야한다. <신설2023. 12. 19.>
14. 법인등기사항증명서
15. 토지등기사항증명서(조경식재 · 시설물공사업의경우만해당한다) [제목개정2023. 12. 19.] 제4조(조합의설립인가기준) 법제14조제1항에따른조합의설립인가에필요한기준은다음각호와같다. <개정2005. 5. 2., 2012. 3. 2., 2017. 11. 28., 2021. 6. 22.>
16. 지역조합 가. 조합원의자격이있는설립동의자(분할또는합병에의한설립의경우에는조합원을말한다. 이하 이조와제5조에서같다)의수가1천인이상일것. 다만, 해당조합의구역으로하는지역이특별시 또는광역시(군은제외한다)이거나「섬발전촉진법」에따른섬지역인경우에는300인이상으로 한다. 나. 조합원의자격이있는설립동의자의출자금납입확약총액(분할또는합병에의한설립의경우에는 출자금총액을말한다. 이하이조에서같다)이1억원이상일것. 다만, 해당조합의구역으로하는 지역이「섬발전촉진법」에따른섬지역인경우에는1천만원이상으로한다.
17. 전문조합 가. 조합원의자격이있는설립동의자의수가200인이상일것 나. 조합원의자격이있는설립동의자의출자금납입확약총액이1억원이상일것 제5조(발기인회와창립총회) ①법제14조의규정에의하여조합을설립하고자하는발기인은다음각호의 사항을기재한설립준비서를작성한후발기인회를개최하여야한다.

• 82 -

1. 명칭
2. 구역
3. 조합원의자격
4. 조합원의권리 · 의무
5. 기타필요한사항 ②제1항의발기인회는정관안과사업계획서안을작성하고설립동의서의제출에관한사항과창립총회의 일시및장소를정한후설립동의자로부터설립동의서를받아야한다. 이경우 설립동의서를제출하는설 립동의자에대하여는창립총회에관한사항을통지하여야한다. ③다음 사항은창립총회의의결을얻어야한다.
6. 정관
7. 사업계획서및수지예산서
8. 임원의선출
9. 기타설립에필요한사항 제6조(조합의설립인가절차) 법제14조제1항의규정에의한조합의설립인가를받고자하는자는설립인가 신청서에다음각호의서류를첨부하여시 · 도지사에게신청하여야한다. <개정2020. 9. 8., 2023. 12. 19.>
10. 정관
11. 창립총회의사록
12. 사업계획서
13. 임원명부
14. 조합원자격과설립인가기준에적합함을증명할수있는서류
15. 분할또는합병을의결한총회의사록또는조합원투표록(분할또는합병에의한설립의경우에한하며, 신설되는조합이승계하여야할권리 · 의무의범위가의결사항으로기재되어있어야한다) 제7조(조합장의상임및비상임기준) ①법제35조제2항단서에서"자산등조합의사업규모가대통령령으 로정하는기준미만인경우"란조합장임기개시일이전에법제57조제3항에따라정기총회의승인을 받은조합의최근결산보고서에적힌자산총액이1천억원미만인경우를말한다. ②법제35조제3항에서"자산등조합의사업규모가대통령령으로정하는기준이상에해당하는경우"란 조합장임기

개시일이전에법제57조제3항에따라정기총회의승인을받은조합의최근결산보고서에 적힌자산총액이2천500억원이상인경우를말한다. [본조신설2020. 9. 22.] 제8조(조합의상임이사의자격요건) 법제35조제5항단서에서“대통령령으로정하는요건을갖춘사람”이란 다음각호의어느하나에해당하는사람을말한다. <개정2003. 5. 1., 2005. 5. 2., 2010. 11. 15., 2016. 12. 30.,
16. 11. 28., 2019. 7. 2., 2020. 9. 22.>
17. 조합또는중앙회에서상시근무직으로5년이상종사한경력이있는사람
18. 농림업(축산업을포함한다. 이하같다)과관련된다음각목의어느하나에해당하는기관에서상시근무직으로5년이상종사한경력이있는사람 가. 국가기관 나. 지방자치단체 다.「공공기관의운영에관한법률」제4조에따른공공기관(이하“공공기관”이라한다) 라.「금융위원회의설치등에관한법률」제38조에따른검사대상기관(이에상응하는외국금융기관 을포함한다)
19. 농림업과관련된연구기관ㆍ교육기관또는회사에서종사한경력이있는사람으로서제1호또는제2호 의사람과같은수준이상의자격이있다고조합의정관에서정하는요건에해당되는사람

• 83 - 제8조의2(금융기관의범위) 법제39조제1항제12호라목(법제122조에서준용하는경우를포함한다)에서“대 통령령으로정하는금융기관”이란다음각호의어느하나에해당하는금융기관을말한다. <개정2020. 8. 11., 2023. 12. 19.>

1. 조합
2.「기술보증기금법」에따른기술보증기금
3.「농림수산업자신용보증법」에따른농림수산업자신용보증기금
4.「농업협동조합법」에따른조합, 중앙회및농협은행
5.「보험업법」에따른보험회사
6.「상호저축은행법」에따른상호저축은행및상호저축은행중앙회
7.「새마을금고법」에따른새마을금고및중앙회
8.「수산업협동조합법」에따른조합, 중앙회및수협은행
9.「신용보증기금법」에따른신용보증기금
10.「신용협동조합법」에따른신용협동조합및신용협동조합중앙회
11.「여신전문금융업법」에따른여신전문금융회사
12.「벤처투자촉진에관한법률」제2조제10호및제11호에따른벤처투자회사및벤처투자조합
13.「중소기업협동조합법」에따른중소기업협동조합
14.「지역신용보증재단법」에따른신용보증재단및신용보증재단중앙회
15.「한국수출입은행법」에따른한국수출입은행
16.「한국주택금융공사법」에따른한국주택금융공사 [본조신설2018. 8. 22.] [종전제8조의2는제8조의3으로이동<2018. 8. 22.>] 제8조의3(조합선거관리위원회의구성ㆍ운영등) ①법제40조의3제1항(법제122조에서준용하는경우를포함 한다)에따른조합선거관리위원회는조합의이사회가선거에관한경험이풍부한조합원(임ㆍ직원을제외 한다)과공직선거등의선거관리전문가중에서위촉하는5명이상의위원으로구성한다. <개정2017. 11. 28.> ②조합선거관리위원회의운영등에관하여필요한사항은정관으로정한다. [본조신설2005. 5. 2.] [제8조의2에서이동<2018. 8. 22.>] 제8조의4(실질적인경쟁관계에있는사업의범위) ①법제41조제5항(법제86조의10 및제122조에서준용하 는경우를포함한다)에따른실질적인경쟁관계에있는사업의범위는별표2와같다. 다만, 실질적인경 쟁관계에있는사업은해당조합(법제86조의10에서준용하는경우에는법제86조의3에따른조합공동사 업법인, 법제122조에서준용하는경우에는중앙회를말한다. 이하이조에서같다)이수행하고있는사 업에해당하는경우로한정한다. ②제1항에도불구하고해당조합이사업을위하여출자한법인이수행하고있는사업은실질적인경쟁 관계에있는사업으로보지아니한다. [본조신설2018. 8. 22.] 제9조(조합의자금차입한도) ①조합이법제49조제1항에따라신용사업을위해중앙회로부터차입할수있 는자금의한도는법제56조의2제2항에따

른자기자본(이하“자기자본”이라한다)의범위로한다. 다만, 조합이임업정책의수행이나예금인출 등불가피한사유로자금을차입하려는경우로서중앙회의사업대 표이사(이하“사업대표이사”라한다)의승인을받은경우에는자기자본의범위를초과하여중앙회로부터 자금을차입할수있다. <개정2005. 5. 2., 2020. 9. 22.> ②조합이법제49조제1항에따라신용사업외의사업을위해중앙회로부터차입할수있는자금의한도 는자기자본의7배이내로한다. 다만, 사업대표이사의승인을받아차입하는경우에는자기자본의7배를

- 84 - 초과하여자금을차입할수있다. <개정2005. 5. 2., 2020. 9. 22.> 제10조(수익분배계약) 법제50조제1항의규정에의하여조합이수익분배계약을체결하는경우에는계약기 간 · 수익분배비율및사업실행방법등에관하여산림소유자와협의하여이를정하여야한다. 제11조(여유자금의 운용) ①법제56조제1항제1호에서“대통령령으로정하는금융회사등”이란다음각호의 금융회사등(이하“금융회사등”이라한다)을말한다. <개정2005. 5. 2., 2008. 7. 29., 2010. 11. 15., 2016. 12. 30.,

2017. 11. 28.>
2018. 「은행법」에의한은행
2019. 「 자본시장과금융투자업에관한법률」 에따른투자매매업자 · 투자중개업자 · 집합투자업자 · 신탁업자 및종합금융회사
2020. 삭제<2008. 7. 29.>
2021. 삭제<2008. 7. 29.>
2022. 삭제<2008. 7. 29.>
2023. 「한국산업은행법」에의한한국산업은행
2024. 「중소기업은행법」에의한중소기업은행
2025. 「우체국예금 · 보험에관한법률」에의한체신관서
2026. 지역조합 ②법제56조제1항제2호에서“대통령령으로정하는유가증권”이란다음각호의유가증권을말한다. 다만, 제2호부터제5호까지의규정에따른회사채, 수익증권및주식은조합의여유자금운용의안정성을저해 할우려가없는범위에서산림청장이금융위원회와협의 · 결정하여고시한것에한정한다. <개정2005. 5. 2., 2008. 2. 29., 2008. 7. 29., 2012. 1. 6., 2016. 10. 25., 2016. 12. 30., 2017. 11. 28.>
2027. 제1항제6호및제7호에따른금융회사, 농업협동조합중앙회, 농협은행, 수산업협동조합중앙회 및수협 은행이발행한채권
2028. 회사채
2029. 「자본시장과금융투자업에관한법률」에따른신탁업자가발행하는수익증권
2030. 「 자본시장과금융투자업에관한법률」 에따른집합투자업자가발행하는수익증권또는투자회사가 발행하는주식
2031. 「자본시장과금융투자업에관한법률」에따른종합금융회사가발행하는수익증권 제11조의2(우선출자발행의공고등) 법제60조의2(법제122조에서준용하는경우를포함한다)에따라조합 또는중앙회가우선출자를하게하는때에는우선출자의납입기일2주전까지우선출자의내용 · 계좌수 · 발행가액 · 납입기일및모집방법을공고하고출자자및우선출자자에게통지해야한다. <개정2020. 9. 22.> [본조신설2005. 5. 2.] 제11조의3(우선출자의청약) ①우선출자의청약을하려는자는우선출자청약서에인수하려는우선출자의 계좌수및인수가액과주소를기재하고기명날인해야한다. <개정2020. 9. 22.> ②우선출자청약서의서식은조합또는중앙회에서정하되, 다음각호의사항이포함되어야한다. <개정
2032. 11. 28., 2020. 9. 22.>
2033. 조합또는중앙회의명칭
2034. 출자1계좌의금액및총계좌수

2035. 우선출자총계좌수의최고한도
2036. 이미발행한우선출자의종류및종류별계좌수
2037. 우선출자를발행하는날이속하는연도의전년도말현재의자기자본
2038. 발행하려는우선출자의액면금액 · 내용및계좌수
2039. 발행하고자하는우선출자의발행가액및납입기일

• 85 -

8. 제11조의9에따라우선출자의매입소각이행해지는경우에는그에관한사항
9. 우선출자인수금액의납입을취급하는금융회사등 [본조신설2005. 5. 2.] 제11조의4(우선출자금액의납입등) ①우선출자의청약을한자는조합또는중앙회에서배정한우선출자 의계좌수에대하여우선출자를인수할수있다. <개정2020. 9. 22.> ②제1항에따라우선출자를인수하려는자는납입기일까지우선출자발행가액의전액을납입해야한다. <개정2020. 9. 22.> ③우선출자를인수한자는우선출자발행가액의납입기일의다음날부터우선출자자가된다. <개정2020.
10. 22.> [본조신설2005. 5. 2.] 제11조의5 삭제<2014. 12. 23.> 제11조의6 삭제<2016. 12. 30.> 제11조의7 삭제<2016. 12. 30.> 제11조의8 삭제<2016. 12. 30.> 제11조의9(우선출자의매입소각) 조합또는중앙회는이사회의의결을거쳐우선출자를매입하여이를소 각할수있다. [본조신설2005. 5. 2.] 제11조의10(통지와최고) 우선출자신청인또는우선출자자에대한통지나최고는따로그주소를조합또 는중앙회에통지한때를제외하고는우선출자청약서또는우선출자자명부에기재된주소로한다. [본조신설2005. 5. 2.] 제11조의11(조합공동사업법인의설립인가기준및절차) ①법제86조의5제2항에따른조합공동사업법인의 설립인가에필요한기준은다음각호와같다.
11. 회원의자격이있는설립동의자(조합만해당한다. 이하제2호에서같다)가둘이상일것
12. 회원의자격이있는설립동의자의출자금납입확약총액이3억원이상일것 ②조합공동사업법인의설립인가절차에관하여는제6조(제6호는제외한다)를준용한다. 이경우“법제 14조제1항”은“법제86조의5제1항”으로, “조합”은각각“조합공동사업법인”으로, “조합원”은“회원”으로, “시 · 도지사”는“산림청장”으로본다. <개정2020. 9. 8.> [본조신설2012. 3. 2.] 제11조의12(회원가입제한기준) 법제89조제3항제3호에서“대통령령으로정하는기준”이란「산림조합의 구조개선에관한법률」에따른부실조합또는부실우려조합이해산또는분할의방법에의하여조합을 재설립하는경우를말한다. 다만, 재설립한조합이부실우려가없는것이명백한경우로서중앙회의이 사회에서회원가입을의결하는경우는제외한다. <개정2008. 1. 22., 2016. 12. 30.> [본조신설2005. 5. 2.] 제11조의13(중앙회감사위원의자격요건) 법제103조제2항에서“대통령령으로정하는요건에적합한외부 전문가”란다음각호의어느하나에해당하는사람을말한다. <개정2022. 8. 9.>
13. 중앙회(중앙회의자회사를포함한다), 조합또는「금융위원회의설치등에관한법률」제38조에따른검사대상기관(이에상응하는외국금융기관을포함한다)에서10년이상근무한경력이있는사람. 다만, 중앙회(중앙회의자회사를포함한다) 또는조합에서최근2년이내에임직원으로근무한사람(중앙 회감사위원으로근무한사람은제외한다)은제외한다.
14. 임업또는금융관계분야의석사이상의학위를소지한사람으로서연구기관또는대학에서연구원 또는조교수이상의직에5년이상종사한경력(학위취득전의경력을포함한다)이있는사람

• 86 -

3. 판사 · 검사 · 군법무관 · 변호사또는공인회계사의직에5년이상종사한경력이있는사람
4. 「 자본시장과금융투자업에관한법률」 제9조제15항제3호에따른주권상장법인에서법률 · 재무 · 감사 또는회계관련업무에임원으로5년이상또는임직원으로10년이상종사한경력이있는사람
5. 국가, 지방자치단체, 공공기관및「 금융위원회의설치등에관한법률」 제24조에따른금융감독원에 서재무또는회계관련업무및이에대한감독업무에5년이상종사한경력이있는사람 [본조신설2020. 9. 22.] 제12조(사업대표이사의자격요건) 법제104조제2항에서“대통령령으로정하는요

건을갖춘사람"이란다음 각호의어느하나에해당하는사람을말한다. <개정2003. 5. 1., 2005. 5. 2., 2010. 11. 15., 2016. 12. 30., 2020.
6. 22.>
7. 중앙회에서10년이상근무한경력이있는사람
8. 농림업또는금융업과관련된국가기관이나「금융위원회의설치등에관한법률」제38조에따른검 사대상기관(이에상응하는외국금융기관을포함한다)에서10년이상근무한경력이있는사람
9. 농림업또는금융업과관련된연구기관 · 교육기관또는회사에서근무한경력이있는사람으로서제1호또는제2호에서정한사람과같은수준이상의자격이있다고중앙회의정관으로정하는사람 [제목개정2020. 9. 22.] 제13조(대리인의선임등기) ①법제107조에따라중앙회의회장(이하"회장"이라한다) 또는사업대표이사 가대리인을선임한경우에는선임후2주일이내에주된사무소의소재지에서다음각호의사항을등 기해야한다. 등기한사항이변경된경우에도또한같다. <개정2005. 5. 2., 2016. 12. 30., 2020. 9. 22., 2025. 1. 21.>
10. 대리인의성명과주소
11. 대리인을둔중앙회또는지사무소의명칭과주소
12. 대리인의권한을제한한때에는그제한내용 ②제1항에따라대리인의선임에관한등기를신청하는 때에는대리인의선임을증명하는서면(제1항제3 호에해당되는때에는이를증명하는서면을포함한다)을첨부해야한다. <개정2020. 9. 22.> 제13조의2(회원의상환준비금의운용 · 관리) 중앙회는법제108조제1항제4호에따라회원의상환준비금을 다음각호의방법으로운용 · 관리하여야한다.
13. 회원에대한대출
14. 「한국은행법」에따른한국은행(이하"한국은행"이라한다) 또는금융회사등에의예치
15. 금융회사등에대한1년이내의단기대출(이하"단기대출"이라한다)
16. 공공기관에대한단기대출
17. 「자본시장과금융투자업에관한법률」제3조에따른금융투자상품의매입(파생상품의경우위험회피를위한거래로한정한다)
18. 「산림조합의구조개선에관한법률」제17조제1항에따른상호금융예금자보호기금에대한대출 [본조신설2017. 11. 28.] 제13조의3(회원의여유자금의운용 · 관리) ①중앙회는법제108조제1항제4호에따라회원의여유자금을 다음각호의방법으로운용 · 관리하여야한다.
19. 회원에대한대출
20. 한국은행또는금융회사등에의예치
21. 금융회사등에대한대출
22. 공공기관에대한대출
23. 「자본시장과금융투자업에관한법률」제3조에따른금융투자상품의매입
24. 법인에대한대출
25. 중앙회내에서다른사업부문으로의운용



8. 그밖에산림청장이금융위원회와협의하여정하는방법에따른운용 ②제1항제6호에따른법인에대한대출은직전회계연도말여유자금잔액의3분의1을초과할수없으 며, 같은법인에대한대출은대출당시여유자금잔액의100분의5를초과할수없다. 다만, 다음각호 의어느하나에해당하는금융회사, 기금또는재단이지급보증하는경우에는같은법인에대하여대출 당시여유자금잔액의100분의5를초과하여대출할수있다.
9. 제11조제1항제1호에따른금융회사
10. 「신용보증기금법」에따른신용보증기금
11. 「기술보증기금법」에따른기술보증기금

12. 「한국주택금융공사법」에따른주택금융신용보증기금
13. 「농림수산업자신용보증법」에따른농림수산업자신용보증기금
14. 「지역신용보증재단법」에따른신용보증재단 [본조신설2017. 11. 28.] 제14조(투자권고등의대상) 법제108조제3항제2호에서“대통령령으로정하는자”란다음각호의어느하 나에해당하는자를말한다. <개정2003. 5. 1., 2016. 12. 30.>
15. 임산물의수출입, 해외임산자원의개발등과관련이있는법인또는단체
16. 임업과관련이있거나임업에투자를하고자하는법인또는단체 제15조삭제<2008. 1. 22.> 제16조삭제<2008. 1. 22.> 제17조삭제<2008. 1. 22.> 제18조삭제<2008. 1. 22.> 제19조삭제<2008. 1. 22.> 제20조(조합감사위원회의위원장및위원의자격요건) 법제119조제3항본문에서“대통령령으로정하는요 건을갖춘사람”이란다음각호의어느하나에해당하는사람을말한다. <개정2005. 5. 2., 2010. 11. 15.,
17. 12. 30., 2019. 7. 2., 2020. 9. 22.>
18. 조합, 중앙회(중앙회의자회사를포함한다) 또는「금융위원회의설치등에관한법률」제38조에따른 검사대상기관(이에상응하는외국금융기관을포함한다)의감사ㆍ회계또는산림행정부문에서 상시근 무직으로10년이상근무한경력이있는사람. 다만, 조합에서최근2년이내에임직원으로근무한사 람은제외한다.
19. 농림업또는금융업과관련된국가기관ㆍ연구기관ㆍ교육기관또는회사에서근무한경력이있는사람 으로서제1호에서정한사람과같은수준이상의자격이있다고중앙회의정관으로정하는사람
20. 판사ㆍ검사ㆍ군법무관ㆍ변호사또는공인회계사의직에5년이상종사한경력이있는사람 제21조(분쟁조정위원회의구성ㆍ운영등) ①법제121조의2에따른분쟁조정위원회는위원장1명을포함한 9명의위원으로구성한다. <개정2020. 9. 22.> ②위원장은회장이되고, 위원은다음각호의사람이된다. <개정2020. 9. 22.>
21. 사업대표이사
22. 중앙회의집행간부중에서회원조합업무와신용사업업무를주관하는집행간부각1명
23. 이사조합장및대의원조합장중회장이지명하는사람5명 ③분쟁조정위원회의운영등에관하여필요한사항은중앙회의정관으로정한다. [전문개정2005. 5. 2.] 제22조(산림청장등의감독) ①산림청장, 시ㆍ도지사및금융위원회는법제123조제1항에따라감독상필 요한때에는조합및법제86조의3에따른조합공동사업법인(이하“조합등”이라한다)과중앙회에대하여

- 88 - 관계공무원에게업무및재산상황을감사하게하거나필요한사항을보고하게할수있으며, 그결과에 따라필요한조치를할수있다. <개정2020. 9. 8.> ②법제123조제4항에서“대통령령으로정하는기준에해당하는조합”이란다음각호의어느하나에해 당하는조합을말한다. 다만, 직전회계연도말평균자산규모등에관한통계자료가없는경우에는전전년 도의통계자료에의한다. <신설2005. 5. 2., 2016. 12. 30.>

1. 직전회계연도말자산총액이회원조합의평균자산규모이상인조합
2. 직전회계연도말총자산대비순자본비율이2퍼센트미만인조합 제23조(경영지도의방법등) ① 법제126조제1항에따른경영지도는그에필요한자료를제출받아서면으로 지도함을원칙으로한다. 다만, 다음각호의어느하나에해당하는경우에는직원을조합등의사무소에 파견하여현장지도를할수있다. <개정2020. 9. 8.>
3. 경영지도를받고있는조합등이불법경영의가능성이큰경우
4. 불법ㆍ부실대출의회수실적이미흡하고조합등이자체적으로이를시정할수없다고인정되는경우
5. 불법ㆍ부실대출이추가로이루어진경우
6. 그밖에제1호및제2호의규정에준하는경우로서현장지도를할필요가있다고인정되는경우 ②법제126조제2항제3호에서“대통령령으로정하는사항”이란다음각호의사항을말한다. <개정2016.
7. 30., 2020. 9. 8.>

8. 위법 · 부당한행위의시정
9. 부실한자산의정리
10. 인력및조직운영의개선
11. 그밖에조합등의경영에관하여산림청장또는시 · 도지사가정하는사항 ③제1항에따른경영지도의실시방법등에관하여필요한세부사항은산림청장또는시 · 도지사가정한 다. <개정2020. 9. 8.> 제24조(경영지도의기간) ①법제126조의규정에의한경영지도의기간은6월로한다. ②산림청장또는시 · 도지사는회원또는조합원의보호를위하여필요하다고인정하는경우에는6월을 단위로하여경영지도의기간을연장할수있다. <개정2020. 9. 8.> ③산림청장또는시 · 도지사가제2항에따라경영지도의기간을연장하려는경우에는그이유를명시하 여경영지도의기간만료15일전까지그사실을해당조합등에서면으로통지해야한다. <개정2020. 9. 8.> 제25조(경영지도의통지) 산림청장또는시 · 도지사는법제126조제1항에따라경영지도를하려는경우에 는그사유 · 기간등을해당조합등에서면으로통지해야한다. <개정2020. 9. 8.> 제26조(채무의지급정지) ①산림청장또는시 · 도지사가법제126조제3항에따라지급을정지할수있는 채무는다음각호의채무를제외한채무로한다. <개정2005. 5. 2., 2005. 8. 19., 2007. 6. 29., 2012. 7. 24.,
12. 9. 8.>
13. 제세공과금또는임차료의지급채무
14. 「 근로기준법」 제38조제2항의규정에의하여우선변제권이인정되는최종3월분의임금 · 재해보상금 및「근로자퇴직급여보장법」제12조제2항에따라우선변제권이인정되는최종3년간의퇴직급여 등에 관한채무
15. 그밖에조합등의유지 · 관리상필요하여발생하는것으로서산림청장또는시 · 도지사가인정하는 채 무 ②산림청장또는시 · 도지사는법제126조제6항에따라조합등에대한채무지급정지의전부를철회한때 에는지체없이해당조합등에대한경영지도를종료해야한다. <개정2020. 9. 8.> 제27조(수수료의요율등) ①법제129조제2항및제3항에따른수수료의요율과실비및사용료의계산기

• 89 - 준은회장이정한다. ②회장은제1항에따른수수료의요율과실비및사용료의계산기준을정하려는경우에는중앙회의인 터넷홈페이지에20일간그내용을게시하여이해관계인의의견을수렴하여야한다. 다만, 긴급하다고인 정하는경우에는인터넷홈페이지에그사유를소명하고10일간게시할수있다. ③회장은제2항에따라수렴된의견을고려하여수수료의요율과실비및사용료의계산기준을정하여 야하며, 그내용을인터넷홈페이지에공개하여야한다. [전문개정2011. 3. 29.] 제28조(감독권등의위임 · 위탁) ①산림청장또는시 · 도지사는법제123조제2항본문에따라다음각호의 권한을회장에게위탁한다. <개정2005. 5. 2., 2020. 9. 8.>

1. 법제46조제1항제12호및동조제2항제8호의규정에의한조합의사업승인
2. 법제69조제3항의규정에의한청산사무의감독
3. 법제125조제1항에따른조합등직원의위법행위등에대한조치요구
4. 제22조에따른조합등의일상적인업무에대한감사와그결과에따른필요한조치
5. 조합등이국가의융자또는보조를받아수행하는사업에대한감사및그결과에따른필요한조치 ②산림청장또는시 · 도지사는법제123조제2항단서에따라지방자치단체가보조한사업과관련된업무에대한제22조의규정에의한감사및보고의수리와그결과에따른필요한조치에관한권한을지방 자치단체의장에게위임한다. <개정2020. 9. 8.> ③산림청장또는시 · 도지사는법제126조제7항에따라같은조제1항에따른경영지도업무(제23조제3항 에따른경영지도의실시방법등에관하여필요한세부사항을정하는업무를포함한다)를회장에게위탁 한다. <개정2005. 5. 2., 2020. 9. 8.> 제28조의2(민감정보및고유식별정보의처리) ①산림청장(제28조에따라산림청장의권한을위임또는위 탁받은자를포함한다)은다음각호의사무를수행하기위하여불가피한경우「 개인정보보호법시행 령」제19조제1호 · 제2호또는제4호에따른주민등록번호, 여권번호또는외국인등록번호가포함된자료 를처리할수있다. <개정2020. 9. 8.>

6. 법제93조에따른인가에관한사무
7. 법제123조에따른감독및검사에관한사무
8. 법제125조에따른위법행위에대한행정처분에관한사무
9. 법제126조에따른경영지도에관한사무 ②시 · 도지사(제28조에따라시 · 도지사의권한을위임또는위탁받은자를포함한다)는다음각호의 사무를수행하기위하여불가피한경우「 개인정보보호법 시행령」제19조제1호 · 제2호또는제4호에 따른주민등록번호, 여권번호또는외국인등록번호가포함된자료를처리할수있다. <신설2020. 9. 8.>
10. 법제14조및법제61조제2항 · 제5항에따른인가에관한사무
11. 법제123조에따른감독및검사에관한사무
12. 법제125조에따른위법행위에대한행정처분에관한사무
13. 법제126조에따른경영지도에관한사무 ③조합장은다음각호의사무를수행하기위해불가피한경우「개인정보보호법시행령」제18조제2 호에따른범죄경력자료에해당하는정보나같은영제19조제1호 · 제2호또는제4호에따른주민등록번 호, 여권번호또는외국인등록번호가포함된자료를처리할수있다. <개정2020. 9. 8., 2020. 9. 22.>
14. 법제18조, 제20조, 제26조및제28조에따른조합원의자격, 출자, 사업이용, 가입, 탈퇴및지분환급 에관한사무
15. 법제19조에따른준조합원의가입및사업이용에관한사무
16. 법제32조제3항및제35조제4항 · 제5항에따른대의원및임원의선출에관한사무
17. 법제36조제4항부터제7항까지의규정에따른감사및이에따른조치등에관한사무



5. 법제39조에따른임원의결격사유확인에관한사무
6. 법제51조에따른비조합원의사업이용에관한사무
7. 법제56조의3제3항에따른배당에관한사무
8. 법제60조의2부터제60조의6까지의규정에따른우선출자에관한사무 ④회장은다음각호의사무를수행하기위하여불가피한경우「개인정보보호법시행령」제18조제2 호에따른범죄경력자료에해당하는정보나같은영제19조제1호 · 제2호또는제4호에따른주민등록번 호, 여권번호또는외국인등록번호가포함된자료를처리할수있다. <개정2020. 9. 8.>
9. 법제97조및제104조에따른대의원및임원의선출에관한사무
10. 법제109조에따른비회원의사업이용에관한사무
11. 법제113조제1항에따른중앙회의감사및그밖의조치에관한사무
12. 법제119조부터제121조까지의규정에따른조합감사위원회의구성, 의결, 회원에대한감사및이에따른조치에관한사무
13. 법제122조에따라준용되는법제39조에따른임원의결격사유확인에관한사무, 법제56조의3제3항 에따른배당에관한사무및법제60조의2부터제60조의6까지의규정에따른우선출자에관한사무 ⑤조합장또는회장은다음각호의사무를수행하기위하여불가피한경우다음각호의구분에따라「개인정보보호법」제23조에따른민감정보중건강에관한정보(이하이항에서“건강정보”라한다)나같은법시행령제19조제1호 · 제2호또는제4호에따른주민등록번호, 여권번호또는외국인등록번호(이 하이항에서“주민등록번호등”이라한다)가포함된자료를처리할수있다. <개정2020. 9. 8.>
14. 법제46조제1항제6호및제108조제1항제5호에따른공제사업을위한공제계약의체결, 유지 · 관리및 공제금의지급에관한사무: 공제계약자또는피공제자에관한건강정보또는주민등록번호등
15. 「상법」제639조및제664조에따른타인을위한공제계약의체결, 유지 · 관리, 공제금의지급등에 관한사무: 피공제자에관한건강정보또는주민등록번호등

16. 「상법」제664조및제719조(「상법」제726조에서준용하는재보험계약을포함한다) 및제726조의2에따라제3자에게배상할책임을이행하기위한사무: 제3자에관한건강정보또는주민등록번호등
17. 「상법」제664조및제733조에따른공제수익자지정또는변경에관한사무: 공제수익자에관한주 민등록번호등
18. 「상법」제664조및제735조의3에따른단체공제계약의체결, 유지 · 관리, 공제금의지급등에관한사무: 피공제자에관한건강정보또는주민등록번호등 [본조신설2014. 12. 23.] [종전제28조의2는제28조의3으로이동<2014. 12. 23.>] 제28조의3(규제의재검토) ①산림청장은다음각호의사항에대하여다음각호의기준일을기준으로3년 마다(매3년이되는해의1월1일전까지를말한다) 그타당성을검토하여개선등의조치를해야한다. <개정2014. 12. 9., 2016. 12. 30., 2020. 9. 22., 2026. 3. 24.>
19. 제2조에따른임업인의범위: 2014년1월1일
20. 제4조에따른조합의설립인가기준: 2014년1월1일 2의2. 삭제<2026. 3. 24.>
21. 삭제<2026. 3. 24.>
22. 삭제<2026. 3. 24.>
23. 제11조의13에따른중앙회감사위원의자격요건: 2021년1월1일
24. 삭제<2026. 3. 24.>
25. 제20조에따른조합감사위원회의위원장및위원의자격요건: 2021년1월1일 ②삭제<2016. 12. 30.> [본조신설2013. 12. 30.] [제28조의2에서이동<2014. 12. 23.>]

- 91 - 제29조(과태료의부과 · 징수) 구 · 시 · 군선거관리위원회가법제134조제4항에따라과태료를부과 · 징수하 는경우에는그성질에반하지아니하는범위에서「공직선거관리규칙」제143조를준용한다. [전문개정2016. 12. 30.] 산림조합법시행규칙 [시행2023. 12. 21.] [농림축산식품부령제621호, 2023. 12. 21., 일부개정] 제1조(목적) 이규칙은「산림조합법」에서위임된사항을규정함을목적으로한다. 제1조의2(선거운동의방법과기준) 「산림조합법」(이하“법”이라한다) 제40조제8항(법제122조에서준용 하는경우를포함한다)에따른선거운동의방법과기준은별표1과같다. 다만, 법제40조의3제2항및법 제104조제7항에따라「선거관리위원회법」에따른선거관리위원회에위탁하는조합장및중앙회의회장 선거에는적용하지않는다. [본조신설2023. 12. 21.] 제2조(다수인이왕래하거나집합하는공개된장소의범위) 법제40조제8항제3호(법제122조에서준용하는 경우를포함한다)에서“도로 · 시장등농림축산식품부령으로정하는곳으로서많은사람이왕래하거나 모이는공개된장소”란도로 · 도로변 · 광장 · 공터 · 주민회관 · 시장 · 점포 · 공원 · 운동장 · 주차장 · 경로 당등누구나오갈수있는공개된장소를말한다. 다만, 다음각호의어느하나에해당하는장소는제 외한다. <개정2013. 3. 23., 2019. 12. 2., 2020. 12. 31., 2023. 12. 21.>

1. 선박 · 여객자동차 · 열차 · 전동차 · 항공기의안과그터미널구내및지하철역구내
2. 병원 · 종교시설 · 극장 · 조합사무소및사업장의안(담장이있는경우에는담장의안을포함한다) 제2조의2(공제규정기재사항) ①법제48조제2항(법제122조에서준용하는경우를포함한다)에따라공제규 정에포함되어야하는사항은다음각호와같다.
3. 공제사업의실시에관한다음각목의사항 가. 공제사업의종목 나. 공제를모집할수있는자 다. 공제상품안내자료의기재사항 라. 통신수단을이용한모집시의준수사항 마. 공제모집시의금지행위 바. 공제모집시의불법행위로인한공제계약자등에대한손해배상에관한사항
4. 공제상품에관한다음각목의사항 가. 공제상품개발기준 나. 사업방법서, 약관, 공제료및책임준비금산출방법에관한사항
5. 공제계약, 공제금및공제료에관한다음각목의사항 가. 공제계약자및피공제자(被共濟者)의범위 나. 공제계약의성립및책임개시에관한사항 다. 공제계약의체결절차 라. 공제금의지급및지급사유에관한사항 마. 공제계약의무효에관한사항 바. 공제계약의변경에관한사항 사. 공제료의수납및환급에관한사항 아. 공제계약의해지 · 부활 · 소멸에관한사항

- 92 - 자. 공제자의의무범위및그의무이행의시기에관한사항 차. 공제자의면책사유에관한사항

4. 공제자산의운용범위및방법에관한사항
5. 공제회계에관한다음각목의사항 가. 결산, 재무제표작성, 사업비집행등의회계처리에관한사항 나. 책임준비금이나그밖의준비금적립및배당에관한사항
6. 재무건전성및공시에관한다음각목의사항 가. 지급여력(支給餘力)의산출기준및방법 나. 자산건전성기준및위험관리에관한사항 다. 경영공시및상품공시의방법 · 절차등에관한사항
7. 공제분쟁심의위원회의설치및운영에관한사항
8. 조합및중앙회의재보험(再保險)에관한사항
9. 그밖에공제사업을위하여필요한사항 ②공제규정에는제1항에따른사항외에공제상품의표준사업방법서및표준약관이공제규정부속서로 포함되어야한다. [본조신설2020. 12. 31.] 제3조(업무정지의세부기준) 법제125조제3항에따른업무정지의세부기준은별표2와같다. <개정2023. 12. 21.> [본조신설2014. 9. 18.] 제4조(규제의재검토) 산림청장은다음각호의사항에대하여다음각호의기준일을기준으로3년마다(매 3년이되는해의기준일과같은날전까지를말한다) 그타당성을검토하여개선등의조치를하여야한 다. <개정2016. 12. 30.>
10. 제2조에따른공개된장소의범위: 2017년1월1일
11. 삭제<2019. 12. 2.> [본조신설2014. 12. 24.]

- 93 - 참고자료

1. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률
2. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령
3. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙
4. 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률
5. 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행령
6. 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률 시행규칙
7. 산림조합법
8. 산림조합법 시행령
9. 산림조합법 시행규칙